PODER JUDICIAL
REPUBLICA DE CHILE

MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS JUZGADOS CIVILES

ÍNDICE

		Página
Introducción		2
Capítulo I: Poder Judicial		
1.	Generalidades	3
2.	Organización y funcionamiento del Poder Judicial	4
Capítulo II: Formas de Solución de Conflictos		
1.	Generalidades	6
2.	Formas de Solución	6
Capítulo III: Reglas para Determinar Competencia		
1.	Generalidades	10
2.	Determinación Tribunal Competente	11
3.	Determinación del procedimiento	13
4.	Reglas especiales de competencia	13
5.	Distribución de causas y turno	16
Capítulo IV: Disposiciones Comunes a Todo Procedimiento		
1.	El proceso	17
2.	Clasificaciones del proceso	17
3.	Elementos del proceso	19
4.	El emplazamiento	22
5.	Paralización, suspensión y extinción del procedimiento	23
6.	Acción, pretensión, defensa y contra-pretensión	24
7.	Defensa del demandado	25
8.	Formación del procedimiento	27
9.	Plazos	29
10.	Actuaciones Judiciales	32
11.	Notificaciones	35
Capítulo V: Resoluciones Judiciales		44
Capítulo VI: Período de Discusión en el Juicio Ordinario		
1.	Contestación de la demanda	48
2.	Reconvención	49
3.	Réplica	50
4.	Dúplica	50
Capítulo VII: Llamado a Conciliación		51
Capítulo VIII: Período de Prueba		
1.	Recepción de la Causa a Prueba	52
2.	Término Probatorio	54
Capítulo IX: Procedimientos posteriores a la prueba		
1.	Escritos de observación a la prueba	56
2.	Agregación de Prueba	56

3. Citación a oír sentencia 56

Capítulo X: Medidas para Mejor Resolver 58

Capítulo XI: Aspectos Generales de la Prueba
1. Concepto de prueba 60
2. Procedimiento probatorio 65

Capítulo XII: Los Medios de Prueba
1. Medios de prueba en general 69
2. La prueba instrumental 69
3. La confesión 77
4. Prueba testimonial 85
5. Informe de peritos 95
6. Inspección personal del Tribunal 99
7. Presunciones 100
8. Modernos medios de prueba 102

Capítulo XIII: Los Incidentes 106

INTRODUCCIÓN

Chile es una república democrática, al decir del artículo 4º de la Constitución Política. Rige un Estado de Derecho, en el cual las distintas funciones del Poder son realizadas por distintos órganos, independientes entre sí. Al Poder Judicial le está encomendada la facultad de administrar justicia, que está entregada a los Tribunales de Justicia, los cuales en su conjunto, y con contadas excepciones, conforman el Poder Judicial.

Una de las bases de nuestra institucionalidad es la Independencia del Poder Judicial, que está consagrada expresamente en el artículo 76 de nuestra Constitución Política de la República, al disponer que "La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos." Pero, así como los tribunales de justicia son independientes en el ejercicio de sus funciones, están obligados a respetar, desde luego, la independencia y atribuciones de los demás poderes públicos. Este principio lo consagra el Código Orgánico de Tribunales, al prohibir al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos.

Además, los tribunales están dotados de la facultad de imperio para hacer cumplir sus resoluciones, facultad que consagra expresamente el mismo artículo 76, cuando dispone que "Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine." La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar.

Un tribunal de apelación o corte de apelación es un tribunal de justicia que tiene competencia para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones judiciales de un tribunal inferior.

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, los sistemas judiciales están estructurados en dos instancias: una primera instancia asignada a tribunales inferiores o de base (tribunales de primera instancia), que conocen y resuelven los casos, y una segunda correspondiente a tribunales superiores, encargados de conocer las apelaciones contra las sentencias de los primeros, con la finalidad de enmendar conforme a Derecho, en su caso, dichas resoluciones; además, generalmente también contemplan un tribunal o corte suprema encargada de conocer los recursos de casación o nulidad contra las sentencias de los tribunales de apelaciones.

La idea es que a través de este manual, el lector tenga los conocimientos necesarios para poder desenvolverse de una buena manera en el examen habilitante al cual está postulando, ya que teniendo claro los conocimientos entregados aquí, el postulante se encontrará en una inmejorable posición para poder contestar y rendir en forma positiva el examen en cuestión.

CAPÍTULO I: PODER JUDICIAL

1.- GENERALIDADES

El Poder Judicial tiene por misión esencial la administración de justicia, estableciendo lo que es justo para cada caso particular del cual le toca conocer y fallar, dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo con los preceptos legales vigentes. La Constitución establece que "la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley".

Esta potestad de la que están dotados los tribunales de justicia es lo que se denomina jurisdicción y consiste en el conocimiento, resolución y ejecución de lo juzgado. Para hacer ejecutar lo juzgado, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Es la denominada fuerza de imperio de los tribunales.

La actuación de los tribunales está informada de ciertos principios, de entre los cuales cabe mencionar:

Principio de independencia. Este principio se encuentra explícitamente señalado en la Constitución, que sostiene que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, corresponde “exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”. E insiste la Carta Fundamental al precisar que "Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos".

Principio de legalidad. Ello supone dos cosas: primero, que los tribunales deben estar establecidos por ley; y, segundo que los tribunales tramitan las causas y fallan conforme a la ley. Ambas expresiones del principio de legalidad reciben concreción en nuestra Constitución.

Principio de territorialidad. Significa que cada Tribunal ejerce sus funciones en un determinado territorio de la República, con excepción de la Corte Suprema que tiene jurisdicción sobre todo su territorio.

Principio de pasividad. Ello implica que, por regla general, los tribunales sólo actúan a requerimiento de parte, salvo las excepciones legales, como por ejemplo: medidas para mejor resolver y declaración de nulidad absoluta. Sin embargo, hay ciertos tribunales que gozan de más facultades para obrar de oficio, como acontece con los Juzgados de Familia y con los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.

Principio de inamovilidad. Está relacionado estrechamente con la independencia de las funciones judiciales, ya que se pretende resguardar que los tribunales actúen libres de presiones y con imparcialidad, mediante el expediente de brindar estabilidad a los jueces en su desempeño como tales.

Sin embargo, tal inamovilidad de los jueces no es absoluta. Su cesación está regulada en la Constitución. Los jueces cesan en sus funciones: por haber cumplido 75 años de edad; por incapacidad legal sobreviniente; por renuncia; o, por ser depuestos de sus destinos, por causa legalmente sentenciada.

Principio de la inexcusabilidad. Este principio establece que los jueces deben resolver siempre los asuntos de su competencia sometidos a su consideración, aun ante ausencia de ley al respecto, debiendo en tal caso aplicar el espíritu general de la legislación y la equidad natural. Al respecto la Constitución sostiene que "Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse (los tribunales) de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión”.

Principio de responsabilidad. La responsabilidad es otro elemento integrante del Estado de Derecho. No puede haber ninguna autoridad u órgano del Estado liberado de responsabilidad por los actos que ejecuten dentro de sus funciones. Así, por ejemplo, la Constitución establece la responsabilidad ministerial de los jueces, haciéndolos responsables de los delitos de: 1) cohecho, 2) falta de observancia de la leyes que reglan el proceso, 3) prevaricación, y 4) torcida administración de justicia.

Principio de publicidad. Los actos de los Tribunales son públicos para terceros, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley.

2.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL

El Poder Judicial tiene una estructura jerárquica piramidal, en cuya base se encuentran los tribunales de primera instancia, siguiendo en línea ascendente hacia las Cortes de Apelaciones y en la cúspide de su estructura la Corte Suprema.

a) Corte Suprema

La Excma. Corte Suprema es el más alto tribunal del país, abarcando su jurisdicción a todo el territorio de la República. Le corresponde ejercer la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, excluyendo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los tribunales militares en tiempo de guerra.

Además, le corresponde conocer de los recursos procesales (casación, apelación, queja y revisión) entablados contra resoluciones de los tribunales inferiores, uniformando la interpretación de la ley, generando jurisprudencia, que en casos análogos puede ser seguida por los tribunales de inferior jerarquía.

Está compuesta por 21 miembros, cada uno de los cuales recibe el nombre de Ministro, y uno de ellos será su Presidente quién será elegido por los propios ministros. Funciona dividida en cuatro salas especializadas o como Tribunal Pleno. La distribución de sus miembros entre las diversas salas es una decisión de competencia de la propia Corte Suprema.

b) Cortes de Apelaciones

Conforme con la Constitución, en nuestro país existen diecisiete Cortes de Apelaciones, las que tienen asiento en las siguientes ciudades: Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, San Miguel, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas.

Cada Corte de Apelaciones tiene su propio territorio jurisdiccional y el número de miembros que les designa la Ley. Los miembros de las Cortes de Apelaciones reciben el nombre de Ministros y serán regidos por uno de ellos que será su Presidente y durará en dicho cargo un año.

Al igual que la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones funcionan en salas o como tribunal pleno. En general, podemos decir que las materias entregadas al conocimiento de una Corte de Apelaciones son los recursos de apelación deducidos en contra de las resoluciones pronunciadas en primera instancia. Es por ello que las Cortes de Apelaciones reciben el nombre de Tribunal de Apelación o de Segunda Instancia.

c) Tribunales de primera instancia

En la base del Poder Judicial se encuentran los tribunales de primera instancia, que son, salvo excepciones, los primeros en ser llamados a conocer de los distintos asuntos que se han judicializado. Actualmente, los tribunales de primera instancia están integrados por:

i) Los Juzgados de Letras en lo Civil, que son los llamados a resolver asuntos de naturaleza contenciosa o no contenciosa civil, o sea, materias que afectan esencialmente al patrimonio de las personas. Destacan los juicios ordinarios por incumplimiento de contratos, por indemnización de perjuicios, juicios de arrendamiento, etc.

ii) Los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, a los cuales corresponde el conocimiento de los delitos, la aplicación de las penas a los delincuentes y la protección a los ofendidos, en su caso. Residualmente, en aquellas regiones donde la Reforma Procesal Penal entró en vigencia posteriormente, el conocimiento de los asuntos de naturaleza criminal ocurridos hasta la medianoche del día anterior a que entró en vigencia la Reforma Procesal Penal, corresponde a los Juzgados de Letras del Crimen.

iii) Los Juzgados de Familia que conocen la mayor parte de los asuntos de familia, aquellos en que se ve implicado un niño, niña o adolescente y las cuestiones relativas a violencia intrafamiliar. Estos Tribunales han suprimido los antiguos Juzgados de Letras de Menores, los cuales paulatinamente serán eliminados.

iv) Los Juzgados Laborales, que son competentes para conocer de las causas laborales, es decir, aquellas que se suscitan entre trabajadores y empleadores. La ley que crea estos tribunales también prevé la supresión progresiva de los Juzgados de Letras del Trabajo.

vi) Los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, son competentes en conocer del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

vii) Los Juzgados Letras de competencia común, son tribunales de primera instancia encargados de impartir justicia en dos o más competencias (civil, garantía, familia, cobranza, laboral).

Hasta la publicación de la Ley N° 20.252 (15 de febrero de 2008), los juzgados de letras estaban compuestos por una estructura de un juez, un secretario, un número variable de empleados de secretaría y un consejero técnico en caso que el tribunal tenga competencia en materias de familia.

La referida ley crea un nuevo tipo de juzgados de letras de competencia común cuya estructura contempla dos jueces, un administrador, un número variable de empleados de secretaría y un consejero técnico en caso que el tribunal tenga competencia en materias de familia.

CAPÍTULO II: FORMAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

1. Generalidades

El hombre, al vivir en sociedad, queda expuesto a la presentación de conflictos. Para vivir en común, ha debido autolimitarse. En este sentido, ha habido normas morales, de etiqueta, sociales, de derecho, religiosas, etc.

En sociedades primitivas, tienden a confundirse estas diversas clases de normas. Se van imponiendo las jurídicas progresivamente, y se diferencian de las otras en tanto ellas, al ser impuestas por el Estado, tienen fuerza coercitiva; por otra parte, las primeras clases de normas generalmente imponían sólo deberes, mientras que las jurídicas otorgan además pretensiones. Las normas jurídicas son bilaterales, en tanto las demás universales.

Siguiendo esta línea, derecho es norma de las acciones humanas en la vida social establecida por una organización soberana e impuesta coercitivamente a la observancia de todos. No es sino producto de la vida social, creación humana.

Dado el carácter social del ser humano, pueden surgir conflictos de intereses, cuando éstos sean confrontados. El conflicto puede ser interno cuando el propio sujeto es quien debe ponderar alternativas para satisfacer sus necesidades, ellos se resuelven por el propio sujeto mediante el sacrificio del interés menor. No se regula por el derecho.

El conflicto externo, en cambio, supone la existencia de intereses discrepantes de dos o más personas. Puede darse en los más diversos ámbitos (en la familia, con el estado, entre estados, etc.). Pueden subdividirse en conflictos externos de intereses con o sin relevancia jurídica.

1. Conflictos con relevancia jurídica: Suponen el quebrantamiento del ordenamiento jurídico (sea en normas permisivas, prohibitivas o imperativas.
2. Conflictos sin relevancia jurídica: No conllevan la violación del derecho y por tanto carecen de importancia para éste (i.e., morales).

El conflicto de relevancia jurídica que requiere ser compuesto para efectos de la paz social, se llama litigio. Se le ha definido como el conflicto intersubjetivo de intereses, jurídicamente trascendente, reglado por el derecho objetivo, y caracterizados por la existencia de una pretensión resistida.

2. Formas de Solución

Hay tres métodos: autotutela, autocomposición, heterocomposición.

2.1. AUTOTUTELA

Se soluciona el conflicto sin recurrir a tercero alguno, directamente, incluso con uso de la fuerza. La forma más primitiva de solución. Mediante ella, una de las partes se impone sobre la otra, haciendo justicia con las manos propias.
Caracterizan la autotutela:

1. La carencia de un tercero imparcial distinto de los sujetos del conflicto, que lo resuelva o tienda a ello.
2. La imposición coercitiva de la decisión por una de las partes a la otra.

A veces puede incluso observarse un procedimiento en la autotutela, pero no pueden dejar de concurrir las condiciones anteriores para que pueda hablarse de ella. Ejemplos de autotutela son la ley del talión, o la regulación del armamento que puede usarse en guerra. Hoy por hoy queda proscrita la autotutela, siendo monopolio exclusivo del estado el uso de la fuerza. Está claramente en contra de nuestro derecho constitucional (artículos 1, 19 N° 1-3, concordado con el 73, principio reiterado en el artículo 1 del COT y CPP), y no solo está prohibida, sino que muchas veces sancionada civil (1456, por ejemplo) y penalmente (diversos tipos).

2.1.1. CLASIFICACIONES:

1. Lícita: La legítima defensa
2. Tolerada: Guerra defensiva
3. Prohibida: Como la usurpación, las amenazas.

La regla general en los casos en que se permite es que deba revisarse judicialmente si su ejercicio de ajusta a las condiciones establecidas por el derecho. Así, si bien existe la autotutela en nuestro derecho, ella está fuertemente reglada, se ha señalado que se trata de *autodefensa homologada*.

2.2. AUTOCOMPOSICIÓN

Es la solución del conflicto mediante la voluntad de una o ambas partes. Sin embargo, se diferencia de la autotutela en el sentido de que para que sea una sola persona la que le pone término al litigio, debe haber un carácter reflexivo, de renuncia, altruista.

Se ve una fuerte orientación a preferir esta vía de solución de conflictos, resulta más favorable evitar el proceso. En Chile, por ejemplo, constituye muestra clara de ello el llamado a conciliación, la posibilidad de mediación en los procesos de familia. Otros ejemplos son la negociación laboral, y los arbitrajes.

Se han mencionado los siguientes como medios alternativos al proceso judicial:

1. Mediación: Es *facultativa* en los procesos de familia, recuerde el acuerdo de las partes para que se perfeccione (sea antes de la demanda, durante el proceso, ante el ofrecimiento que puede hacer el juez 5 días antes de la audiencia de juicio). El CT contempla la mediación laboral, de escasa aplicación.
   Por último, hay ahora mediación en casos de salud (2006), la que es trámite previo obligatorio, para los casos en que se pretenda demandar a las prestadoras de servicios asistenciales que el DL 2.763 define. Se tramita ante el CDE.
2. Arbitraje forzoso: Más que un medio autocompositivo es uno de heterocomposición, pues el árbitro ejerce una función jurisdiccional, cuestión que no ejercitan en el derecho comparado (de ahí que sea propiamente autocompositivo en el extranjero).
3. Arbitraje consultivo: La decisión del árbitro no es obligatoria, pero pueden idearse desincentivos para que las partes acudan al proceso (v.gr., gravar al demandante con los honorarios del árbitro).
4. Arbitraje de oferta final: El árbitro debe optar por una sola de las proposiciones puestas en su conocimiento, no puede idear ninguna forma alternativa de solución.
5. Evaluación neutral temprana: El árbitro indica de forma no vinculativa cuál debiera ser la solución del conflicto.

En general, tenemos que la autocomposición supone un conflicto que se soluciona por la voluntad de las partes. Puede incluso enmarcarse dentro del proceso, lo mismo que antes y después del mismo. Lo esencial acá es el conflicto y no el proceso. En el proceso penal, por ejemplo, encontramos dos importantes posibilidades de autocomposición, como lo son la suspensión del procedimiento, y los acuerdos reparatorios.

2.2.1. Formas Unilaterales de Autocomposición

I. RENUNCIA

Es posible que el actor renuncie a su pretensión antes de hacerla valer en el proceso

II. DESISTIMIENTO

Una vez hecha valer la pretensión en el proceso, no cabe la renuncia, sino el desistimiento: renuncia que efectúa el demandante de la pretensión hecha valer en su demanda o el demandado de la pretensión hecha valer en su reconvención.

Se trata de un acto unilateral, que no requiere aceptación del demandado, sin perjuicio del derecho a oponerse. A la solicitud de desistimiento se le da tramitación incidental.

III. ALLANAMIENTO

Es la manifestación de voluntad por parte del demandado por la que reconoce y se somete a la satisfacción de la pretensión hecha valer en su contra.

Es la contrapartida del desistimiento. Allanado el demandado, el tribunal deberá citar a oír sentencia una vez terminado el periodo de discusión.

No tiene eficacia el allanamiento cuando está comprometido el interés público. Así ocurre respecto de la nulidad de matrimonio, las partes deben acreditar de todas formas su pretensión.

2.2.2. Formas Bilaterales de Autocomposición

1. Extrajudiciales
   a. Asistidas: Mediación
   b. No asistidas: Transacción
2. Judiciales:
   a. Asistidas: Conciliación
   b. No asistidas: Avenimiento

Las formas bilaterales se caracterizan por ser métodos no adversariales, esto es, las partes actúan conjuntamente en un afán de cooperación y acuerdan la solución del conflicto sin importar la fórmula jurídica o los precedentes judiciales. Habiendo proceso, en cambio, se está ante un método adversarial, en que las partes se enfrentan, un tercero suple su voluntad, hay ganadores y perdedores, y la resolución ha de fundarse en la ley o el precedente.

I. TRANSACCIÓN

Método autocompositivo extrajudicial, bilateral y no asistido, que precave un litigio eventual o pone fin a uno pendiente, haciéndose las partes concesiones recíprocas.

II. MEDIACIÓN

Método autocompositivo extrajudicial asistido, que precave un litigio eventual o pone fin a uno pendiente. No tiene regulación orgánica, pero se trata en el procedimiento laboral, de familia y en contra de las prestadoras de servicios asistenciales. Interviene un tercero, que carece de imperio para decidir, pero se le faculta para ayudar a las partes para llegar a un acuerdo.

El proceso de mediación puede ser voluntario (las partes optan por acudir a ella, como en familia), obligatorio u optativo (la decisión de una parte de acudir a ella, obliga a la otra a someterse). Se caracteriza por ser un procedimiento informal, flexible. Es además un procedimiento creativo, pues las partes no se encuentran sometidas a las soluciones legales.

III. AVENIMIENTO

El acuerdo que logran directamente las partes en virtud del cual le ponen término a su conflicto pendiente de resolución judicial, expresándoselo así al tribunal que conoce de la causa. Pone término a un litigio en proceso.

IV. CONCILIACIÓN

Acto jurídico procesal bilateral por el que las partes, a iniciativa del juez que conoce del proceso, logran ponerle fin en su transcurso

3. El Proceso como medio de solución de conflictos

Heterocomposición es el medio por el que las partes acuden a un tercero para la solución de su conflicto, quien se compromete o está obligado a emitir una decisión a su respecto, cuyo cumplimiento deben acatar las partes. No son las partes, sino un tercero quien resuelve el conflicto, actuando *supra partes*. El hecho de que actúe por sobre las partes emana de que se le ha investido de jurisdicción.

Se puede definir el proceso como la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión.

El proceso es una idea abstracta, en cuya cara material es posible encontrar el procedimiento: conjunto de formalidades externas, trámites y ritualidades establecidas por el legislador para efectos de que se desarrolle el proceso. 19, N° 3, corresponde al legislador garantizar uno racional y justo.

Hay varias clases de procedimientos:

1. En cuanto al contenido: civiles y penales. Éstos se distinguen en inquisitivos, acusatorios y mixtos.
2. En cuanto al objetivo: declarativos y ejecutivos. Los declarativos se dividen en:
   a. Meramente declarativos
   b. De condena
   c. Cautelares

CAPÍTULO III: REGLAS PARA DETERMINAR COMPETENCIA

1. Generalidades

Existiendo conflicto, hay dos interrogantes que cabe hacerse: ¿Dónde acudir? ¿Cómo acudir?.

¿Dónde acudir?

Primeramente, debe contestarse que debe acudirse a los tribunales establecidos por la ley, que conocen de forma exclusiva de las causas civiles y criminales, las resuelven y hacen ejecutar lo juzgado. Dicho esto, habrá que preguntarse cuáles son los tribunales determinados por ley, y a quiénes debe acudirse de entre ellos.

Para determinar cuáles son los tribunales, debe tenerse a la vista el 5 COT, que distingue entre tribunales ordinarios, especiales y arbítrales.

1.1 Tribunales Ordinarios

El 5 COT establece los siguientes como tribunales ordinarios.

1. **CORTE SUPREMA**: Máximo tribunal, tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de los demás, con las excepciones del 79 CPR (TC, TRICEL –tb regionales-, militares en tiempos de guerra). Tribunal colegiado, letrado, su competencia es general y se extiende a todo el territorio.

2. **CORTES DE APELACIONES**: Las hay 17, tienen como superior jerárquico a la Corte Suprema, y son superiores de los Juzgados de letras, Juzgados de Garantía, Tribunales de Juicios orales en lo Penal. Colegiados, letrados, ejercen su competencia *generalmente* sobre una región, teniendo su asiento en las comunas establecidas por ley.

3. **TRIBUNALES UNIPERSONALES DE EXCEPCIÓN**: Unipersonales, letrados conocen de materias específicas, conformados por :
   a. Presidente Corte Suprema
   b. Ministro Corte Suprema
   c. Presidente Corte de Apelaciones
   d. Ministro Corte de Apelaciones

4. **JUECES DE LETRAS**: Unipersonales, letrados, tienen como superior a la Corte de Apelaciones respectiva, ejercen su competencia generalmente para conocer de la generalidad de los asuntos en primera y única instancia, tienen asiento en una comuna y ejercen su competencia sobre la comuna o agrupación.

5. **JUZGADOS DE GARANTÍA:** Letrados, compuestos por uno o más jueces tienen como superior a la CAA respectiva, ejercen su competencia unipersonalmente para conocer de la generalidad de asuntos penales en cuanto a la aseguración de los derechos del imputado, como para conocer de los procedimientos abreviados y simplificados.

6. **TRIBUNALES DE JUICIO ORAL EN LO PENAL**: Colegiados, tienen como superior a la CAA, conocen y fallan los juicios orales penales en única instancia, asiento en la comuna y ejercen su competencia sobre la comuna o agrupación.

1.2 TRIBUNALES ESPECIALES

Hay que distinguir dos grupos:

PARTE DEL PODER JUDICIAL: Son parte del poder judicial, rige para ellos el COT supletoriamente a su legislación especial.

1. JUZGADOS DE FAMILIA
2. JUZGADOS DE LETRAS DEL TRABAJO, Y JUZGADOS DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL.

3. JUZGADOS MILITARES EN TIEMPOS DE PAZ

I. NO PARTE DEL PODER JUDICIAL

Son muchos, los más relevantes son:
1. JUZGADOS POLICÍA LOCAL
2. MILITARES EN TIEMPOS DE GUERRA
3. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Subcontralor en primera instancia, Tribunal de cuentas en segunda (integrado por el Contralor General de la República y dos abogados designados por el Presidente), conoce de juicios de cuentas fiscales.
4. TRIBUNAL DE LIBRE COMPETENCIA
5. DIRECTOR REGIONAL SII: Primera o única instancia, reclamaciones de contribuyentes y denuncias por infracciones tributarias.

1.3 TRIBUNALES ARBITRALES

Se llaman árbitros los jueces nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio, para la resolución de un asunto litigioso. Su clasificación atiende a dos factores: cómo deben resolver, y de acuerdo al procedimiento.

1. **ÁRBITROS DE DERECHO**: Deben fallar de acuerdo a la ley, y se someten a ella en la tramitación y pronunciamiento de la SD.
2. **ÁRBITROS ARBITRADORES**: Deben fallar conforme a lo que la prudencia y equidad les dictare, en cuanto a la tramitación y pronunciamiento, se someten a las condiciones del compromiso, o a las normas mínimas del CPC.
3. **ÁRBITROS MIXTOS**: Deben fallar como los de derecho, pero en el procedimiento actúan como arbitradores.

2. Normas para determinar el Tribunal competente.

Se aplican las siguientes reglas de descarte:

2.1 Arbitraje (prohibido, obligatorio, facultativo)

Debe determinarse si el legislador ha establecido que el conflicto es de *arbitraje prohibido*: (a) alimentos, (b) separación de bienes, (c) penales, (d) Materias de Juzgado de Policía Local, (e) entre representante legal y su representado, (f) materias en las que debe ser oído el MP.

En seguida, se determina si el asunto es de *arbitraje obligatorio*. En tal caso, la resolución del conflicto corresponde exclusivamente al árbitro: (a) liquidación Sociedad Conyugal, colectiva o Sociedad en comandita civil, comunidades (b) partición; (c) juicios sobre cierres de cuenta (d) diferencias entre socios SA, colectivas o SEC comerciales, asociados participación (d) residual.

Por último se examina si se ha celebrado o no un compromiso entre las partes, en cuyo caso estamos frente a un *arbitraje facultativo*.

2.2 Tribunal especial

No procediendo arbitraje, se revisa si se ha establecido un tribunal especial para conocer del asunto, en cuyo caso se acude ante él.

2.3 Tribunal Ordinario

Residual, tienen competencia general para conocer de todos los asuntos judiciales que se susciten en el orden temporal, dentro del territorio de la república. Habrá que volver a distinguir dentro de ellos:

I. JERARQUÍA, COMPETENCIA ABSOLUTA

Si corresponde conocer a los tribunales ordinarios, habrá que aplicar en primer lugar las reglas de competencia absoluta para determinar la jerarquía del tribunal ordinario que ha de conocer. Estas reglas son de orden público (indisponibles).

Elementos
1. Cuantía: Depende del valor de lo disputado.
2. Materia: Naturaleza del asunto disputado
3. Fuero: La calidad de las partes que intervienen, para efectos de elevar la jerarquía del tribunal. Se establece a favor de ciertas personas, atendida su dignidad. El fuero se clasifica:
   a. Mayor: El asunto se conoce por Ministro de Corte de Apelaciones como tribunal unipersonal de excepción, no se aplica en el sistema penal.
   b. Menor: Asunto se conoce por un Juez de letras.

Hay casos en que no cabe considerar la existencia de fuero para elevar la jerarquía del tribunal (133 COT). Estas reglas de competencia absoluta se aplican una en pos de la otra. Aplicadas, queda determinada la jerarquía. Cabe hacer presente que también ha de considerarse el tiempo para materias penales (cometidos delitos antes de la entrada de los TJOP en la región, se conocen por jueces del crimen).

II. COMPETENCIA DENTRO DE UNA JERARQUÍA, COMPETENCIA RELATIVA

Qué Corte de Apelaciones (CAA) o Juzgado de Letras (JL) debe conocer del asunto se determina por las reglas de competencia relativa. Tiene como elemento el territorio que no se reduce a un concepto geográfico, es cualquier aspecto que la ley considere para determinar el tribunal: son los diversos factores que considera el legislador para determinar el juez del lugar de una determinada jerarquía. Debe distinguirse entre asuntos penales y civiles, y dentro de éstos, los contenciosos y no contenciosos.

2.4 CIVILES CONTENCIOSOS

Las reglas se caracterizan por ser de orden privado, por tanto modificables por las partes mediante la prórroga de la competencia: acuerdo expreso o tácito de las partes por el que se otorga competencia a un tribunal que no es naturalmente competente para conocer del asunto en razón de territorio. Opera en primera instancia. Puede ser expresa o tácita.

2.4.1 Prórroga expresa

Puede contenerse en el contrato mismo, o en acto posterior, señalando con precisión al juez al que se someten.

2.4.2 Prórroga tácita

La que se deriva de ciertas conductas de las partes:
1. Del demandante: Por el hecho de ocurrir ante juez distinto en cualquier solicitud formulada por el actor (concepto genérico de demanda).
2. Del demandado: Por hacer, después de apersonado, cualquier gestión que no sea la de reclamar la incompetencia del juez.

Las reglas de descarte, son las siguientes:
1. Prórroga: Si existe, se atiende a ella.
2. Disposiciones especiales: Habiéndolas, deberán aplicarse.
3. Naturaleza de la acción: Según sea inmueble (juez del lugar en que se pacta la obligación, o el del lugar en que se encuentra el inmueble y si son varios, ante cualquiera de ellos, la elección es del demandante), mueble (domicilio del demandado) o mixta (hay muebles e inmuebles, corresponde el juez del lugar del inmueble).
4. En subsidio, el domicilio del demandado. Sin perjuicio de las excepciones, y las reglas especiales.

2.5 CIVILES NO CONTENCIOSOS

Las reglas se caracterizan por ser de orden público, no cabe, en consecuencia, la prórroga. Las reglas son:
1. Disposiciones especiales: Habiéndolas, se aplican.
2. En subsidio, domicilio del interesado o solicitante.

III. REGLAS DE DISTRIBUCIÓN DE CAUSAS Y EL TURNO

Son las que permiten determinar cuál es el tribunal competente luego de aplicar las reglas de competencia absoluta y relativa si aún existe más de un tribunal competente. No son reglas de competencia relativa, sino medidas de orden establecidas en uso de las facultades económicas que no obstante son de orden público.

En asuntos civiles contenciosos

Previamente, debe determinarse si los tribunales están o no en comunas asiento de Corte.
1. No son asientos de Corte: Incisos 1, 2, 4 175 COT
2. Asientos de Corte: 176, regla de distribución de causas.

En asuntos civiles no contenciosos

Se aplican siempre la regla del turno, independiente de si son o no asiento de corte las comunas. De acuerdo al Auto Acordado de 1991 de la CAA de Santiago, estas materias se ingresan a la oficina de distribución para su incorporación y distribución entre los juzgados de turno en la semana de su presentación.

3. Normas para determinar el procedimiento

3.1 En un asunto civil Contencioso

1. **Procedimiento especial**: Si el legislador ha establecido uno, éste debe aplicarse. La regla general es que los tribunales especiales tengan también un procedimiento especial, pero también se da a propósito de procesos ordinarios (cobro deudas hipotecarias, ley de bancos; interdictos posesorios; casos de aplicación especial del sumario).
2. **Hipótesis general del sumario**: Si por la naturaleza de la acción deducida se exige una tramitación rápida para ser eficaz, se aplica el sumario (680 CPC).
3. **Residualmente, el Juico Ordinario**: Se refiere al de mayor cuantía.

3.2 En un asunto civil No Contencioso

1. Procedimiento especial: Si existe, se aplica éste.
2. Procedimiento general del Título I del Libro IV del CPC.

4. REGLAS ESPECIALES DE COMPETENCIA: COMPETENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA

Para determinar si un tribunal es competente o no para conocer de un asunto determinado, el legislador ha dispuesto dos órdenes de reglas, a saber, las reglas de competencia absoluta y de competencia relativa. Por último, existe un tercer orden general de reglas de competencia aplicables a *todos* los conflictos conocidos por los tribunales establecidos por la ley, sin importar la naturaleza del conflicto o la jerarquía del tribunal.

Sobre el punto, cabe destacar que dado que la jurisdicción es un concepto unitario, no admite clasificación, cuestión que no ocurre en la competencia, la que puede clasificarse en absoluta o relativa en cuanto a la determinación del tribunal competente.

4.1 Competencia Absoluta

Aquella que persigue determinar la jerarquía del tribunal, dentro de la estructura piramidal, para conocer de un asunto.

Las reglas de competencia absoluta determinan la *jerarquía* del tribunal que va a conocer del asunto determinado que le es sometido. Así estas reglas, vienen a indicarnos si un asunto judicial determinado debe ser de la competencia de un juez de letras, un juez de Garantía, un tribunal oral en lo penal, de una Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema, o un tribunal unipersonal de excepción.

4.1.1 ELEMENTOS QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA ABSOLUTA

I. CUANTÍA

La cuantía viene dada por el monto de lo disputado y es de mínima importancia para determinar el tribunal competente dado que han sido suprimidos los antiguos juzgados de letras de menor cuantía, los juzgados de subdelegación y los juzgados de distrito, en los cuales sí se atendía a dicho elemento. No obstante lo anterior, aún es un factor relevante en otras materias tales como:

1. Procedimiento aplicable: En materia civil existe un procedimiento de mayor cuantía (juicio ordinario), uno de menor cuantía y otro de mínima. A partir de la dictación de la Ley Nº 19.594, que elevó los valores, el procedimiento de menor cuantía adquirió mayor vigencia.
2. Artículo 45 COT: Conforme a lo establecido en esta norma, según si la cuantía es superior o inferior a 10 UTM, el juez de letras conocerá en primera o en única instancia las causas civiles o de comercio de que se trate.

¿Cómo se determina la cuantía en juicios civiles? Hay que distinguir los asuntos que son susceptibles de apreciación pecuniaria de los que no lo son.

No susceptibles

El 130 COT señala algunos ejemplos e indica que se mirarán como asuntos de mayor cuantía. El 131 indica dos casos en que la cuantía se mira siempre como mayor: derecho de goce de los créditos de finca acensuada y; todas las cuestiones relativas a quiebras.

Susceptibles

Se deben realizar una serie de distinciones:
Si el demandante acompaña o no documentos fundantes de su pretensión: Si acompaña y en ellos aparece el valor, se estará a ello. Para convertir las demandas en moneda extranjera, puede acompañarse un certificado de cambio emitido por un banco (máximo 10 días anterior a la presentación). Si el demandante no acompaña, se vuelve a distinguir:

a. Acción personal: 117 COT (también aplicable si en los documentos no consta el valor), la cuantía se determina por la apreciación que el demandante haga en su presentación.
b. Acción real: 118 COT, se estará a lo que las partes de común acuerdo determinen. Se presume de derecho que existe acuerdo (verdadera prórroga de la competencia absoluta) en tanto las partes hagan cualquier gestión que no sea alegar la incompetencia por cuantía. Si no hay acuerdo, se determina por peritos (119), cuyo informe es obligatorio en cuanto a su contenido.

¿En qué momento se determina la cuantía? Al presentarse la demanda, conclusión a la que se llega en aplicación de las reglas anteriores. Ella se compone del valor de la cosa u obligación, más todos sus accesorios, en tanto sea aplicable.

Si la cosa se deteriora o altera durante la instancia, no varía la determinación que se hubiere hecho con arreglo a la ley. Tampoco se altera la cuantía por los frutos o intereses devengados durante la tramitación, pero sí la afectan los debidos con anterioridad.

Habiendo reconvención, la cuantía debe determinarse sumando las sumas de ambas presentaciones, de modo que no se determina con la presentación de la demanda, en ese caso.

II. **MATERIA**

El segundo elemento determinante de la competencia absoluta, la materia, dice relación con la naturaleza jurídica del asunto controvertido, por ejemplo: civil, penal, etc. Además, dentro de cada naturaleza posible del asunto en cuestión podrá haber diversas clases o diferentes objetos sobre los cuales verse el juicio, lo cual será determinante para determinar la competencia del tribunal.

Este elemento juega un papel doble: sirve para determinar si el asunto en cuestión, por la materia en que incide, es de conocimiento de un *tribunal especial* – por ejemplo, un tribunal de familia conoce de una demanda de divorcio -, y sirve para determinar la *jerarquía* del tribunal que deba conocer del negocio en cuestión – por ejemplo, un Ministro de Corte actuando como tribunal unipersonal de excepción conocerá de las demandas civiles contra jueces de letras que pretendan hacer efectiva la responsabilidad civil del mismo resultante de sus funciones ministeriales-.

III. **FUERO**

Fuero es la dignidad de que gozan determinadas personas y, en tanto elemento de la competencia absoluta, ayuda a determinar la jerarquía del tribunal competente, *elevando dicha jerarquía en favor de aquella parte que no se encuentra constituida en dignidad*.

En *materia civil*, tanto los jueces de letras como un ministro de Corte de Apelaciones actuando como tribunal unipersonal de excepción conocen de ciertas causas en que son parte o tienen interés determinadas personas que gozan de fuero.

Tradicionalmente, el fuero se clasifica en fuero mayor y fuero menor.

1. Con arreglo al fuero mayor, el asunto debe ser conocido por un Ministro de Corte de Apelaciones como tribunal unipersonal de excepción (Art. 50 Nº 2 COT).
2. Con arreglo al fuero menor, el asunto debe ser conocido por un juez de letras (Art. 45 Nº 2 letra g COT).

El fuero judicial será suprimido, esto es, no considerado, en las hipótesis contempladas en los artículos 133 del COT y 827 del CPC, a saber:
1. Asuntos no contenciosos
2. Juicios de minas;
3. Juicios posesorios;
4. Juicios sobre distribución de aguas;
5. Particiones;
6. Los que se tramiten breve y sumariamente; y
7. Los demás que determinen las leyes.

Si en un juicio civil algunas personas gozan de fuero y otras no, el juicio siempre será de la competencia del tribunal que deba conocer de él en razón del fuero, lo cual constituye una aplicación del principio general de que, habiendo conflicto por diversidad de factores determinantes, prima el tribunal de más alta jerarquía.

4.2 Competencia Relativa

Conjunto de reglas que permiten determinar, una vez establecida la jerarquía conforme a las reglas de competencia absoluta, el tribunal preciso y determinado, dentro de esa jerarquía determinada, que debe conocer del asunto en cuestión.

El elemento constitutivo de la competencia relativa es uno solo: *territorio*. Dicho elemento puede revestir diversas formas, a saber: el lugar donde esté situado el bien objeto del litigio, el domicilio del demandado, el lugar donde se reclama el cumplimiento de la obligación, el domicilio del alimentante o alimentario a elección del primero en una demanda de alimentos mayores, el lugar donde se abre la sucesión, etc.

Estas normas son de orden privado y en consecuencia, son renunciables o modificables por las partes.

1. En asuntos contenciosos civiles, la regla general es que el juez competente para conocer de una demanda civil sea el del domicilio del demandado, conforme al artículo 134 del COT, sin perjuicio de las excepciones contenidas en el título VII.4 del mismo cuerpo legal (artículos 135 y siguientes) y demás excepciones legales.
2. En asuntos no contenciosos civiles, la regla general está contenida también en el artículo 134 del COT y consiste en que será competente el juez del domicilio del interesado en la gestión, con la misma salvedad que se advierte para los asuntos contenciosos.

Entonces, no habiendo prórroga de la competencia, ni norma especial, aplicamos las normas generales citadas con anterioridad.

5. DISTRIBUCIÓN DE CAUSAS Y TURNO.

Una vez determinado que tribunal dentro del escalafón jerárquico y de que comuna conocerá del asunto, habrá que determinar qué tribunal dentro de todos aquellos competentes conocerá específicamente del asunto.

Si se trata de un asunto contencioso civil: Hay que distinguir si el lugar es o no asiento de Corte:

1. El lugar en que hay dos o más tribunales competentes no es asiento de Corte de Apelaciones, se establece un *turno* entre todos ellos. Cada juez deberá conocer de los asuntos judiciales que se promuevan durante el turno, el cual se establece por semanas, y seguirá conociendo de ellos hasta su conclusión.
2. Lugar de asiento de Corte de Apelaciones, deberá presentarse a *distribución de causas* ante la Secretaría de la Corte de Apelaciones toda demanda o gestión judicial que se iniciare y que deba ser conocida por alguno de los jueces de su dependencia. Se presentan en la Secretaría de la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de que el presidente de dicho tribunal, previa cuenta del Secretario, designe el tribunal concreto a quien corresponderá su conocimiento, asignando a cada causa un número de orden según su naturaleza, y dejando constancia en un libro que no puede ser examinado sin autorización del tribunal (caso de secreto relativo). En Santiago, por Auto Acordado de 29 de Diciembre de 1989, se realiza un distribución computacional, para lo cual se exige una presuma o antesuma en los escritos de las demandas, haciendo más expedito el trámite.

Si se trata de un asunto no contencioso civil*:* conocerá el juez de turno, sea que en el lugar respectivo exista Corte de Apelaciones o no. Este turno será semanal.

Una vez establecido el tribunal competente conforme a las reglas de competencia absoluta y relativa, serán aplicables las reglas generales de competencia.

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO

1. El Proceso

NOCIONES GENERALES

El concepto genérico de proceso es el *estado dinámico* de cualquier fenómeno. Etimológicamente, significa avanzar, ir hacia adelante. En derecho procesal es la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión.

Es una institución de carácter teleológico: su fin es la dictación de una sentencia que resuelva el asunto. Se vincula con el ejercicio de la función jurisdiccional, y una vez constituido, se produce una situación jurídica diversa a la que se tuvo en principio.

1.1 Debido Proceso Legal

Como cuestión previa, debe tenerse en cuenta que la garantía se orienta al proceso y no al procedimiento. Este concepto genérico se encuentra plasmado en nuestra Constitución, en su artículo 19 N° 3: *Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.*

El texto es aplicable a cualquier órgano que ejerza jurisdicción, que cumpla funciones que afectan los derechos de las personas. La expresión *sentencia* debe entenderse en un sentido amplio, no exclusivo a las judiciales. Del precepto podemos determinar los requisitos para que la resolución de autoridad sea válida:

1. Existencia de un proceso previo, legalmente tramitado. No es legítimo el ejercicio de la jurisdicción en caso contrario.
2. El proceso debe desarrollarse para permitir la dictación de la sentencia que resuelva el conflicto, siempre a través de un procedimiento racional y justo, que es labor del legislador.

En la redacción de la CPR se dejaron de enumerar las garantías específicas de un debido proceso, por evitar la omisión. No se usó la frase *debido proceso* para evitar la dependencia a la doctrina anglosajona, en cuanto a la determinación de sus elementos. Sin embargo, se dejó constancia en actas de lo que se consideró como garantías mínimas: (a) permitir oportuno conocimiento de la acción; (b) adecuada defensa; y (c) producción de la prueba correspondiente.

2. Clasificación del proceso

Con esta clasificación no se contradice en modo alguno la noción de unidad del proceso. Más bien se refiere a los procedimientos, entendidos como una agrupación de normas que regulan el desenvolvimiento del proceso.

Civiles

Entendido como todo lo que no es penal. Hay dos grandes categorías:

1. **De cognición**: Se distinguen los siguientes:
   a. Ordinarios
      i. Meramente declarativos
      ii. Constitutivos
      iii. De condena
   b. Especiales
   c. Sumarios
   d. Cautelares
2. **De ejecución**: Pueden distinguirse los ordinarios, especiales, supletorios e incidentales.

2.1. Clasificación de los procedimientos civiles

I. COGNICIÓN

En los procesos de cognición, en cualquiera de sus variantes, la finalidad es la declaración de un derecho, la constitución de una relación jurídica, o la declaración de la responsabilidad a ejecutar una prestación. Podemos distinguir tres clases de clases:

1. **De declaración de mera certeza:** Su fin es la declaración de un derecho, reconocer una situación jurídica preexistente, sin que se imponga al demandado ninguna condena ni se le solicite la modificación de una situación determinada. No se crea una relación jurídica nueva, sino que precisa el alcance o la existencia de la misma.

   Se busca eliminar una situación de incertidumbre, cuando exista un interés jurídico del demandante (v.gr., declaración de inaplicabilidad). La sentencia produce cosa juzgada, pero dado que no contiene la condena de una determinada prestación, no requiere del ejercicio de la acción de cosa juzgada para exigir su cumplimiento.

2. **Constitutivos:** Las sentencias declaran derechos, pero además producen un nuevo estado jurídico, creando, modificando o extinguiendo un estado jurídico. No son tampoco susceptibles de ejecución, lo perseguido se satisface con la sola sentencia. Acción de reclamación de filiación, por ejemplo. Se dice que acá el juez cumple la función jurisdiccional (entendida como *decir el derecho*) y además cumple una función *creadora* de derecho, mediante su sentencia.

3. **De condena:** Además de declararse un derecho, se impone al demandado el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer. No permite, por sí sola, la satisfacción de la pretensión, como ocurre en los casos anteriores. Toda sentencia condenatoria sirve de título ejecutivo.

Se clasifican también en:
1. **Ordinarios**: Aquel que debe aplicarse siempre al desenvolvimiento de un conflicto, salvo disposición en contrario (2 CPC).
2. **Especiales**: Es aquel que sólo se aplica a los asuntos para los que ha sido expresamente previsto.
3. **Sumarios:** Participa de características de ambos, teniendo una aplicación general (cuando por la naturaleza de la acción deducida…) y especial, toda vez que la ley lo haga aplicable.
4. **Cautelares:** Demandante está facultado para impetrar medidas que le aseguren el cumplimiento de su sentencia, eventualmente favorable.

II. EJECUTIVOS

Tienen por objeto obtener la plena satisfacción de lo establecido en la sentencia de condena o en la fuente de la obligación infringida, para quien cuenta con el título ejecutivo respectivo.

El procedimiento ejecutivo puede ser subsidiario al de condena, en el caso que el título que pretenda hacerse valer es precisamente la sentencia respectiva o bien puede ser directo, para el caso en que se cuente con el título ejecutivo. Los procedimientos ejecutivos pueden clasificarse en:
1. **Procedimientos ejecutivos de dación (obligación de dar):** Importan la entrega de un objeto determinado, sea en género o especie, en pago de la obligación de la que es acreedor el actor.
2. **Procedimientos ejecutivos de hacer o no hacer, de *transformación***: Buscan que se ejecute la obra o se deshaga lo hecho indebidamente.

Se clasifican también en:
1. **Ordinarios**: Juicio ejecutivo de mayor y mínima cuantía.
2. **Especiales**: Entre otros, el de cumplimiento de sentencias de desahucio y otros de arrendamiento, cumplimiento de la sentencia en juicio de hacienda, etc.
3. **Incidental:** Es el que se sigue ante el tribunal que dictó la sentencia en única o primera

instancia, dentro del año siguiente.
4. **Supletorios**: Para los casos en que no hay medios compulsivos para cumplir la sentencia, quedando a criterio del tribunal su decreto, principalmente a través de multas y arrestos.

3. Elementos del Proceso

Son de dos clases (sujetos y conflicto):
1. **Elementos subjetivos:** Las partes y el juez, sin perjuicio de existir otros intervinientes subjetivos que pueden llegar a ser partes (v.gr. cuando el denunciante se transforma en querellante).
2. **Elemento objetivo:** El conflicto sometido a decisión del tribunal. Se integra por dos instituciones procesales trascendentes: la pretensión del actor, y las excepciones que haga valer el demandado.

3.1. ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL PROCESO

I. EL JUEZ

La calidad de sujeto en el proceso del juez depende de la doctrina que sobre la naturaleza jurídica del proceso se acepte (ver relación jurídica, las diversas intervenciones del juez). Sus misiones como elemento subjetivo son:
1. Recibe las presentaciones de las partes: Bilateralidad de la audiencia, además verifica la exactitud de las peticiones de las partes por el examen de las pruebas: mediación o inmediación
2. Resuelve o provee las presentaciones de las partes como medio de hacer avanzar el proceso.
3. Pondera el valor de la prueba que rinden las partes
4. Su gran misión es fallar, es decir, originar el acto jurídico procesal de la sentencia.

II. LAS PARTES

Desde la doctrina de la relación jurídica, son partes los sujetos de la relación procesal. Es diferente el concepto de partes en la relación sustancial (partes en un contrato de compraventa) al concepto de partes en la relación procesal (parte en juicio). Importa determinar quién es parte, pues los efectos de la sentencia se aplican a ellos.

Procesalmente, se define como todo aquel que pide o frente al cual se pide en juicio la actuación de la ley en un caso concreto.

Demandante: Quien promueve o en cuyo nombre se promueve el proceso.
Demandado: Quien es llamado o provocado a tomar parte del proceso, por hecho de otro.

3.2. CLASIFICACIÓN DE LAS PARTES

1. **Directas u originarias**: Demandante (actor) y demandado (reo).
2. **Indirectas o derivadas:** Terceros (coadyuvantes, excluyentes, etc.).

3.3. CAPACIDAD PROCESAL

Para comparecer se requiere capacidad. El CPC nada regula. Por ello, debemos recurrir al CC o CP, según la naturaleza de la acción. En el antiguo CPP sí existían normas. Para ser parte, se requieren dos condiciones:
1. Ser sujeto de derechos
2. No estar afectado por ninguna incapacidad. Careciendo de capacidad de ejercicio, podrá ser parte, pero por medio de sus representantes legales. Es necesario tener capacidad procesal

La capacidad procesal es la facultad para comparecer en juicio, para realizar actos procesales con efectos jurídicos en nombre propio o por cuenta de otros. No sólo es la capacidad de

ejercicio civil, ya que teniendo ésta puede no tenerse la procesal.

Elementos de la capacidad:
1. Capacidad para ser parte (de goce): Se refiere a la capacidad para ser sujeto en el proceso, y es inherente a toda persona, basta ser sujeto físico y vivo (o una sucesión), incluyéndose las personas jurídicas.
2. Capacidad procesal (de ejercicio): Facultad para comparecer en juicio, para realizar actos procesales con efectos jurídicos en nombre propio o ajeno. Los incapaces intervienen a través de sus representantes legales, cumpliéndose los requisitos legales.
3. Ius postulandi: Es la capacidad para que la actuación judicial sea correcta; se traduce en la necesidad de cumplir dos requisitos procesales: patrocinio y poder

3.4. PATROCINIO

Contrato solemne por el que las partes o interesados en un asunto, encomiendan a un abogado la defensa de sus pretensiones ante los Tribunales de Justicia. Es un mandato, pero no puede confundirse con el mandato judicial, se exige en el artículo 1º de la ley 18.120, en relación con el 4º CPC.

3.4.1. REQUISITOS PARA SER PATROCINANTE

Ser abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, una persona natural que posea el título de abogado

3.4.2. FORMA DE CONSTITUIRLO

Se trata de un contrato solemne que se constituye sólo de la manera señalada por la ley: 1º inc. 2º ley 18.120. Se entenderá cumplida la obligación de constituirlo, cuando en la primera presentación de cada parte o interesado, el abogado ponga su firma indicando además su nombre, apellidos y domicilio. Con la firma en el escrito se configura el patrocinio. El patrocinio se exige en una etapa determinada del asunto: no se exige en el curso del juicio respecto de cada presentación, sino al momento de hacerse la primera presentación en un juicio seguido ante los tribunales chilenos.

En el nuevo proceso penal, tratándose de Defensores Públicos, éste se entiende constituido por el sólo ministerio de la ley (54 Ley de Defensoría Penal Pública).

3.4.3. SANCIONES AL INCUMPLIMIENTO

Si la primera presentación se efectúa sin contener el patrocinio, el escrito no podrá ser proveído y se tendrá por no presentado para todos los efectos legales (1, inc. 2 ley 18.120). Las resoluciones dictadas a este respecto no son recurribles.

3.4.4. DURACIÓN

Constituido en la primera presentación, cubre todo el juicio, hasta el cumplimiento de la sentencia. Sin perjuicio de ello, se entenderá que dura mientras en el expediente no conste su cesación: muerte, renuncia, revocación. Excepcionalmente, hay recursos que a pesar de presentarse después de la primera presentación, requieren del patrocinio específico de un abogado:
1. Recurso de Queja: Se exige nuevo patrocinio, por estimarse que se trata de un asunto separado al que está conociendo. En todo caso, nada impide que sea el mismo abogado designado anteriormente.
2. RC, forma y fondo: Requieren de patrocinio de un abogado que no sea procurador del número, 772 inc. final CPC.

3.4.5. FACULTADES DEL PATROCINANTE

Esencialmente el patrocinio se refiere a la defensa del asunto. La realización de las defensas se manifiesta:
1. En primera instancia: En los hechos, la realiza el mandatario, pero orientado por el

patrocinante.
2. Ante tribunales colegiados: Las defensas orales las hacen los abogados. Hasta hace poco, sólo los abogados podían alegar. Hoy también pueden hacerlo postulantes en práctica, pero sólo en CAA y Marciales (nunca en CS), 527 COT.

La facultad del patrocinante de asumir la representación de la parte, puede encontrarse en diversas situaciones:
1. En ciertos casos, se exige la actuación personal de la parte, el patrocinante no podrá representar (v.gr. absolución posiciones).
2. En ciertos casos, la ley exige que el acto se realice por el apoderado, sin que el patrocinante pueda asumir la representación.
3. La representación del patrocinante puede surgir por una actuación, una gestión o trámite del proceso. 1º inc. 3º ley 18.120. Anteriormente se limitaba a casos urgentes, anormales, sin poder ser permanente en su ejercicio.

3.4.6. TÉRMINO DEL PATROCINIO

1. **Cumplimiento o desempeño del encargo**: Forma normal de terminación.
2. **Revocación**: Acto por el que el patrocinado pone fin al patrocinio vigente. Normalmente se designa un nuevo patrocinante, quien tiene dos obligaciones: comunicar la revocación a su colega y encargarse que éste reciba sus honorarios profesionales, la revocación solía ser una forma por la que se evitaba el pago de honorarios.
3. **Renuncia:** Notificada al patrocinado junto con el estado del proceso. La renuncia no produce efectos por su sola presentación al tribunal: debe comunicárselo al cliente. El patrocinante mantiene su responsabilidad hasta por el término de emplazamiento, salvo que se haya designado patrocinante previamente (1, inc. 4º let 18.120).
4. **Muerte o incapacidad del abogado:** Deberá nombrarse otro en la primera presentación posterior a este evento. Cabe señalar que la muerte del patrocinado no extingue el patrocinio, el abogado deberá seguir prestando sus servicios a su sucesión.

3.5. TERCEROS

Aquellas personas que no están vinculadas expresa y directamente a un conflicto promovido ante el órgano jurisdiccional, pero que actúan al interior del procedimiento tendiente a resolver ese conflicto. Se clasifican en:

1. **Terceros indiferentes**: A quienes no afecta de modo alguno ni el proceso, ni la sentencia. No son terceros, según la definición.
2. **Terceros interesados**: Sin ser partes directas en un proceso, ven afectados sus derechos a causa del proceso, por lo que se les autoriza a participar. Hay tres formas de intervención:
   a. **Vía adhesiva, terceros coadyuvantes:** Personas que tienen un interés actual en su resultado, defendiendo pretensiones armónicas y concordantes con los de una de las partes directas. La doctrina ha dicho que la intervención en el juicio del tercero coadyuvante, debe tramitarse como incidente, a fin de dar a la otra parte la oportunidad de hacer valer las objeciones que le pudiere caber dicha intervención. Pueden actuar en primera y segunda instancia e incluso en RC. Al hacer valer pretensiones compatibles con alguna de las partes, debe actuar con procurador común.
   b. **Por vía principal, terceros independientes***:* Tienen un interés independiente del que han hecho valer las partes en juicio. Según doctrina y jurisprudencia, sin perjuicio del inc. final del 23 CPC, deberán obrar separadamente y no a través de procurador común. Quien compra un bien raíz sujeto a medida precautoria es tercero independiente.
   c. **Por vía de oposición, terceros excluyentes***:* Intervienen sosteniendo una pretensión incompatible con la de las partes. Se trata de un juicio distinto inserto en el proceso originario, como ocurre con las tercerías.

4. EL EMPLAZAMIENTO

El llamamiento con plazo hecho por el juez, citando a una persona para que comparezca en un proceso o instancia a manifestar su defensa o a cumplir con lo que se mandare. Otra, es la notificación que se le hace a la parte para que dentro de un determinado plazo haga valer sus derechos.

El emplazamiento siempre se encuentra compuesto de dos elementos:
1. Existencia de una NOTIFICACIÓN.
2. Transcurso del PLAZO para hacer valer los derechos

4.1 ELEMENTOS DEL EMPLAZAMIENTO EN LA PRIMERA O ÚNICA INSTANCIA

El emplazamiento en primera o única instancia constituye un trámite esencial para la validez del procedimiento (795 N° 1 CPC), so pena de incurrir en causal de Casación en la forma.

I. NOTIFICACIÓN VÁLIDA DE LA DEMANDA Y DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAIGA EN ELLA

Normalmente, la notificación de la demanda y su resolución deberá hacerse en forma personal, por cuanto usualmente será la primera gestión judicial, conforme al 40 CPC. Excepcionalmente, no deberá hacerse en forma personal, cuando el proceso se hubiere iniciado con anterioridad a la interposición de la demanda, por una medida prejudicial propiamente tal, probatoria o precautoria notificada al futuro demandado o mediante una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Se notificará por estado diario la demanda y la resolución que en ella recaiga, o por cédula si así lo ordena el tribunal.

Al actor o demandante, siempre se le notifica la resolución que recae sobre la demanda por medio del estado diario.

II. TRANSCURSO DEL PLAZO QUE LA LEY OTORGA AL DEMANDADO PARA HACER VALER SUS DERECHOS FRENTE A LA DEMANDA DEDUCIDA EN SU CONTRA

Este plazo se cuenta desde la notificación de la demanda. Su extensión varía de acuerdo al procedimiento. No existe un plazo de emplazamiento único, sino que varía en los diversos procedimientos. Algunos:
1. **Juicio ordinario:** 258 y 259 CPC, relevante, porque es de aplicación general, cuando no se expresa plazo diverso. El plazo será de:
   a. 15 días: Si el demandado es notificado en la comuna en que funciona el tribunal.
   b. 15 + 3 días: Es notificado dentro del territorio jurisdiccional, pero fuera de los límites de la comuna asiento del tribunal.
   c. 18 días + aumento de la tabla de emplazamiento: Si el demandado es notificado fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, sea dentro o fuera de Chile. La tabla es confeccionada por la CS cada 5 años.
2. **Juicio sumario:** El plazo se cuenta desde la última notificación (normalmente es la del demandado) y será de:
   a. 5 días: Cuando el demandado es notificado en la comuna donde funciona el tribunal.
   b. 5 días + aumento de la tabla de emplazamiento: Cuando sea notificado fuera del territorio jurisdiccional del tribunal.

En juicio sumario, el plazo en es para que las partes comparezcan ante el tribunal a un comparendo de discusión en el que el demandante ratifica su demanda y el demandado debe proceder a contestarla.

3. **Juicio ejecutivo:** El plazo se cuenta desde el requerimiento de pago, siendo un plazo individual para que el demandado presente su escrito de oposición de excepciones, será de:
   a. 4 días hábiles: Si el demandado es requerido dentro de la comuna donde funciona el tribunal
   b. 8 días: Si el demandado es requerido dentro del territorio jurisdiccional, pero fuera de la comuna que sirve de asiento.

c. 8 días más el aumento de la tabla: Cuando es requerido de pago fuera del territorio jurisdiccional

El 80 CPC otorga la opción al demandado rebelde para solicitar que se declare la nulidad de todo lo obrado en caso de acreditar que no se le ha hecho llegar las copias de la demanda y su resolución, o que ellas no son exactas en su parte sustancial.

4.2. EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN VÁLIDA DE LA DEMANDA

A partir de la notificación válida de la demanda se configura el primer elemento del emplazamiento, generándose efectos procesales y civiles:

I. EFECTOS PROCESALES

1. El proceso pasa a tener existencia legal, creándose un vínculo entre las partes y con el juez (teoría relación jurídica).
2. Radica la competencia: Sólo respecto del demandante, pues el demandado aún podría alegar la incompetencia del tribunal.
3. Precluye la facultad del demandante de retirar la demanda: Sólo puede desistirse de la demanda, lo que produce cosa juzgada.
4. Nace la carga de hacer avanzar el procedimiento: Si las partes permanecen inactivas, sin realizar gestiones útiles para dar curso al proceso por un lapso que exceda los 6 meses contados desde la última resolución recaída en gestión útil, el demandado podrá pedir el abandono del procedimiento. No extingue las pretensiones, ni produce cosa juzgada, pero se pierde todo lo obrado, incluida la notificación, con las consecuencias que ello tiene para interrumpir civilmente la prescripción.
5. La sentencia declarativa produce efectos desde que se notifica la demanda. En cambio, la sentencia constitutiva producirá sus efectos desde que se notifica la sentencia misma.
6. Se genera el estado de litis pendencia (303 CPC). Se puede oponer como excepción dilatoria.
7. Efectos al interior del proceso:
   a. Carga del demandante de llevar adelante el procedimiento, so pena del abandono del procedimiento
   b. El demandado tiene la carga de la defensa
   c. Se genera la carga de la prueba
   d. El tribunal debe dictar providencias para dar curso al procedimiento, y una vez terminada la tramitación deberá dictar sentencia. El incumplimiento de lo anterior, posibilita la interposición de una queja disciplinaria (y no RQ).

II. EFECTOS CIVILES

1. Constituye en mora al deudor: 1551, N° 3 CC.
2. Transforma los derechos en litigiosos: Para efectos de su cesión, 1911 CC.
3. Interrupción civil de la prescripción: 2503, 2518, 2523 CC.
4. Transforma la prescripción extintiva de corto tiempo en largo tiempo: 2523 CC.
5. Impide que el PPC sea calificado de suficiente por el tribunal: Ello, en la gestión voluntaria, de modo que debe procederse al juicio que se hubiere iniciado o se encontrase pendiente, de acuerdo al 1603 CC.

5. LA PARALIZACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

5.1. LA PARALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Inactividad de hecho de las partes y del tribunal, sin que exista ninguna resolución o disposición legal que les impida actuar dentro del procedimiento.

Si las partes nada hacen, el procedimiento permanecerá paralizado, en virtud del principio dispositivo que rige las gestiones civiles. Prolongada por más de 6 meses, puede dar lugar al abandono del procedimiento, a petición de parte, situación que produce la pérdida de lo obrado

en ese proceso, pero no de la pretensión hecha vale en él.

5.2. LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

En los procesos civiles las partes pueden, de común acuerdo, suspender el procedimiento por una sola vez en cada instancia, por un plazo máximo de 90 días (64 inc 2º).

Tiene su origen en una convención de carácter procesal. Tiene un carácter acotado por el legislador, puede producirse sólo en los casos en que se permite por ley.

El efecto que genera el acuerdo de las partes (generalmente mediante la presentación de un escrito común), es que los plazos que estuvieren corriendo se suspenderán al presentarse el escrito, para continuar corriendo vencido el plazo de suspensión acordado.

Sin perjuicio de la suspensión de común acuerdo, puede también puede producirse con motivo de la dictación de ciertas resoluciones:

1. En primera instancia, cuando se concede un recurso de Apelación en ambos efectos: El efecto suspensivo, como su nombre lo indica, suspende la competencia del tribunal inferior (191 CPC).
2. Recursos de casación: La regla general es que su concesión no suspende la tramitación del procedimiento ante los tribunales inferiores (774 CPC).

5.3. LA EXTINCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Lo normal es que un proceso termine con la sentencia definitiva. Sin embargo, existen medios anormales de poner fin al proceso como lo son la transacción, avenimiento y conciliación total, desistimiento, abandono del procedimiento.

6. LA ACCIÓN, LA PRETENSIÓN, LA DEFENSA Y LA CONTRAPRETENSIÓN

6.1. ACCION

El elemento objetivo del proceso lo constituye el conflicto, cualquiera sea la naturaleza jurídica que se acepte respecto de aquél. Se sabe que un litigio es un conflicto intersubjetivo de intereses jurídicamente trascendente, reglado o reglable por el derecho objetivo, y caracterizado por la existencia de una pretensión resistida.

El proceso pretende resolver el litigio y para ello es necesario que éste se origine, lo cual se hace mediante el ejercicio de una acción, la cual pone en marcha el aparato jurisdiccional. Es aquí donde debe tenerse presente el principio de la pasividad de los tribunales: los tribunales no pueden ejercer su ministerio sino a petición de parte, salvo en los casos que la ley los faculte para proceder de oficio (10 COT).

La acción se dirige al Estado y no al adversario. Por tanto, la acción procesal es el mecanismo que la Constitución Política de la República y la ley pone a disposición de las partes para traspasar el conflicto al proceso; la pretensión es el derecho de las partes para solicitar al tribunal una decisión jurisdiccional favorable a sus intereses en la solución final del proceso. Es usual que acción y pretensión sean confundidas. Ello se ha debido a que su titularidad corresponde a una misma persona y a que generalmente las dos van contenidas en un mismo acto: la demanda.

6.2. CONCEPTO, REQUISITOS Y EFECTOS DE LA PRETENSIÓN

Es una declaración de voluntad por la que se solicita una actuación de un órgano jurisdiccional frente a persona determinada y distinta del autor de la declaración. Se busca exigir la subordinación del interés ajeno al propio. Es un acto, algo que se hace, pero no que se tiene, es decir, no es un derecho. Es una manifestación de voluntad en el sentido de que por ella se expone lo que el sujeto *quiere* y no lo que sabe o siente, y se valida por medio del derecho a que hace referencia.

6.2.1. ESTRUCTURA

1. **Elementos subjetivos:**
   a. El órgano jurisdiccional: Debe contar con jurisdicción y competencia objetiva y subjetiva.
   b. El actor: Debe contar con capacidad para ser parte, capacidad procesal, ius postulandi y legitimación activa para obrar
   c. El demandado: Debe ser capaz para ser parte, tener capacidad procesal y con legitimación pasiva para obrar, sin que se requiera para formular la pretensión respecto de éste que se determine quienes actuarán por el sujeto pasivo, dando cumplimiento a los requisitos del ius postulandi.
2. **Elemento objetivo**: El bien litigioso que se pretende, que puede ser una cosa o una conducta.

6.2.2. EFECTOS DE LA PRETENSIÓN

1. Engendra el proceso: Por cuanto la manifestación de voluntad normalmente constituirá su primer acto. Nada impide que un proceso comience sin pretensión (medidas prejudiciales, 288).
2. Determina el mantenimiento del proceso: Se dice que mantiene en vida al proceso, sin perjuicio de que la pretensión puede mutar, por ejemplo, cuando cambia el sujeto activo por la cesión de derechos litigiosos. Es un efecto conservador, pues si no existe pretensión, el proceso se extingue necesariamente.
3. Determina la conclusión de un proceso: Cuando la reclamación deja de existir por algún acontecimiento jurídico que tenga signada dicha eficacia, el proceso debe terminar.

6.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA PRETENSIÓN PROCESAL

1. Se materializa través de un acto procesal
2. Derecho exclusivo del sujeto activo. Muy excepcionalmente puede ser el sujeto pasivo quien acciona. Así ocurre en la demanda de jactancia (269 a 272) y la acción forzada del 21 CPC.
3. Se dirige contra el sujeto pasivo: demandado o querellado.
4. Se falla en sentencia definitiva, al final de cada instancia.
5. Mira al interés particular del pretendiente, lo cual lo distingue con la acción, que tiene un interés social comprometido.

7. LA DEFENSA DEL DEMANDADO

En sentido lato, la defensa del demandado es el poder jurídico del demandado de oponerse a la pretensión que el actor ha formulado frente a él y ante el órgano jurisdiccional. El derecho de excepcionarse o defenderse entendido en forma genérica, corresponde a un derecho de acción, entendido éste último igualmente en forma genérica.

7.1. FORMAS DE DEFENSA.

Ante una demanda, el sujeto activo puede inaccionar o reaccionar. Sus posibles actitudes son:

I. REBELDÍA O CONTUMACIA

El demandado asume una actitud pasiva, manteniéndose inactivo, sin hacer nada. La rebeldía no implica una aceptación de la pretensión hecha valer en la demanda; por el contrario, implica una contestación ficta en la que se tienen por negados genéricamente los fundamentos de su pretensión. Ello importa que el actor deba probar los hechos en que funda su pretensión.

En primera instancia el demandado rebelde debe ser considerado respecto de cada trámite, notificándosele las resoluciones que se dictaren, y debe acusársele la rebeldía respecto de cada trámite cuando sea procedente por tratarse de plazos no fatales para que el demandado realice sus actuaciones.

En segunda instancia, al apelado rebelde (por el sólo ministerio de la ley, si no comparece), no se le notifican las resoluciones que se dicten, las que producen efectos respecto del apelado rebelde desde que se pronuncien. Sin perjuicio de ello, podrá comparecer en cualquier estado del recurso, pero no pro sí, sino que representado.

II. REACCIÓN.

Si el demandado comparece en el proceso, puede asumir las siguientes actitudes:

a) Allanamiento

Es una aceptación expresa del demandado a la pretensión hecha valer por el sujeto activo. Para que un mandatario judicial se allane, requiere la facultad especial del inc. 2° del 7 CPC. El allanamiento total (aceptación de todos los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión) no conlleva a la terminación del proceso, sino que libera al tribunal de recibir la causa a prueba, y se omite el término probatorio, y las observación, citándose a oír sentencia después del periodo de discusión. Si hay interés público, ni ese efecto produce. Si el allanamiento es parcial, deberá recibirse la causa a prueba de los puntos no aceptados.

b) Oposición a la pretensión

El demandado reclama la desestimación de la pretensión que formula el actor. Puede revestir las siguientes formas:

1. **La defensa negativa:** Consistente en la mera negativa, no lleva consigo afirmación de hechos nuevos. La carga de la prueba recae en el demandante, pues el demandado no está introduciendo hechos nuevos con el objeto de destruir la pretensión. Por último, estas defensas no deben ser analizadas en lo dispositivo del fallo, sólo en la parte considerativa.

2. **Las excepciones:** Son las peticiones del demandado que tienen eficacia extintiva, impeditiva o invalidativa del efecto jurídico afirmado como fundamento de la pretensión. Se clasifican en:
   a. **DILATORIAS**. Son las que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción (pretensión) deducida. Tienen un carácter taxativo, pero genérico, por cuanto en el numeral 6º se pueden comprender los vicios del procedimiento cuya corrección sea posible solicitar. Estas excepciones (a) deben hacerse valer en un mismo escrito, (b) antes de la contestación de la demanda y (c) dentro del término de emplazamiento. Suspenden la tramitación del procedimiento y deben ser resueltas una vez concluida la tramitación del incidente que generan.
   b. **PERENTORIAS**. Tienen por objeto destruir el fundamento de la pretensión e importan la introducción de un hecho de carácter impeditivo, modificativo o extintivo de la pretensión del actor. No suspenden la tramitación y se hacen valer en la contestación de la demanda. Una contestación con excepciones perentorias implica que la carga de la prueba va a recaer en el demandado, pues *introduce hechos nuevos*. Deben ser resueltas en la parte dispositiva de la Sentencia definitiva.
   c. **MIXTAS**. Aquellas que no obstante tener el carácter de perentorias, pueden ser ejercidas como dilatorias antes de la contestación. Son las de cosa juzgada y transacción. Formuladas, el tribunal puede fallarlas luego del incidente que generen, o estimarlas que son de lato conocimiento, en cuyo caso mandará contestar la demanda y se reservará el fallo de esas excepciones para la sentencia definitiva.
   d. **ANÓMALAS**. Las perentorias que pueden ser deducidas con posterioridad a la contestación de la demanda, durante todo el juicio, hasta la citación para oír sentencia en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda. Son las de prescripción, cosa juzgada, transacción y pago efectivo de la deuda (en un antecedente escrito). Deducidas en primera, después de recibida la causa a prueba, se tramitan como incidentes y se reservará la resolución para definitiva. Si se deducen en segunda, se sigue igual procedimiento pero el tribunal se pronunciará respecto de ellas en única instancia.

3. **La reconvención.** Se trata de una contrademanda del demandado frente al demandante, que se deduce utilizando el procedimiento judicial originado por iniciativa del demandante. Una actitud agresiva del demandado, haciendo valer una pretensión en contra del

demandante, quien pasa a ser sujeto pasivo respecto de ella. Si el demandado la deduce, amplía el ámbito objetivo del proceso, por introducir una nueva pretensión.

Se acepta por el principio de economía procesal. La oportunidad de deducir la reconvención es en la contestación. Se substancia y falla conjuntamente con la demanda principal. Debe ser notificada al demandante igual que la demanda primitiva, y éste puede asumir las mismas actitudes del demandado respecto a la demanda principal. Tiene los siguientes requisitos:

a. Que el tribunal tenga competencia para conocer de la reconvención estimada como demanda.
b. Que se encuentre sometida al mismo procedimiento de la demanda.

El CPC no ha establecido un vínculo de conexión entre la demanda y la contestación de la demanda diferente a la conexión subjetiva: la reconvención sólo puede ser deducida por el demandado en contra del demandante y no de un tercero.

8. LA FORMACIÓN DEL PROCESO

8.1. EL EXPEDIENTE Y SU FORMACIÓN

La formación del proceso se encuentra regulada en el Título V del Libro I del CPC. Más que estarse refiriendo con la voz “proceso” a éste como tal, se refiere a la materialidad en la cual se deja constancia de las diversas actuaciones judiciales que se van realizando durante el desarrollo de un procedimiento.

Proceso, en el sentido de expediente es el conjunto de escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presentan o verifican en el procedimiento.

En la formación del expediente se deben respetar ciertas reglas:

1. Las piezas se agregan en orden de presentación.
2. El secretario debe agregar la pieza al expediente, numerar cada foja en cifras y letras, lo que se verifica en la parte superior derecha. Sólo se exceptúan del cumplimiento de esta obligación, las piezas que por su naturaleza no pueden agregarse al proceso o que por motivos fundados se manden reservar fuera del proceso (34 CPC).
3. No se pueden retirar piezas sin decreto del tribunal (29 inc. 2°)

En caso de desglose, se debe poner una nueva foja en lugar de la que se retire, indicando el decreto que ordenó el desglose y el número y naturaleza de las piezas desglosadas. En el proceso penal, habrá que referirse, y la ley así lo hace, al registro (39-44 CPP)

8.2. LOS ESCRITOS

Acto solemne que contiene las solicitudes que presentan las partes al tribunal y que debe reunir los requisitos contenidos en la ley. La presentación de los escritos es la forma natural en la cual las partes se comunican con el tribunal para los efectos de formular sus diversas peticiones, en el procedimiento en el cual predomina el principio de la escrituración.

REQUISITOS

1. **Papel:** Hoy pueden presentarse en papel simple y blanco (no se exige ninguno en especial). Antiguamente fue papel sellado y luego papel proceso.
2. **Escrito propiamente tal**: El legislador sólo establece que el escrito debe encabezarse con una suma que indique el contenido o el trámite de que se trata. En general, podemos decir que en todo escrito se diferencian tres partes:
   a. Suma: Resumen del contenido o de las peticiones que se formulan al tribunal.
   b. Contenido: Individualización del tribunal, la parte solicitante, el proceso (rol y carátula), y el desarrollo del escrito. Generalmente se termina con un “por tanto”.
   c. Petición: Solicitud formulada

Existen ciertos escritos en los cuales el legislador se ha encargado de regular otros requisitos

especiales. Por ejemplo, en la demanda (254 CPC), contestación (309 CPC), en el Recurso de Apelación (189 CPC), etc.

Las demandas nuevas debe contener una “presuma”, indicando la materia, el procedimiento y el nombre completo y CI de las partes y sus apoderados. Luego de la suma, debe designarse el tribunal, a las partes, N° de rol y luego el desarrollo del escrito. Finalmente el escrito termina con una petición.

3. **Forma de presentación**: Junto con cada escrito debe acompañarse en papel simple, tantas copias como partes haya que notificar por el Estado Diario (salvo los que contengan solicitudes de mera tramitación como copias, desarchivos y otros; en aquellos referidos a apersonarse en el juicio; acusar rebeldías; pedir apremios, prórrogas de términos; señalamiento de vistas y sus suspensiones).

   En caso de tener que notificarse personalmente o por cédula no es necesario dejar copia, el receptor es quien notificará. Si no se entregan copias o si éstas resultan disconformes sustancialmente con la original (cuestión que debe confrontar el secretario), la ley establece las siguientes consecuencias:
   a. No le corre plazo a la parte contraria
   b. Debe imponerse una multa a la parte (de ¼ a un sueldo vital)
   c. Debe apercibírsele para que las acompañe dentro de tercero día so pena de tenerlo por no presentado (31).
4. Lugar de presentación: Al tribunal por intermedio del secretario (30).
5. Formalidad de recepción: El secretario debe estampar en cada foja la fecha y su media firma o un sello autorizado por la Corte que designe la oficina y la fecha de presentación. Además, está obligado a dar recibo de los documentos que se le entreguen, sin poder cobrar (32). En la práctica, mesonero del tribunal estampa en cada hoja, un timbre con la fecha y el número del tribunal.

   Una vez presentado, el Secretario debe proceder a despacharlo al Juez, en el mismo día o al siguiente hábil cuando la entrega se haga después de la hora designada al efecto. Hay casos en que el secretario letrado de juzgados civiles debe proveerlo directamente, cuando se trate de diligencias de mero trámite, caso en el cual serán autorizadas por el oficial primero (33 inc. 2º). La reposición que se deduzca contra estos decretos será resuelta por el juez.

8.3. LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE

9 COT: Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley. De acuerdo a lo anterior, una de las funciones de los secretarios es la de dar conocimiento a cualquiera persona de los procesos que tengan en sus oficinas, y de todos los actos emanados del tribunal, salvo los casos en que el procedimiento deba ser secreto.

8.4. CUSTODIA DEL EXPEDIENTE

Se mantiene en la oficina del secretario, bajo su custodia y responsabilidad. Es deber de los secretarios guardar con el conveniente arreglo los procesos y demás papeles de su oficina, sujetándose a las órdenes e instrucciones que la Corte o juzgado respectivo les dé sobre el particular.

En la práctica se contempla la custodia especial de ciertos expedientes para impedir su extravío y de ciertos documentos. Los títulos de crédito por ejemplo, deben mantenerse en custodia especial, debiéndose acompañar en fotocopia al expediente. No puede retirarse de la secretaría, sino por las personas y en los casos establecidos por la ley.

Personas que pueden retirar el expediente de la secretaría:
1. Oficial de la fiscalía judicial o defensor público: Cuando se requiera oír su dictamen.
2. Receptores: Sólo respecto de las piezas del expediente que sean estrictamente necesarias para la realización de la diligencia que deban efectuar. Deben devolverlo a la secretaría dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha en que se practicó la diligencia, con la debida constancia de lo obrado. Pueden ser sancionados, y en caso de reincidencia, suspendidos en sus funciones por un mes.

3. Relatores: Para efectos de efectuar la relación.

8.5. EXTRAVÍO Y RECONSTITUCIÓN DE EXPEDIENTES

El CPC no establece normas, sí lo hacía el CPP. En la práctica, se ha dado una aplicación de las normas de forma acomodaticia, para reconstituir tiene especial importancia la conservación de la copia de los escritos y actuaciones realizadas ante el tribunal debidamente timbradas por el Secretario.

Perdido un expediente, debe presentarse un escrito para que el secretario certifique el extravío. Se solicitará que se tenga por reconstituido en virtud de las copias simples de los escritos que se acompañen, en lo posible que estén timbradas, debido a que el COT las reconoce como auténticas para estos efectos. El tribunal lo tendrá por reconstituido, con citación, disponiendo la notificación de dicha resolución por cédula.

Si hay oposición, el tribunal resolverá el incidente. Si en el proceso extraviado hubiere recaído sentencia firme, y se conserva copia original o auténtica de ella, se cumple esa resolución.

9. PLAZOS

Un plazo podría definirse como un espacio de tiempo fijado por la ley, el juez o las partes para el ejercicio de una facultad o la realización de un acto jurídico procesal dentro del proceso. En otros sistemas se distinguía entre plazo, como el período para cumplir obligaciones civiles; y término, como el período para cuestiones procesales.

9.1. CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

Art. 48 Código Civil: “Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención en las leyes o en los decretos del Presidente, de los tribunales o juzgados, se entenderá que han de ser completos y correrán hasta la medianoche del último día del plazo. El primero y el último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 o 31 días, y el plazo de un año de 365 o 366 días, según los casos.

Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años constare de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes.

Se aplicarán estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones de edad, y en general a cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos de las autoridades chilenas; salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa”

Dos son los principios que se establecen para computar los plazos:
1. Deben ser completos
2. Corre hasta la medianoche del último día del plazo, si es de días, meses o años

En el proceso penal se contempla que los plazos de horas comienzan a correr inmediatamente después de ocurrido el hecho que fijare su iniciación, sin interrupción (15 CPP).

9.2. CLASIFICACIONES DE LOS PLAZOS

Importancia para determinar los efectos del transcurso, la forma de computarlos y la pérdida de ciertas facultades. En muchos casos sirve para determinar la preponderancia de determinados principios formativos del procedimiento.

I. SEGÚN QUIÉN LOS ESTABLECE: LEGALES, JUDICIALES Y CONVENCIONALES

LEGALES: Establecidos por la ley, constituyen la regla general. A través de ellos se establece la aplicación de los principios formativos del procedimiento del orden consecutivo legal y de preclusión.

JUDICIALES: Fijados por el juez cuando la ley lo autoriza expresamente para ello. A través de ellos se da aplicación al principio del orden consecutivo convencional, el juez requiere de texto legal para fijar plazo.

CONVENCIONALES*:* Fijado de común acuerdo por las partes o por el que debe concurrir a realizar un acto jurídico unilateral. Importan la aplicación del principio formativo del orden consecutivo convencional

Importancia de la clasificación:
1. Establecer la fatalidad del plazo: Los plazos que establece el CPC (legales) son fatales, salvo que se refieran a actuaciones propias del tribunal. Los judiciales revisten el carácter de no fatales.
2. Establecer la posibilidad de prorrogar el plazo: Los términos legales no son prorrogables. Los plazos judiciales son prorrogables en el evento de darse cumplimiento a los requisitos legales. Los convencionales son prorrogables de común acuerdo.

II. SEGÚN SU EXTENSIÓN: DE HORAS, DÍAS, MESES, AÑOS

.
1. De días: Regla general.
2. De horas: Son excepcionales, como el que existe en el pacto comisorio calificado.
3. De meses: Son excepcionales, como el de 6 meses para el abandono, prescripción de la apelación.
4. De años: Son excepcionales, uno para la solicitud de cumplimiento incidental , facultad para denegar la ejecución de oficio cuando el título tiene más de 3 años desde que es exigible.

Importancia de la distinción:
1. Forma de cómputo: La extensión hasta la medianoche no se aplica al plazo de horas.
2. Suspensión: Sólo los plazos de días que se encuentren en el CPC se suspenden durante los días feriados.

III. SEGÚN SI EXTINGUEN UNA FACULTAD: FATALES Y NO FATALES.

FATALES

Aquellos en que la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar un acto se extingue o precluye al vencimiento del plazo por el sólo ministerio de la ley y sin necesidad de dictarse resolución que declare extinguida la facultad.

Se encuentra contemplada la existencia de este tipo de plazos en los artículos 49 CC y en el 64 inc. 1º CPC. Anteriormente se requería que el legislador les otorgara expresamente el carácter de fatal o que utilizara las expresiones “en” o “dentro de”. Por la ley 18.882 de 1989, se modificó el 64 del CPC estableciéndose en el inc. 1º que los plazos que señala son fatales cualquiera sea la forma en que se exprese, salvo los establecidos para la realización de actuaciones propias del tribunal. En consecuencia, la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar el acto se extingue al vencimiento del plazo. En estos casos el tribunal de oficio o a petición de parte, proveerá lo que convenga para la prosecución del juicio, sin necesidad de certificado previo.

De tal forma, la fatalidad se extiende a todos los plazos contenidos en el CPC, sin importar la expresión que se utilice al establecerlos. De tal forma, la regla general es que revisten el carácter de fatales todos los plazos establecidos por el legislador en el CPC, cualquiera sean las expresiones que éste utilice y la extensión que ellos tengan. Con esta norma general, existen normas que carecen de trascendencia porque sólo reiteran la regla general: así por ejemplo, el 463 CPC señala la fatalidad de los plazos para oponer excepciones por el ejecutado en el juicio ejecutivo.

Excepcionalmente, no revisten el carácter de fatales, pese a estar en el CPC, los establecidos para la realización de actuaciones propias del tribunal. Si el tribunal no realiza la actuación dentro del plazo, la facultad no se extingue, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que puede imponérsele.

La modificación del 64, con la correspondiente extensión de la fatalidad, permite que en nuestro derecho adquiera mucha mayor trascendencia el principio de la preclusión, ya que justamente una de las cuatro formas en que éste se produce es por el no ejercicio de una facultad en el procedimiento dentro del plazo que establece la ley.

NO FATALES

Aquellos en que la posibilidad de ejercer un derecho o para ejecutar un acto no se extingue al vencimiento del plazo por el sólo ministerio de la ley, sino que es necesario una resolución, de oficio o a petición de parte, teniendo por evacuado el trámite en rebeldía de la parte. Hoy, sólo revisten el carácter de no fatales en nuestra legislación los plazos judiciales.

Es decir, que mientras no sea declarada la rebeldía por el tribunal, una vez que haya transcurrido el plazo, la parte respectiva no ve extinguida su facultad procesal y puede practicar la actuación judicial. De ahí, que los plazos fatales se encuentran indisolublemente vinculados a la institución de las rebeldías. Así, para que una facultad procesal se extinga por la rebeldía de la parte respectiva, es necesario que concurran los siguientes requisitos:

I. Que se haya establecido un plazo judicial para ejercer cierta facultad
II. Que haya transcurrido el plazo judicial sin haberse ejercido la facultad por la parte respectiva
III. Que el tribunal, de oficio o a petición de parte, acuse la rebeldía teniendo por evacuado este trámite, proveyendo lo que convenga para la prosecución del juicio.
IV. Que se notifique la resolución que declare por tener evacuado el trámite en rebeldía.

Importancia de la clasificación:
1. Determinación del instante en que se extingue la facultad para realizar una actuación dentro del procedimiento.
2. Forma en que opera la extinción.

IV. SEGÚN LA POSIBILIDAD DE EXTENDER SU VIGENCIA: PRORROGABLES, IMPRORROGABLES

Improrrogables aquellos que no pueden extenderse más allá de su vencimiento natural o primitivo. Son improrrogables en materia civil, los plazos legales.

Prorrogables: aquellos que pueden extenderse más allá de su vencimiento natural o primitivo. Plazos judiciales, en materia civil, cumpliendo los requisitos de los arts. 67 y 68 CPC, es decir:
1. Que se trate de un plazo judicial
2. Que se pida la prórroga antes del vencimiento
3. Que se alegue justa causa, la que será prudencialmente apreciada por el tribunal.
En todo caso, la prórroga concedida por el tribunal nunca podrá comprender una ampliación del término más allá de los días asignados por la ley.. Los plazos convencionales siempre son susceptibles de ser prorrogados por el acuerdo de las partes.

2. SEGÚN DESDE CUANDO EMPIEZAN A CORRER: INDIVIDUALES, COMUNES (65 CPC)

Individuales: Aquellos que empiezan a correr separadamente respecto de cada parte desde de la notificación efectuada a cada una de ellas. Son la regla general en nuestro derecho, ejemplo, el 189.

Comunes: Aquellos que corren conjuntamente para todas las partes a contar de la última notificación. Siendo la excepción en nuestro derecho, requieren de consagración expresa en la ley. Ejemplos:
1. Plazo contestar demanda en JO, 260 CPC. Siendo varios, aunque obren separadamente, el

término para contestar la demanda correrá para todos a la vez, y se contará hasta que expire el último término parcial que corresponda a los notificados.
2. Término probatorio en el juicio ordinario: 327 CPC
3. Plazo para la realización del comparendo de discusión en el juicio sumario: 683 CPC

Importancia de la distinción: Determinar el instante a partir del cual comienza a correr el plazo para la realización de una actuación dentro del procedimiento.

3. SEGÚN SI SE SUSPENDEN EN FERIADOS: CONTINUOS, DISCONTINUOS

Continuos: Aquellos que corren sin interrumpirse por la interposición de días feriados. Constituyen la regla general en nuestro derecho. Para que nos encontremos en los actos que emanan del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, con un plazo discontinuo, es necesario que expresamente se le otorgue ese carácter.

Excepcionalmente, tratándose de un plazo de días establecido por el legislador, sea fatal o no, para que las partes interpongan un recurso o hagan uso de cualquier derecho se contempla una ampliación cuando el último día del término sea feriado: el plazo se entiende ampliado de pleno derecho hasta la medianoche de día siguiente hábil al vencimiento. La excepción sólo se refiere a los plazos de días.

Discontinuos: Aquellos que se suspenden en su cómputo durante los días feriados. 66 CPC: excepcionalmente, en nuestro derecho, revisten el carácter de plazos discontinuos aquellos respectos de los cuales concurran los siguientes requisitos:
1. Que se trate de un plazo de días
2. Que el plazo de días se encuentre establecido en el CPC.

DÍAS FERIADOS: Domingos, festivos, los días comprendidos en el feriado judicial.

De esta forma son continuos:

1. Plazos de meses y años que están establecidos en el CPC.
2. Plazos de días, cuando estén establecidos fuera del CPC, salvo que la disposición que los establezca, les otorgue el carácter de discontinuo (por ej. En procedimiento ante juzgados de policía local).
3. Los plazos de días establecidos en el CPC, cuando el tribunal por motivos justificados hubiere dispuesto la no suspensión del plazo durante los días feriados.

Importancia de la clasificación: Determinación de los días que no deben ser considerados para el cómputo del plazo.

10. LAS ACTUACIONES JUDICIALES

Sentido genérico: Todo acto jurídico procesal realizado por las partes, el tribunal o terceros que conforman el proceso que ha de existir para la resolución de un conflicto. Sin embargo, el legislador sólo se refiere con esa denominación a "*las resoluciones y demás actos de proceso en que interviene el tribunal y para cuya validez se exige la correspondiente autorización del funcionario llamado a dar fe o certificado de su existencia*".

En sentido estricto es todo acto jurídico procesal, más o menos solemne, realizado por o a través del tribunal, por las partes, los terceros o auxiliares de la administración de justicia, de los cuales se deja testimonio en el expediente y deben ser autorizados por un m. de fe.

a. REQUISITOS DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES

a) REQUISITOS GENERALES DE VALIDEZ

El CPC contempla normas especiales para realizar determinadas actuaciones judiciales (resoluciones judiciales, notificaciones). A falta de normas especiales para realizar una

determinada actuación judicial, se deben aplicar las reglas generales contempladas en el Título VII del Libro I CPC. Son requisitos copulativos de validez de la actuación judicial:

I. DEBEN REALIZARSE ANTE O POR ORDEN DEL TRIBUNAL DE LA CAUSA

El juez es quien dirige el debate del procedimiento, razón por la cual todas las actuaciones que se realizan deben ser efectuadas previa orden o ante el tribunal. Una actuación realizada por orden del tribunal es el comparendo de discusión en juicio sumario; una realizada *ante* el tribunal es la prueba de testigos (al menos conforme al CPC).

II. DEBEN REALIZARSE EN DÍAS Y HORAS HÁBILES

Son *días hábiles* todos los no feriados (festivos, domingos y feriado judicial); son *horas hábiles* las que median entre las 8 y 20 hrs. Sin perjuicio de lo anterior, pueden ser modificados los días y horas anteriores, mediante la habilitación de día u horas, conforme lo establece el 60 CPC; así, os tribunales pueden, a solicitud de parte, habilitarlas cuando haya *causa urgente* que lo exija. Se estiman urgentes:

1. Actuaciones cuya dilación pueda causar grave perjuicio a los interesados
2. Actuaciones cuya dilación pueda causar grave perjuicio a la administración de justicia
3. Actuaciones cuya dilación pueda hacer ilusoria una actuación judicial

III. DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES DEBE DEJARSE CONSTANCIA ESCRITA EN EL EXPEDIENTE

El proceso se forma por escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio. Por otra parte, el juez debe pronunciar la sentencia de acuerdo al mérito, por lo que debe dejarse constancia de las actuaciones que se practiquen en el expediente.

La forma de dejar la constancia está en el art. 61 CPC; deberá dejarse testimonio escrito en el proceso, con expresión del lugar, día, mes y año en que se verifique la actuación, las formalidades con las que se procedió y las demás indicaciones que establezca la ley o el tribunal. Previa lectura, se firma el acta por todos los intervinientes, y si alguien no puede hacerlo, se expresará

IV. LAS ACTUACIONES JUDICIALES DEBEN PRACTICARSE POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE

La regla general es que las actuaciones judiciales las practique el tribunal que conoce de la causa. Por excepción las ejecutan otros funcionarios:

1. Secretarios u otros ministros de fe por orden legal: Por ejemplo, los secretarios deben autorizar los poderes judiciales; los receptores deben practicar las notificaciones personales o por cédula en lugares hábiles que no sean las oficinas del secretario.
2. Delegación autorizada de funciones del juez: Así, la avaluación de las costas procesales puede ser delegada por el tribunal en el secretario. Para delegar, el tribunal debe contar con texto legal expreso que lo autorice para practicar dicha delegación.
3. Cuando la actuación haya de practicarse fuera del lugar en que se sigue el juicio: Exhortos. Se encomienda a otro tribunal la práctica de la actuación.

V. LAS ACTUACIONES DEBEN SER AUTORIZADAS POR UN M. DE FE O FUNCIONARIO COMPETENTE

61 CPC inc. final, lo establece como un requisito esencial para la validez de la actuación. “La autorización del funcionario a quien corresponda dar fe o certificado del acto es esencial para la validez de la actuación. Normalmente será el secretario o un receptor, según la actuación de que se trate.

b) REQUISITOS ESPECIALES DE VALIDEZ RESPECTO DE ALGUNAS ACTUACIONES JUDICIALES

Además de los requisitos generales, ciertas actuaciones requieren cumplir con otros requisitos:

JURAMENTO

Algunas actuaciones requieren, para su realización, que se preste juramento:

1. Decir la verdad: Testigos, absolventes en confesión judicial provocada.
2. Desempeñar un cargo con fidelidad: Peritos, árbitros, partidores, intérpretes, etc.

INTERVENCIÓN DE INTÉRPRETE

Cuando es necesario interpretar declaraciones orales de las partes o de testigos que no entienden o hablan castellano, o bien, traducir documentos en otro idioma. Cuando sea necesaria, se recurre al intérprete oficial, si lo hay; y en caso contrario al designado por el tribunal.

10.1. FORMAS EN QUE SE PUEDE ORDENAR UNA ACTUACIÓN JUDICIAL

Existen cuatro formas o actitudes del tribunal frente a la solicitud de las partes en orden a practicar una u otra actuación:

I. **CON AUDIENCIA**
II. **CON CITACIÓN**
III. **CON CONOCIMIENTO**
IV. **DE PLANO**

La importancia de la forma en que se decreta radica que puede determina el procedimiento previo que se le dará a la solicitud, y que precisa el instante a partir del cual puede practicarse la actuación.

I. CON AUDIENCIA

No está expresamente consagrada en el 69. Sin embargo, se reconoce en nuestro ordenamiento, siendo un ejemplo la solicitud de aumentar el término probatorio para rendir prueba fuera del territorio, que debe decretarse con audiencia. Significa que el tribunal, previo a decretar o rechazar la actuación, debe conferir traslado por un plazo fatal de 3 días a la parte que no solicitó la actuación para que exponga respecto de ella lo que estime conveniente.

Importa que la solicitud genere de inmediato un incidente y ella debe ser proveída “Traslado autos”. La actuación sólo podrá llevarse a cabo una vez fallado el incidente que la solicitud generó, dando lugar a ella y notificada la resolución a las partes. La apelación deducida contra la resolución que dispone la actuación, no suspende la realización de ella, ya que el recurso debe concederse en el sólo efecto devolutivo.

II. CON CITACIÓN

No puede llevarse a efecto sino pasados 3 días después de la notificación de la parte contraria, la cual tendrá el derecho de oponerse o deducir observaciones dentro de dicho plazo, suspendiéndose en tal caso la diligencia hasta que se resuelva el incidente.

Presentada la solicitud de una parte para la práctica de una actuación judicial que debe decretarse con citación, el tribunal debe proveer de inmediato el escrito en que se solicita ésta “Como se pide, con citación”. Dentro del plazo de 3 días, la parte que no solicitó la actuación, puede asumir dos actitudes:
1. No oponerse ni deducir observaciones: La actuación judicial podrá llevarse a cabo

inmediatamente de transcurrido el plazo de 3 días desde la notificación de la resolución que dio lugar a la práctica.
2. Oponerse o deducir observaciones: La oposición u observaciones darán origen a un incidente. Del escrito en que se formulan las observaciones o la oposición, debe darse traslado a la parte que solicitó la práctica de la actuación judicial.

La actuación judicial podrá llevarse a cabo sólo una vez que se haya fallado y notificado a las partes la resolución que rechace el incidente que generó el escrito de oposición u observaciones a la solicitud de la realización de la diligencia. La apelación contra la resolución que rechaza el incidente a que dio lugar la oposición, no suspende la realización ya que el recurso se concede en el solo efecto devolutivo .

III. **CON CONOCIMIENTO.**

Cuando se manda a proceder con conocimiento o valiéndose de expresiones análogas, se podrá llevar a efecto la diligencia desde que se ponga en noticia del contendor lo resuelto.

Para la práctica de la actuación no se requiere dar tramitación alguna a la solicitud que requiere su realización proveyéndose “como se pide” o “como se pide con conocimiento”, puede llevarse a cabo cuando sea notificada a las partes la resolución que la dispuso.

IV. **DE PLANO**

No se encuentra expresamente contemplada en el 69 del CPC. Implica que el tribunal decreta la actuación de inmediato, sin mayores formalidades ni espera de términos o notificaciones. La actuación no recibe tramitación alguna y se puede llevar a cabo de inmediato una vez ordenada por el tribunal, sin requerirse siquiera de la notificación de la resolución que dispuso su práctica.

Esta forma de decretar las actuaciones no se encuentra contemplada en nuestro ordenamiento. No sería posible aplicarla, a menos de existir disposición legal expresa, puesto que las actuaciones deben a lo menos ser ordenadas por una resolución judicial, la que para producir efectos requiere, por regla general, salvo norma expresa, ser notificada a las partes.

11. LAS NOTIFICACIONES

Es la actuación judicial que tiene por objeto poner en conocimiento de las partes una resolución judicial.

11.1. IMPORTANCIA DE LAS NOTIFICACIONES

1. Materialización de la bilateralidad de la audiencia: Al poner en conocimiento de las partes una resolución, se les otorga la posibilidad de ser oído.
2. Permiten que las resoluciones produzcan efectos: Así, el 38 CPC dispone que los producirán desde su notificación hecha con arreglo a la ley, salvo las excepciones, entre las cuales están:
   a. Medidas precautorias: Pueden decretarse y llevarse a efecto sin previa notificación (302, inc. 2° CPC).
   b. Resolución que declara desierta la apelación y las que se dicten en segunda instancia respecto del apelado rebelde (201 y 202 CPC).
   c. Resolución que ordena o deniega el despacho del mandamiento de ejecución y embargo (441 CPC): Produce sus efectos sin audiencia ni notificación del demandado, aún cuando éste haya comparecido en el juicio.
   d. La resolución que ordena la suspensión de obra nueva (566 CPC)
   e. En el proceso penal, se contempla (30) que las resoluciones dictadas en audiencias se entienden notificadas por el solo ministerio de la ley a los intervinientes que hubieren asistido *o debido asistir* desde que se pronuncian. Se deja constancia de todas formas en el estado diario, pero su omisión no invalida la notificación.
3. Desasimiento, en su caso: La notificación de una SD o SI a *una de las partes* produce el desasimiento del tribunal que consiste en impedir que el tribunal que dictó la sentencia, pueda alterarla o modificarla en manera alguna, notificada que sea a *alguna* de las partes (182 CPC).

11.2. REQUISITOS

Son actos jurídicos procesales de carácter unilateral. Ello se ratifica expresamente para las notificaciones, por el 39: “Para la validez de la notificación *no se requiere el consentimiento* del notificado”. Asimismo, de acuerdo al 57 CPC, tampoco se requiere declaración alguna del notificado, por regla general, salvo (a) que la resolución así lo ordene, o (b) cuando ésta, por su naturaleza, requiera de tal declaración (v. gr., designación peritos, notificación de protesto de letra de cambio, pagaré, cheque).

11.3. CLASIFICACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES

1. SEGÚN SU FORMA:
   a. Personal
   b. Personal subsidiaria
   c. Por cédula
   d. Por avisos
   e. Por el estado diario
   f. Tácita
   g. Ficta
   h. Especiales
   i.
2. SEGÚN SU OBJETIVO O FINALIDAD
   a. **Notificación citación**: Llamamiento hecho por el órgano jurisdiccional a una parte o tercero para que comparezca al tribunal para determinado objeto en un plazo determinado, bajo apercibimiento de incurrir en sanciones que la ley establece.
   b. **Notificación emplazamiento:** Es el llamado a las partes para que, dentro de un determinado plazo, hagan valer sus derechos, en especial, para contestar la demanda o proseguir un determinado recurso.
   c. **Notificación requerimiento:** Apercibimiento a una de las partes para que en el acto haga o no haga alguna cosa, o cumpla o no cumpla con alguna prestación (requerimiento de pago).
   d. **Notificación propiamente tal:** Es el hecho de poner en conocimiento de las partes o de terceros una determinada resolución judicial, para que produzcan sus efectos legales y sin el propósito de que comparezca o se cumpla una determinada prestación o abstención. Es la regla general de las notificaciones.

I. NOTIFICACIÓN PERSONAL PROPIAMENTE TAL

Aquella que consiste en entregar a la persona a quien se debe notificar, en forma personal, copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído, cuando sea escrita (40 CPC). En el proceso penal (25 CPP) puede contener otros antecedentes.

REQUISITOS DE VALIDEZ

En primer lugar, debe cumplir con los requisitos comunes a toda actuación judicial:

1. EFECTUARSE EN DÍAS Y HORAS HÁBILES:

La norma general del 59 CPC (días hábiles: no feriados; horas hábiles: entre 8 y 20 horas), ha experimentado modificaciones respecto de la práctica de la notificación personal, mediante la dictación del la ley 19.382.

Días hábiles para practicar la notificación personal: Todos los días son hábiles para este efecto, siempre que la notificación se practique en:

a. Lugares y recintos de *libre acceso público*
b. En la *morada o lugar donde pernocta* el notificado
c. En el lugar *donde ordinariamente ejerce su industria*, profesión o empleo
d. En cualquier *recinto privado en que éste se encuentre* y al cual se permita el acceso del m. de fe.

Si la notificación se realizare en día inhábil, los plazos comenzarán a corres desde las cero horas del día hábil inmediatamente siguiente. Si se hubiere practicado fuera de la comuna donde funciona el tribunal, los plazos se aumentarán en la forma establecida en los artículos 258 y 259. Esto no busca ampliar de manera general el término de emplazamiento, sino que contemplar que no se puede perjudicar al notificado cuando sea en día inhábil. Conforme a lo señalado, no cabe la habilitación de día para la práctica de la notificación, debido que todos los días son hábiles. Asimismo existe expresa constancia que el cómputo del término de emplazamiento no puede comprender días inhábiles, razón por la cual, en caso de efectuarse la notificación en día inhábil, siguiendo a éste otros inhábiles, el plazo se comentará a contar desde el día hábil inmediatamente siguiente.

Art. 41 inc. final: Igualmente, son lugares hábiles para practicar la notificación el oficio del secretario, la casa que sirva para despacho del tribunal y la oficina o despacho del m. de fe que practique la notificación. Los jueces no podrán, sin embargo, ser notificados en el local en que desempeñan sus funciones.

En caso de practicarse la notificación personal en los lugares que señala este inc., el legislador no señala los días hábiles, razón por la cual, debe aplicarse la RG contemplada para toda actuación judicial en el 59 CPC: sólo son hábiles los no feriados.

Horas hábiles para notificación personal: Producto de la modificación de la ley 19.382, para distinguir las horas que son hábiles para practicar la notificación personal, es preciso distinguir el lugar en que se verifique:

a. En lugares y recintos de libre acceso público: Se podrá efectuar a cualquier hora, procurando causar la menor molestia al notificado. Excepcionalmente, en los juicios ejecutivos, no puede efectuarse el requerimiento de pago en público y, de haberse notificado la demanda en un lugar o recinto de libre acceso al público, se estará a lo dispuesto en el 443 N° 1.

b. En la morada o lugar donde pernocta el notificado o en el lugar donde éste ordinariamente ejerce su industria, profesión o empleo, o en cualquier recinto privado en que éste se encuentre y al cual se permita el acceso del m. de fe: De acuerdo a lo señalado en el 41 inc. 2º la notificación debe hacerse entre las 6 y las 22 horas. Difiere de la regla general establecida en el 59 para las actuaciones judiciales: entre las 8 y las 20 horas.

Se puede solicitar habilitación de hora inhábil, conforme al 60. Ya señalamos que no procede en este tipo de notificación la habilitación del día, por ser todos hábiles.

c. En el oficio del secretario, la casa que sirva de despacho del tribunal y la oficina o despacho del m. de fe que practique la notificación: Al igual que lo ocurrido respecto a los días en que se puede practicar, el legislador no señaló cuáles eran las horas hábiles para practicar dicha actuación judicial. Por ello, debe aplicarse la regla general del 59 CPC

2. DEBE DEJARSE CONSTANCIA ESCRITA EN EL EXPEDIENTE:

Esto se realiza mediante una certificación o acta de haberse efectuado la diligencia (43). Deberá señalar la fecha, hora y lugar donde se realizó la notificación y, de haber sido hecha en forma personal, precisar la manera o el medio con que el m. de fe comprobó la identidad del notificado (ley 19.382).

25 CPP dispone que la notificación deberá incluir copia íntegra de la resolución de que se tratare, con la identificación del proceso, a menos que la ley o juez expresamente ordenaren agregar otros antecedentes.

3. CERTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA NOTIFICACIÓN, AUTORIZADA Y FIRMADA POR EL MINISTRO DE FE

REQUISITOS PROPIOS DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL (lugar hábil, por funcionario competente, en forma legal)

1. DEBE EFECTUARSE EN LUGAR HÁBIL

41 CPC, establece los lugares hábiles para efectos de practicar la notificación personal:

1. Lugares y recintos de libre acceso público: Se dejó constancia que debe procurarse causar la menor molestia al notificado. Se citaron como en ceremonias, matrimonios, funerales, o dando a conocer el contenido a viva voz frente a terceros. Se dejó también constancia de que, si se practicara la notificación causando molestias al notificado, no afectará la validez de la misma, sino que dará lugar para que el afectado pueda solicitar las medidas disciplinarias (532 COT).
2. La morada del notificado: Donde vive.
3. El lugar donde pernocta
4. El lugar donde ordinariamente ejerce su industria, profesión u empleo.
5. Cualquier otro recinto privado en que se encuentre el notificado y al cual se permita el acceso del m. de fe
6. El oficio del secretario: Oficina donde desempeña sus funciones.
7. La casa que sirve de despacho del tribunal: Edificio destinado al funcionamiento del tribunal.
8. La oficina o despacho del m. de fe que practique la notificación.

Cuando la persona no tenga habitación conocida, el tribunal puede autorizar que la notificación se practique en otros lugares. En este caso, se hace procedente la habilitación de lugar, lo que se debe acreditar con un certificado del m. de fe, en el cual se dejará constancia de haber hecho las indagaciones posibles para tal averiguación. Es un artículo que hoy carece de utilidad práctica, por haberse ampliado considerablemente los lugares donde puede practicarse.

2. EFECTUADA POR FUNCIONARIO COMPETENTE

Lo son:
1. El secretario del tribunal: Sólo para notificaciones personales al interior de su oficio.
2. Receptor: En cualquiera de los lugares hábiles, salvo en el oficio del secretario.
3. Notario público u oficial del registro civil que exista en la localidad, en aquellos lugares en que no hay receptores, 58.

Hay que tener en cuenta que el secretario puede delegar sus funciones en el oficial primero. Por otra parte, el tribunal puede designar receptor ad-hoc (funcionario de la secretaría del mismo tribunal) en caso de ausencia, inhabilidad u otro motivo calificado, cuando los receptores judiciales no puedan practicarla.

Existen organismos públicos que cuentan con funcionarios propios para la práctica de las notificaciones (CDE). En algunos procedimientos especiales, se posibilita que la notificación se efectúe por personas que no revisten el carácter de m. de fe.

3. DEBE EFECTUARSE EN FORMA LEGAL

En la notificación personal, existe un enfrentamiento físico entre el m. de fe y la persona a quien se debe notificar. El m. de fe debe entregar al notificado personalmente copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que recae si es escrita (40). Debe dejarse constancia en el proceso por el m. de fe de la notificación personal, en la forma que señala el artículo 43 CPC, teniendo en cuenta que la ley 19.382 incluye la exigencia de precisar en el certificado, la manera o el medio con que el m. de fe comprobó la identidad del notificado.

RESOLUCIONES QUE DEBEN NOTIFICARSE PERSONALMENTE

Puede utilizarse en cualquier caso para notificar cualquiera resolución judicial, por ser la más completa que establece la ley. Se trata de la forma supletoria.. No obstante, existen casos en que es obligación utilizarla:

1. **PRIMERA NOTIFICACIÓN:** En toda gestión judicial, la primera notificación a las partes o personas a quienes hayan de afectar los resultados del juicio debe hacerse personalmente. “Primera notificación” y no “la notificación de la demanda”, ya que el procedimiento pudo haberse iniciado por una medida prejudicial, caso en el que deberá notificarse personalmente la medida prejudicial y la resolución que en ella recaiga, por ser ella la

primera notificación. La notificación es personal sólo respecto del sujeto pasivo. El actor es notificado por el estado diario
.

2. **CUANDO LA LEY LO ORDENA PARA LA VALIDEZ DE UN ACTO**: Así, por ejemplo:

1. Cesión de créditos nominativos.
2. Notificación de títulos ejecutivos a herederos.
3. Notificación del pago por consignación

3. LA RESOLUCIÓN QUE DÉ LUGAR AL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA EN CONTRA DE UN TERCERO EN EL PROCEDIMIENTO INCIDENTAL.

4. CUANDO LOS TRIBUNALES LO ORDENEN EXPRESAMENTE.

Existen casos en que el legislador establece que puede emplearse la notificación personal o la notificación por cédula:

1. Notificaciones a terceros que no sean parte en el juicio (testigos o peritos) o a quienes no afecten sus resultados.
2. Resoluciones dictadas luego de haber estado paralizado el proceso: Sin que se hubiere dictado resolución alguna por más de 6 meses, deberán ser notificadas personalmente o por cédula y no se consideran como notificaciones válidas las que se hubieren hecho por el estado diario respecto de ellas.

II. NOTIFICACIÓN PERSONAL SUBSIDIARIA

Se aplica cada vez que, intentando el m. de fe competente practicar la notificación del 40 (personal), ésta no se verifique por no haberse encontrado a la persona que se trata de notificar en su habitación o en el lugar donde habitualmente ejerce su profesión, industria o empleo, en dos días distintos.

PROCEDIMIENTO

Siempre se efectúa fuera del recinto del tribunal, por lo cual, el único funcionario competente para practicarla es el receptor, y en aquellos lugares en que no existe éste, notario u oficial del RC de la localidad.

Se lleva a cabo de la siguiente manera:

1. Búsquedas: El m. de fe debe buscar a la persona que se trata de notificar en su habitación o en el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo, a lo menos en dos días distintos (de la semana) sin ser habida.
2. Certificación de búsquedas y ciertos hechos: El interesado debe requerir al receptor que estampe en el expediente un certificado de “búsquedas”, en el que se consigna lo actuado por el m. de fe, conforme a lo señalado anteriormente. Deberá certificar los siguientes hechos:
   a. Que la persona a notificar se encuentra en el lugar del juicio, es decir, en la ciudad donde el tribunal tiene su asiento.
   b. Cuál es su morada o lugar de trabajo.
3. Solicitud de notificación: En esta etapa la costumbre forense tiene gran aplicación. Devuelto el expediente por el receptor, incluyendo la certificación mencionada, el interesado debe solicitar en un escrito, que se ordene la notificación personal subsidiaria del 44 inc. 2º. El tribunal deberá proveer “Como se pide” o “Practíquese la notificación de acuerdo al 44 CPC”.
4. Resolución del tribunal que ordene la práctica de la notificación: Establecido que el demandado se encuentra en el lugar del juicio y cuál es su morada o lugar donde ejerce su industria, profesión o empleo, ordenará el tribunal que la notificación se haga. Acreditados los supuestos, es obligatorio para el tribunal dictar resolución en que se ordene la notificación personal subsidiaria.
5. Notificación: No se produce una vinculación física entre la persona del notificado y el m. de fe. Se hace entregando las copias del 40 a cualquiera persona adulta que se encuentre en la morada o en el lugar donde la persona que se va a notificar ejerce su industria, profesión o empleo. Si nadie hay allí, o si no es posible entregar dichas copias a las personas que se encuentren en esos lugares, se fijará en la puerta un aviso que dé noticia de la demanda,

con especificación exacta de las partes, materia de la causa, juez que conoce en ella y de las resoluciones que se notifican.

En caso que la morada o el lugar donde pernocta o el lugar donde ejerce su industria se encuentre en un edificio o recinto sin libre acceso, el aviso y las copias se entregarán al portero o encargado del edificio o recinto, dejándose constancia de ello.

¿Qué deja el receptor? Copia íntegra de la solicitud y de la resolución que haya recaído sobre ella. Algunos señalan que, como este tipo de notificación requiere de una resolución recaída en ella, es necesario también que se haga entrega de la solicitud de que se practique la notificación del 44 inc. 2º y la resolución favorable que acoge dicha solicitud.

6. Aviso: El m. de fe deb dar aviso de la notificación practicada conforme al 44, dirigiéndole carta certificada, dentro de los 2 días siguientes a la notificación o desde que se reabran las oficinas del correo, si la notificación se practicó en domingo o festivo. Si se omite este aviso, no se invalida la notificación, pero el m. de fe será responsable tanto civil como disciplinariamente (46). Por otra parte, el tribunal, previa audiencia del afectado, debe imponerle al m. de fe alguna de las medidas señaladas en los números 2, 3 y 4 del 532 COT. Esto implica que el legislador privilegia la seguridad jurídica por sobre la bilateralidad de la audiencia.
7. Acta y devolución de expediente: Practicada la diligencia, el receptor debe levantar un acta con las menciones del 45 y devolver el expediente dentro de 2 días hábiles, so pena de suspensiones y otras medidas.

III. NOTIFICACIÓN POR CÉDULA

La que consiste en la entrega que hace el m. de fe en el domicilio del notificado, de copia íntegra de la resolución y de los datos necesarios para su acertada inteligencia

REQUISITOS

Comunes a toda actuación judicial

1. Día y hora hábil (no rigen las modificaciones que respecto a estas materias se contemplan respecto de la notificación personal)
2. Por funcionario competente
3. Dejándose constancia en el expediente
4. Ser autorizada y firmada por el m. de fe.

Propios de la notificación por cédula

1. En lugar hábil: Sólo el domicilio del notificado, el declarado en su primera gestión judicial, debiendo encontrarse dentro de los límites urbanos del lugar en que funciona el tribunal. La sanción para el incumplimiento de la obligación de designar domicilio, consiste en que las resoluciones que deben practicarse por cédula, se notificarán por el ED, sin petición de parte y sin previa orden del tribunal (53 CPC, 26 CPP). Si se designó mandatario judicial, se notifica por cédula a éste.

Esta sanción no es aplicable al litigante rebelde, pues no ha cumplido con la exigencia de designar domicilio. El 49 se refiere a aquellos que hubieren efectuado alguna gestión en el juicio, situación en la cual no se encuentra el rebelde. Esta tesis ha sido compartida por la jurisprudencia, aunque no en forma unánime.

2. Por funcionario competente: Sólo el receptor, debido a que se debe efectuar en un lugar que no es el oficio del secretario.

3. En la forma que establece la ley: Por el m. de fe entregando en el domicilio del notificado, copia íntegra de la resolución y de los datos para su acertada inteligencia (partes, rol, tribunal y materia). Luego de la notificación, el m. de fe “pondrá en los autos testimonio de la notificación con expresión del día y lugar, del nombre, edad, profesión y domicilio de la persona a quien se haga la entrega”.

IV. NOTIFICACIÓN POR EL ESTADO DIARIO

Es aquella consistente en la inclusión de la noticia de haberse dictado una resolución en un determinado proceso, dentro de un Estado que debe contener las menciones que establece la

ley, el que debe formarse y fijarse diariamente en la secretaría del tribunal.

El 50 inc. 1º indica que las resoluciones no comprendidas en los artículos precedentes se entenderán notificadas a las partes desde que se incluyan en un estado que deberá formarse y fijarse diariamente en la secretaría de cada tribunal con las indicaciones que expresa. De esta disposición se coligen dos conclusiones:

1. La notificación por el estado diario es la regla general en nuestra legislación
2. Existe una ficción legal completa, porque se entiende notificada una resolución por el mero hecho de incluirse la noticia de haberse dictado en la lista de las notificaciones.

SUJETO QUE DEBE PRACTICARLA

Corresponde practicarla al Secretario del tribunal y, excepcionalmente al oficial primero.

FORMA DEL ESTADO

Debe cumplir con los requisitos del 50 CPC: Se encabezará el estado con la fecha del día en que se forme, y se mencionarán por el número de orden que les corresponda en el rol general, expresado en cifras y en letras, y además por los apellidos del demandante y del demandado o de los primeros que figuren con dicho carácter si son varios, todas las causas en que se haya dictado resolución en aquel día, y el número de resoluciones dictadas en cada una de ellas. Se agregará el sello y firma del secretario.

TIEMPO Y FORMA DE MANTENERSE

Debe formarse diariamente en la secretaría de cada tribunal. Se debe mantener por a lo menos 3 días en un lugar accesible al público, cubiertos de vidrio u otra forma que impida alterarlos. Se encuadernan por orden de fecha y se archivan mensualmente. De las notificaciones hechas de esta forma, se pondrá testimonio en los autos. Los errores u omisiones en dicho testimonio no invalidarán la notificación y sólo serán sancionados con multa de media UTM, a petición de parte o de oficio.

La resolución se entiende notificada el día en que ella es incluida en el Estado. Por ley 18.705 se eliminó el trámite la carta certificada, por la cual el secretario del tribunal debía dar cuenta de haberse practicado la notificación por el Estado.

V. NOTIFICACIÓN POR AVISOS

Aquella notificación substitutiva de la personal del 40 o de la notificación por cédula, que se utiliza cuando se trata de notificar a personas cuya individualidad o residencia sea difícil de determinar o por su número dificulten considerablemente la práctica de la diligencia.

REQUISITOS

1. Que la resolución deba notificarse personalmente o por cédula.
2. Que quien deba notificarse se encuentre en Chile (requisito jurisprudencial, que se entiende por el lugar en que la ley ordena efectuar las publicaciones)
3. Que se den alguna de las circunstancias que habilitan para solicitar al tribunal esta forma de notificación:
   a. Personas cuya individualidad o residencia es difícil de determinar.
   b. Personas que por su número dificulten considerablemente la práctica de la diligencia.
4. Que el tribunal aprecie los antecedentes con conocimiento de causa y con audiencia de la Fiscalía Judicial. El “conocimiento de causa” normalmente se logra luego de remitir oficios a diversas entidades solicitando información que permita facilitar la gestión.
5. Que con los antecedentes acompañados, el tribunal ordene expresamente la práctica de la notificación.

FORMA DE REALIZARSE

Se concreta a través de a lo menos tres publicaciones en un diario o periódico del lugar en que se sigue el juicio y, en caso de no haberlo, se publicarán en el de cabecera de la provincia o de la capital de la Región si allí no los hay.

Dichos avisos contendrán los mismos datos que se exigen para la notificación personal; pero si la publicación en esta forma es muy dispendiosa, atendida la cuantía del negocio, podrá disponer el tribunal que se haga en extracto redactado por el secretario. Si se trata de la primera notificación, es necesario además insertar el aviso en el DO del día 1° o 15 del mes.

Según Mosquera la notificación se entiende practicada con la última publicación que se efectúe, sea en el DO o en otros diarios o periódicos, y a partir de esa fecha comienzan a correr los plazos.

VI. NOTIFICACIÓN TÁCITA O PRESUNTA

Aquella que suple u opera en el caso de existir notificaciones defectuosas o inclusive en caso de no existir ninguna notificación respecto de una determinada resolución judicial, cuando la persona a quien debiera haberse notificado, efectúa en el proceso cualquier gestión, distinta de alegar la falta o nulidad de la notificación, que supone que ha tomado conocimiento de ella.

Se fundamenta en los principios de economía procesal y de la protección, y puede suplir a cualquier clase de notificación. Se trataría de una manifestación tácita de voluntad.

REQUISITOS

1. Existencia de resolución no notificada, o mal notificada
2. La parte afectada por la falta o nulidad realiza en el juicio cualquier gestión que suponga el conocimiento de la resolución
3. La parte que realiza la gestión que supone la notificación, no ha reclamado la nulidad o falta de notificación en forma previa

VII. NOTIFICACIÓN FICTA O PRESUNTA LEGAL.

Cuando se ha efectuado una notificación nula, y el afectado comparece en el procedimiento a alegar tal nulidad, la ley establece que una vez fallado el incidente y declarada la nulidad, la resolución judicial se entenderá notificada desde que se notifique válidamente la sentencia que declara la nulidad de la notificación. Declarada por un tribunal de segunda, conociendo de apelación interpuesta en contra de la resolución del tribunal de primera instancia que rechazó el incidente, la notificación se entenderá practicada desde que se notifique el “cúmplase” de la resolución del tribunal de alzada que dio lugar a la notificación.

Se trata de una notificación ficta y no tácita, ya que la parte alega la nulidad de la notificación Opera por el sólo ministerio de la ley en las oportunidades señaladas y respecto de toda clase de resoluciones, cualquiera haya sido la forma en que ella debió notificarse.

Debió señalarse que en caso de acogerse la nulidad, debía entenderse notificada no sólo “*la resolución*”, sino también la solicitud que en ella recayó, debido a que la notificación personal requiere que ésta abarque ambos antecedentes.

VIII. NOTIFICACIONES ESPECIALES

1. **MUERTE PRESUNTA:** Previo a la declaración judicial de la muerte presunta, se deben practicar por los interesados, tres publicaciones en el Diario Oficial, corriendo más de dos meses entre cada dos citaciones.
2. **CAMBIO DE NOMBRE**: Debe publicarse un extracto en el Diario Oficial del día 1° o 15 del mes.
3. **CÉDULA DE ESPERA:** Citación al ejecutado a la oficina del receptor para que concurra a ella a que se le practique el requerimiento de pago.
4. **PROCEDIMIENTO ARBITRAL**: Las notificaciones serán personales, por cédula o de la

manera que de común acuerdo establezcan las partes. Existe una forma especial del laudo y ordenata en el juicio de partición. Por la longitud de estos fallos, se establece una ficción legal, eliminando el gravamen que les causaría a las partes la notificación por cédula.

CAPÍTULO V: RESOLUCIONES JUDICIALES

1. GENERALIDADES
1.1. CONCEPTO

Una resolución judicial se puede definir como el acto jurídico procesal que emana de los agentes de la jurisdicción, y mediante el cual dan curso al procedimiento, resuelven los incidentes que se promueven durante el curso de él o deciden la causa o asunto sometido a su conocimiento.

1.2. CLASIFICACIÓN

1. Según la NACIONALIDAD del tribunal del cual emanan: Nacionales y extranjeras. Importancia está en la ejecución y cumplimiento.
2. Según la naturaleza del NEGOCIO en que se dictan: Contenciosas y no contenciosas. Importancia en cuanto a los requisitos de forma, recursos y efectos.
3. Según la naturaleza del ASUNTO en que se dictan: Civiles y penales; importa por cuanto el régimen al cual que están sometidos es distinto, de lo cual derivan múltiples consecuencias.
4. Según la INSTANCIA en que son pronunciadas: De primera, segunda o única instancia. Importancia, recursos y forma de las resoluciones.
5. Según el ESTADO en que se encuentran respecto a su cumplimiento:
   a. **Firmes o ejecutoriadas:** Aquellas que producen plenamente el efecto de cosa juzgada. Para determinar cuándo tiene dicho carácter, se debe distinguir:
      i. Si no procede recurso alguno, queda firme desde que se notifica a las partes.
      ii. Si proceden recursos, y se han deducido oportunamente, desde que se notifica el decreto que las manda cumplir (del tribunal de primera). Si no se han deducido, desde que transcurren todos los plazos que la ley concede para su interposición.

      Si se trata de sentencia definitiva, el secretario deberá certificar dos circunstancias: (a) el hecho de no haberse presentado los recursos, (b) el hecho de haber transcurrido los plazos. El gran efecto es que la sentencia firme producirá acción para su cumplimiento y la excepción de cosa juzgada.
   b. **Que causan ejecutoria:** Son aquellas que pueden cumplirse a pesar de existir recursos pendientes deducidos en su contra. Producen este efecto las resoluciones en que se concede apelación en el solo efecto devolutivo, y aquellas respecto de las cuales se ha deducido recurso de casación y no se encuentre en los casos excepcionales en que procede la suspensión del cumplimiento del fallo. El cumplimiento que se lleve a efecto respecto de la resolución, se encuentra condicionado a que se confirme ella al fallarse el recurso.
   c. **Sentencia de término**: Si bien no cabe en la clasificación, el 98 CPC las define expresamente como aquellas que ponen fin a la última instancia del juicio (así será de término, las sentencias definitivas de única instancia y la sentencia definitiva de segunda instancia). Los conceptos de sentencia ejecutoriada y de término pueden coincidir, pero ello no siempre es así, por tomarse en consideración para efectuar la clasificación, puntos de referencia distintos. Así por ejemplo, la resolución dictada en 2ª instancia tiene el carácter de sentencia de término, pero no se encontrará ejecutoriada si respecto de ella se deduce el recurso de casación.
6. Según su CONTENIDO:
   a. **De condena**: Imponen el cumplimiento de una prestación. Tiene dos funciones: (a) declarar el derecho; y (b) impone una prestación (este elemento la distingue de la declarativa). Si no se cumple con la prestación, la misma resolución sirve de título ejecutivo.
   b. **Constitutivas**: Son aquellas a través de las cuales se produce la creación, modificación o extinción de una situación jurídica. Producen un estado jurídico nuevo, que con anterioridad a ella no existía, modifican uno existente.
   c. **Declarativas**: Deciden sobre la existencia o inexistencia de una situación jurídica. La actividad del tribunal se agota al declarar el derecho, a diferencia de las anteriores, como la sentencia que declara la falsedad de un documento.
   d. **Cautelares:** Aquellas que no suponen un pronunciamiento sobre el fondo del derecho, sino que declaran, por vía sumaria, una medida de seguridad. Están vinculadas al

proceso y no son un fin en sí mismas.

7. Según su naturaleza jurídica, de acuerdo a lo establecido en el 158 CPC: Definitivas, interlocutorias, autos, decretos, proveídos.

DEFINITIVAS: Son aquellas que ponen fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio.

INTERLOCUTORIAS: Son aquellas que fallan un incidente del juicio, estableciendo derechos permanentes en favor de las partes (de primera clase o grado) o bien, aquellas que resuelven sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria (de segunda clase o grado).

AUTOS: Resuelve un incidente del juicio sin ninguno de los efectos propios de una sentencia interlocutoria, es decir, sin establecer derechos permanentes a favor de las partes.

DECRETOS, PROVIDENCIAS O PROVEÍDOS: Tienen por objeto dar curso progresivo a los autos, sin decidir ni prejuzgar ninguna cuestión debatida entre partes. Así, por ejemplo, la que confiere traslado.

La importancia de este criterio de clasificación, deriva de los siguientes elementos:
1. Notificación: Varía la forma.
2. Número de miembros de colegiados que deben pronunciarla: Varía también.
3. Formalidades: Son distintas en su redacción y requisitos.
4. Cosa juzgada: Sólo definitivas e interlocutorias la producen.
5. Impugnación: Varían los medios
6. Plazo y prescripción de la apelación.

1.3. FORMA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

REQUISITOS COMUNES A TODA RESOLUCIÓN

1. Requisitos comunes a toda actuación judicial.
2. Expresión en letras y números de la fecha en que se expide
3. Llevar al pie la firma del juez o jueces que la dictaron o que intervinieron en el acuerdo.
4. Llevar al pie la firma del Secretario, autorizándolas

REQUISITO DE LA PRIMERA RESOLUCIÓN JUDICIAL

Además de los requisitos generales, la primera resolución debe asignar a la causa un número de orden, con el que figurará en el rol del tribunal hasta su terminación.

REQUISITOS DE DETERMINADAS RESOLUCIONES

I. DECRETOS

No tiene mayores formalidades, basta que cumplan con los requisitos comunes, e indiquen el trámite que el tribunal ordena para dar curso progresivo a los autos.

II. AUTOS E INTERLOCUTORIAS

1. Deben pronunciarse sobre condena en costas (autos e interlocutorias de primer grado).
2. Resolución del asunto sometido a su decisión, elemento obligatorio.
3. Eventualmente, en cuanto la naturaleza del negocio lo permita, contener fundamentos de hecho y de derecho que sirvan de fundamento al fallo, elemento voluntario. Su omisión no podría ser causa de interposición del Recurso de Casación en la forma.

III. SENTENCIAS DEFINITIVAS DE PRIMERA O ÚNICA INSTANCIA

Además de los requisitos generales de toda resolución, se deben cumplir los que se contienen en el 170 CPC y en el AA sobre la forma de las sentencias: Las sentencias definitivas constan de 3 partes:

1. **Parte expositiva:** Tiene por objeto dejar de manifiesto si el tribunal comprendió realmente la naturaleza del problema sometido a su conocimiento y decisión. Contiene:
   a. Identificación de las partes (nombre, domicilio y profesión u oficio).
   b. Enumeración breve de todas las acciones y excepciones opuestas.
   c. Indicar si se recibió o no la causa a prueba.
   d. Indicar si se citó o no a oír sentencia.
2. **Parte considerativa:** Su objeto es manifestar los fundamentos de la sentencia, con el objeto de evitar arbitrariedades.
   a. Consideraciones de hecho en que se funda el fallo.
   b. Consideraciones de derecho aplicables al caso.
3. **Parte Resolutiva**: Debe contener la decisión del asunto controvertido, pronunciándose sobre todas y cada una de las acciones y excepciones, indicando si se aceptan o rechazan, salvo dos excepciones:
   a. La Sentencia Definitiva puede omitir la decisión de aquellas acciones o excepciones incompatibles con otras ya aceptadas.
   b. Casos en que el juez puede proceder de oficio.

No puede extenderse a puntos no sometidos expresamente a la decisión del tribunal, bajo sanción de ser casada por “ultrapetita”.

IV. SENTENCIAS CONFIRMATORIAS DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La de primera instancia cumple con todos los requisitos: Basta con cumplir con los requisitos comunes a toda resolución, más la indicación “se confirma”.

2. La de primera instancia no cumple con todos los requisitos: El 170 inc. 2° CPC establece que deberá cumplir con todos los requisitos de una sentencia definitiva de primera o única instancia. En la práctica, la jurisprudencia ha entendido que basta con subsanar el defecto cometido en la sentencia recurrida. El único defecto no subsanable es la falta de pronunciamiento respecto de una excepción opuesta en tiempo y forma. En este caso, el tribunal de alzada deberá optar por una de las 2 actitudes siguientes:
   a. Casarla de oficio y proceder sin nueva vista, pero separadamente, a dictar la sentencia que corresponde con arreglo a la ley.
   b. Ordenar al tribunal de 1ª instancia que complete la sentencia, suspendiendo entre tanto el fallo del recurso (776 CPC)

Excepcionalmente no rige la úlima norma, cuando las excepciones no han sido falladas por ser incompatibles con otras aceptadas, o cuando se trate de una sentencia dictada en JS, casos en los cuales el tribunal ad quem puede fallarlas, con la correspondiente solicitud de parte.

V. SENTENCIAS MODIFICATORIAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Siempre deberá indicarse la opinión del o los ministros disidentes (tribunal colegiado), y el nombre del ministro que redactó el fallo. Además debe distinguirse:

1. La de primera instancia cumple con todos los requisitos: Basta que haga referencia a la parte expositiva de la de primera, exponga los considerandos de hecho y derecho que demuestran la necesidad de modificar o revocar la de primera; y termine declarando acerca de las acciones y excepciones que constituyen el asunto controvertido.
2. La de primera instancia no cumple con todos los requisitos: Deberán reunir todos los requisitos legales, es decir, constar de parte expositiva, considerativa y resolutiva.

1.4. IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

Por regla general, la impugnación de las resoluciones judiciales se verifica a través de la interposición de recursos, que son aquellos actos jurídicos procesales de parte, realizados con

la intención de impugnar una determinada resolución judicial. Los recursos están vinculados con la naturaleza de la resolución. Asimismo, y haciendo el análisis inverso, el establecimiento de un recurso por el legislador en contra de determinada resolución, nos permitirá saber la naturaleza jurídica de ella.

1.5. EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

La resolución judicial es todo acto que emana del tribunal destinado a sustanciar o fallar la materia controversia del juicio.

Acerca de los efectos que producen estas resoluciones, los más importantes son:

I. EL DESASIMIENTO DEL TRIBUNAL.
II. EFECTO DE COSA JUZGADA

I. EL DESASIMIENTO DEL TRIBUNAL.

El desasimiento está contemplado en el 182 CPC. El desasimiento es el efecto que producen las sentencias definitivas e interlocutorias, en virtud del cual una vez que han sido notificadas a alguna de las partes no pueden ser modificadas o alteradas en manera alguna por el tribunal que las pronunció.

No es necesario notificar a todas las partes, basta con que esté notificada a alguna. Tampoco es necesario que esté la sentencia ejecutoriada. El desasimiento, en este entendido, es la prohibición que la ley impone al juez para modificar o alterar la sentencia que dictó, notificada que sea a alguna de las partes. Desde ese momento se extingue la competencia del juez respecto de la cuestión debatida.

II. LA COSA JUZGADA

Se puede definir como la autoridad y eficacia que produce una sentencia judicial, cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla

CONTENIDO DE LA COSA JUZGADA

El fin que las partes persiguen es obtener del juez una declaración que decida definitivamente una cuestión litigiosa, de modo que no se pueda discutir de nuevo en el mismo proceso, ni en ningún otro en el futuro; y para el caso en que esa decisión contenga una condena pueda ser ejecutada sin necesidad de una nueva revisión. Este efecto de la sentencia es conocido con el nombre de cosa juzgada, que significa juicio dado sobre la litis.

CAPÍTULO VI: PERÍODO DE DISCUSIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO

1. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Es el escrito en el cual el demandado hace valer su defensa respecto de la pretensión hecha valer en su contra.

Se puede presentar derechamente en el término de emplazamiento, sin hacer valer excepciones dilatorias. En caso que se hayan hecho valer, la contestación deberá efectuarse dentro del plazo de 10 días desde la notificación de la resolución que rechaza las excepciones dilatorias o se tienen por subsanados los defectos de ella, según el caso.

Su importancia radica en que en conjunto con las pretensiones hechas valer por el demandante en la demanda, se configura el conflicto. El tribunal, al igual de como está obligado a pronunciarse sobre las pretensiones, lo está respecto a las excepciones que hace valer el demandado.

1.1. REQUISITOS DE LA CONTESTACIÓN

1. Comunes a todo escrito
2. Especiales contemplados en el 309:
   a. Designación del tribunal ante quien se presente
   b. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado. De gran importancia respecto de la cosa juzgada, también es importante la designación de domicilio, pues en la primera gestión judicial debe designarse uno conocido dentro de los límites urbanos del lugar en que funcione el tribunal respectivo. En caso de no hacerlo, todas las resoluciones que deben notificarse por cédula se harán por el estado diario. Deberá ser cumplido por el mandatario, dado que las notificaciones por cédula deben ser efectuadas a él.
   c. Las excepciones que se oponen a la demanda y la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan: Se refiere a las excepciones en su sentido amplio, incluyendo a las excepciones propiamente tales y las defensas en general.
   d. La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión, de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal.
3. Constitución de patrocinio y poder si es su primera presentación

1.2. ALEGACIONES, DEFENSAS Y EXCEPCIONES.

El contenido de la contestación, se refiere a alegaciones o defensas y excepciones. Asimismo, el demandado puede defenderse atacando con la reconvención. Hay quienes creen que defensa y excepciones son sinónimos. Maturana sostiene que son distintos. En nuestra legislación *hay disposiciones que emplean indistintamente uno u otro término* y otras que *dan a cada uno un significado especial*.

¿Cuál es la diferencia entre defensa y excepción?

Defensa: Contestación de la pretensión que hace el demandado y en la que procede a negar el elemento de hecho (alegación) o de derecho que sirve de fundamento a la pretensión. Consiste en la mera negativa que no lleva consigo ninguna afirmación respecto de un nuevo hecho. Se mantiene la carga de la prueba en el demandante. No deberán ser consideradas por el tribunal en la parte resolutiva, sino en la considerativa.

Excepción: Medio de defensa en el cual el demandado introduce al proceso un hecho nuevo destinado a excluir la pretensión, por tener respecto de ellas un efecto invalidatorio, modificativo o extintivo. Introduciendo nuevos hechos al proceso, el demandado se hallará obligado a probarlos.

1.2.1 EXCEPCIONES PERENTORIAS

Tienen por objeto destruir el fundamento de la pretensión e importan la introducción al proceso de un hecho de carácter impeditivo, modificativo o extintivo de la pretensión del actor.

Estas excepciones no suspenden la tramitación del proceso y deben hacerse valer en el escrito de contestación de la demanda. Una contestación de demanda con excepciones perentorias implica que la carga de la prueba va a recaer en el demandado, y no en el demandante, debido a que el demandado introduce hechos nuevos que tienen por objeto destruir la pretensión hecha valer.

Deben ser resueltas en la parte dispositiva del fallo, debiendo contener las consideraciones de hecho y de derecho en las que se basa .

1.2.2. EXCEPCIONES ANÓMALAS

Perentorias que pueden ser deducidas con posterioridad a la contestación de la demanda, durante todo el juicio, hasta la citación para oír sentencia en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia.

1. **PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA**: El legislador no distingue, pero la jurisprudencia ha entendido que sólo se refiere a PE. Así, el demandado sólo podrá hacer valer la adquisitiva, a través de una demanda propiamente tal, o a través de la reconvencional.
2. **COSA JUZGADA**
3. **TRANSACCIÓN**
4. **PAGO EFECTIVO DE LA DEUDA**, siempre que se funde en un antecedente escrito.

Deducidas en primera instancia, después de recibida la causa a prueba, se tramitan como incidentes y se reservará la resolución para definitiva. Si se deducen en segunda, se sigue igual procedimiento pero el tribunal se pronunciará respecto de ellas en única instancia.

La ley autoriza para alegar en cualquier estado de la causa la prescripción, la cosa juzgada y la transacción, como excepciones, pero no como acción para adquirir el dominio de una cosa. En esta situación –cuando se hace valer como acción- sólo puede representarlas en su demanda o ampliación.

En el caso de la excepción de pago, debe fundarse en un antecedente escrito, razón por la cual para ser admitida a tramitación, es necesario que se acompañe un recibo o escrito que permita acreditar el pago. Si no se cuenta con él, deberá hacerse valer en la contestación de la demanda, oportunidad en la cual no se contempla este requisito de admisibilidad para hacerla valer.

TRAMITACIÓN

1. Formuladas en 1ª instancia después de recibida la causa a prueba: Tramitación incidental, pudiendo recibirse prueba, si el tribunal lo estima necesario (facultad), reservándose la resolución para definitiva.
2. Formuladas en 1ª instancia antes de recibida la causa a prueba: Se tramitan como toda excepción, aun cuando no hayan sido opuestas en la contestación.
3. Deducidas en 2ª instancia: Se sigue el mismo procedimiento, pero en tal caso, el tribunal se pronuncia en única instancia.

2. LA RECONVENCIÓN

Una contrademanda del demandado, que se deduce utilizando el procedimiento judicial originado por iniciativa del demandante.

El demandado puede no sólo adoptar una actitud defensiva, sino que una actitud agresiva, haciendo valer una pretensión en contra del demandante, quien pasa a ser sujeto pasivo respecto de ella. Deducida, el demandado amplía el ámbito objetivo del proceso, por introducir una nueva pretensión. Se acepta por el principio de economía procesal.

REQUISITOS DE FORMA DE LA RECONVENCIÓN

1. Se debe deducir en el escrito de contestación de la demanda.
2. Se debe dar cumplimiento a los artículos 254 (requisitos de toda demanda) y 261 (opción de ampliarla o rectificarla).
3. Debe ser notificada al demandante igual que la demanda y éste puede asumir las mismas actitudes del demandado respecto a la demanda principal.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA RECONVENCIÓN

1. Que el tribunal tenga competencia para conocer de la reconvención estimada como demanda.
2. Que la contrapretensión se encuentre sometida al mismo procedimiento de la demanda. Esta última condición no se establece en la ley, pero sí lo hace la jurisprudencia, porque el art. 316 del CPC establece que la reconvención se sustancia y falla conjuntamente con la demanda principal.

La reconvención se substancia y falla conjuntamente con la demanda principal. Contra la reconvención se pueden oponer las excepciones dilatorias del 303 en un plazo de 6 días y en un mismo escrito.

En general, se aplican las normas vistas para las excepciones dilatorias con una norma especial, 317 inciso 2º: acogida una dilatoria respecto de la reconvención, el demandante reconvencional deberá subsanar los defectos dentro de los 10 días siguientes a la fecha de notificación de la resolución que haya acogido la excepción. Si así no lo hiciere, se tendrá por no presentada la reconvención, para todos los efectos legales, por el solo ministerio de la ley.

Al deducirse, el proceso experimenta la ampliación de un trámite dentro del período de la discusión: evacuada la dúplica respecto de la demanda o la réplica de la reconvención, debe darse traslado para la dúplica de la reconvención.

3. LA RÉPLICA

De acuerdo al 311, a la contestación, sea pura o simple, vaya o no acompañada de reconvención, se provee traslado. Dicha resolución se notifica por el estado diario. El actor tendrá el plazo fatal de 6 días para replicar y hacer observaciones a la reconvención, si la ha habido. Transcurrido sin réplica, se entenderá precluído el derecho por el sólo ministerio de la ley, y el tribunal, de oficio o a petición de parte, lo declarará extinguido y conferirá traslado al demandado para duplicar.
.

CONTENIDO DEL ESCRITO DE LA RÉPLICA:

En el escrito de réplica el actor puede ampliar, adicionar o modificar las acciones que haya formulado en la demanda, pero sin que pueda alterar las que sean objeto principal del pleito. Se alteraría, por ejemplo, cambiándose la acción por una nueva. No hay inconveniente en cambiar la calificación jurídica hecha en la demanda.

4. LA DÚPLICA

El demandado tiene plazo fatal de 6 días para duplicar y para hacer valer en el mismo escrito la réplica de la reconvención, formulando sus observaciones a la contestación de la reconvención.

CONTENIDO DEL ESCRITO DE DÚPLICA

El demandado en el escrito de dúplica puede ampliar, adicionar o modificar las excepciones que haya formulado en la contestación, pero sin poder alterar las que sean objeto principal del pleito.

Con estos cuatro escritos fundamentales: demanda, contestación, réplica y dúplica, se pone fin al período de discusión, primer período del juicio ordinario.

CAPÍTULO VII: PERÍODO O TRÁMITE DE LLAMADO OBLIGATORIO A CONCILIACIÓN

Segundo período del Juicio Ordinario. La Ley 19.334 de 1994 introdujo el trámite obligatorio o necesario del llamado a conciliación, después del período de discusión y antes de la recepción de la causa a prueba. Hoy, en casi la totalidad de los juicios civiles el llamado a conciliación es obligatorio o necesario.

Para tal efecto, citará a una audiencia para un día no anterior al quinto ni posterior al decimoquinto contado desde la fecha de notificación de la resolución. Con todo, en los procedimientos que contemplan una audiencia para recibir la contestación de la demanda, se efectuará también en ella la diligencia de la conciliación, evacuado que sea dicho trámite.

El llamado a conciliación no obsta a que el juez pueda, en cualquier estado de la causa, efectuar la misma convocatoria, una vez evacuado el trámite de la contestación de la demanda.

1. REQUISITOS DE PROCEDENCIA DEL TRÁMITE OBLIGATORIO DE LLAMADO A CONCILIACIÓN

1. **Que se trate de un juicio civil**: La regla general es que proceda en todos. Excepciones:
   a. En juicio ejecutivo de obligación de dar, hacer o no hacer.
   b. Derecho legal de retención
   c. Citación de evicción
   d. Juicios de hacienda
2. **Que sea legalmente admisible la transacción**
3. **Que no se trate de los casos en que no deba recibirse la causa a prueba en el procedimiento.** ¿Cuáles son estos casos?
   a. El demandado se allana
   b. El demandado no contradice los hechos sustanciales y pertinentes
   c. Las partes piden que se falle el pleito sin más trámite

Concurriendo los requisitos anteriores, el juez citará a las partes a una audiencia de conciliación, para un día no anterior al quinto ni posterior al décimoquinto contado desde la fecha de notificación de la resolución. La resolución que cita a las partes a la audiencia de conciliación debe ser notificada por cédula, debido a que ordena la comparecencia personal de las partes.

A esta audiencia, deben concurrir las partes por sí o por apoderados. El juez puede exigir la comparecencia personal, sin perjuicio de la asistencia del abogado. Existiendo pluralidad de partes, se llevará a efecto aunque no concurran todas. Operará entre aquellas partes que la acuerden y continuará con los demás, es decir, con los que no concurrieron y con los que no acordaron.

El juez obrará como amigable componedor, buscando el avenimiento total o parcial. Para ello, deberá proponer las bases de arreglo y las opiniones que emita no lo inhabilitan para seguir conociendo de la causa.

Si las partes lo piden, se suspenderá la audiencia hasta por media hora para deliberar. Si el tribunal lo estima necesario postergará la audiencia para dentro de tercero día, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, dejándose constancia de ello y sin que sea necesaria una nueva notificación.

De la conciliación total o parcial se levantará acta, que consignará sólo las especificaciones del arreglo. La suscribirán el juez, las partes que lo deseen y el secretario, y *se estimará como sentencia ejecutoriada* para todos los efectos legales.

En caso de rechazarse la conciliación o cuando no se efectúe el comparendo, el secretario certifica este hecho de inmediato y entrega los autos al juez para que éste, examinándolos por sí mismo, proceda a dar cumplimiento a lo que señala el art. 318 del CPC.

Nada obsta a que el juez pueda, en cualquier estado de la causa, efectuar la misma convocatoria, una vez evacuado el trámite de la contestación de la demanda.

CAPÍTULO VIII: PERÍODO DE LA PRUEBA

1. RECEPCIÓN DE LA CAUSA A PRUEBA

Terminado el período de discusión, y efectuado el llamado obligatorio a conciliación cuando sea procedente, el tribunal procederá a examinar personalmente el proceso y conforme a ello, puede:

1. **Citar a las partes para oír sentencia**: Se dictará esta resolución, cuando:
   a. El demandado acepta llanamente las peticiones del demandante
   b. El demandado en sus escritos no contradice en manera sustancial y pertinente los hechos sobre los que versa el juicio.

   En estos dos casos, no procede recibir la causa a prueba por no existir hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. La resolución del tribunal que cita a las partes a oír sentencia es apelable, debido a que el tribunal pudo estimar erradamente que no existen hechos de esta naturaleza, ella se concede en el solo efecto devolutivo.
   c. Cuando las partes pidan que se falle el pleito sin más trámite: El tribunal cita a las partes con el mérito de la petición de las partes, independiente de que existan hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. En este caso no es apelable la resolución que dicta el tribunal citando a las partes para oír sentencia.
2. **Recibir la causa a prueba**: Concluidos los trámites que deben preceder a la prueba, el tribunal examinará los autos, y si estima que hay o puede haber controversia sobre algún hecho sustancial y pertinente en el juicio, recibirá la causa a prueba y fijará en la misma resolución los hechos sustanciales controvertidos sobre los cuales deberá recaer. Sólo podrán fijarse como puntos de prueba los hechos sustanciales controvertidos en los escritos anteriores a la resolución que ordena recibirla.

1.1. CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE RECIBE LA CAUSA A PRUEBA

I. MENCIONES ESENCIALES:

1. Recepción de la causa a prueba.
2. Fijación de los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales se debe rendir la prueba. La resolución *debe fijarlos*, no basta una simple referencia a los escritos. Por otra parte, deberá fijarlos de acuerdo a los escritos del expediente.

II. MENCIÓN DE LA NATURALEZA

Expresión contenida en la resolución en la que se señala *que se recibe la causa a prueba por el término establecido en la ley*. Puede ser omitida dicha mención, por encontrarse contemplado el término en la ley.

III. MENCIÓN ACCIDENTAL:

Indicación respecto de los días en que se recibirá la prueba testimonial. Es accidental, si se omite en la resolución, no será nula, pero las partes tendrán que efectuar al tribunal la petición de que se señale día y hora para tal efecto, puesto que adolecerá de nulidad la prueba testimonial que se rindiere sin que exista fijación de día y hora para tal efecto.

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECIBE LA CAUSA A PRUEBA: POR CÉDULA A LAS PARTES.

La que falla las reposiciones deducidas contra la resolución que recibe la causa a prueba, se notificará por el estado diario. La que recibe el incidente a prueba, se notifica por el estado diario a las partes.

RECURSOS QUE PROCEDEN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE RECIBE LA CAUSA A PRUEBA:

1. Apelación: Cuando se niega el trámite de la recepción de la causa a prueba, salvo en el caso del inciso 2º del 313 (partes piden se falle sin más trámite).
2. Reposición con apelación subsidiaria: En contra de la resolución que recibe la causa a prueba. El objetivo que se persigue con el recurso de reposición puede ser que:
   a. Se agreguen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos no contemplados
   b. Se eliminen uno o más de los contemplados por no revestir dicho carácter
   c. Se modifiquen los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos fijados en la resolución

Este recurso de reposición presenta características especiales, que lo diferencian de las reglas generales de este recurso contempladas en el 181:

1. Procede contra una sentencia interlocutoria, en circunstancias que normalmente procede sólo contra autos y decretos
2. Debe deducirse dentro de 3º día, en circunstancias que la regla general es que el plazo sea de 5 días.

También procede la apelación, pero nunca en forma directa (sin perjuicio del que procede cuando se niega la recepción de la causa), sino sólo en subsidio de la reposición y para el caso que se haya rechazado lo que en ella se solicita. Esta apelación no deberá fundamentarse ni formularse peticiones concretas, siempre que la reposición las contenga.

Como la apelación se concede en el solo efecto devolutivo, la causa se seguirá tramitando en primera instancia. Si el tribunal de alzada confirma la resolución del tribunal de primera, no se presenta inconveniente. El problema surge cuando el tribunal de alzada modifica la resolución del tribunal de primera, pues puede haberse vencido el plazo para rendir prueba, sin que se pudiera rendir respecto de los nuevos hechos que se consagran en la sentencia del tribunal de alzada. Ante ello, se fija un término especial de prueba, que el tribunal deberá abrir por un término prudencial, el que en ningún caso puede exceder de 8 días. No es posible confundir este término especial de prueba, con la ampliación que las partes pueden pedir del término probatorio

1.2. AMPLIACIÓN DE LA PRUEBA

El objeto de la prueba establecido en la resolución que recibe la causa a prueba puede ampliarse:

1. A hechos nuevos sustanciales ocurridos durante el probatorio y que tengan relación con el asunto controvertido: Es admisible la ampliación de la prueba cuando dentro del término probatorio ocurre algún hecho sustancialmente relacionado con el asunto que se ventila.
2. A hechos verificados y no alegados antes de recibirse la causa a prueba, siempre que quien los aduce proceda a jurar que sólo entonces han llegado a su conocimiento. 321 inciso 2º: Será también admisible la ampliación a hechos verificados y no alegados antes de recibirse a prueba la causa, con tal que jure el que los aduce que sólo entonces han llegado a su conocimiento. La ampliación dice relación con hechos ocurridos en 1ª instancia.

TRAMITACIÓN DE LA AMPLIACIÓN

Debe solicitarse por una de las partes la ampliación respectiva, la cual se tramitará como incidente (cuerda separada), sin que dicha solicitud suspenda el término probatorio. La parte debe pedir la ampliación de la prueba inmediatamente, apenas tenga conocimiento de los hechos nuevos y sobre todos ellos simultáneamente. Al responder el traslado de la solicitud de ampliación, la otra parte puede también alegar hechos nuevos, pero siempre que reúnan las condiciones antes señaladas, o que tengan relación con los que en la solicitud de ampliación se mencionan.
La resolución que da lugar a la ampliación de la prueba es inapelable.

EFECTOS DEL ACOGIMIENTO DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN:

El tribunal deberá conceder un término especial de prueba que se regirá por las normas del 90, limitándose a 15 días el plazo total.

REQUISITOS PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA PROBATORIA

Toda diligencia probatoria debe practicarse previo decreto del tribunal que conoce de la causa, notificado a las partes. Esta norma consagra de manera trascendente el principio de la bilateralidad de la audiencia, cada medio de prueba que produzca una parte puede ser fiscalizada por la otra parte.

La resolución que dispone la práctica de alguna diligencia probatoria es inapelable.

2. TÉRMINO PROBATORIO

Espacio de tiempo que la ley señala a las partes para rendir prueba en el juicio y, particularmente, para rendir la prueba testimonial, como para ofrecer las pruebas si no hubieren sido pedidas con anterioridad a su iniciación.

Es fatal para los efectos de ofrecer y rendir la testimonial, pudiendo ella sólo practicarse dentro del dicho término. En cambio, los instrumentos pueden presentarse en cualquier estado del juicio en 1ª instancia hasta el vencimiento del término probatorio.

Respecto a las demás pruebas, sólo pueden solicitarse en primera instancia dentro del término probatorio si no hubieren sido pedidas con anterioridad a su iniciación.

CARACTERÍSTICAS

1. Plazo legal, por regla general: 328 inciso 1º: para rendir prueba dentro del territorio jurisdiccional del tribunal en que se sigue el juicio tendrán las partes el término de 20 días. Puede ser judicial en ciertos casos, cuando está facultado para dar un término especial de prueba. Puede también ser convencional, se permite que las partes restrinjan de común acuerdo el probatorio ordinario (328 inciso 2º).
2. Plazo común: Corre para todas las partes a la vez.
3. Plazo fatal: Lo es *para ofrecer y rendir la testimonial* y para solicitar la realización de las otras diligencias probatorias.

I. CLASIFICACIÓN DEL TÉRMINO PROBATORIO

II. TÉRMINO PROBATORIO ORDINARIO

Es la regla general, con una duración de 20 días, salvo que las partes de común acuerdo convengan reducirlo. Las partes, en relación al término probatorio ordinario pueden, de común acuerdo (a) reducirlo; (b) renunciar a él; (c) diferir su inicio o suspenderlo.

Durante el probatorio ordinario puede rendirse toda clase de prueba, sea en el territorio jurisdiccional del tribunal o fuera de él, dentro o fuera de Chile. Para la rendición de prueba ante otro tribunal, es necesario el correspondiente exhorto.

III. TÉRMINO PROBATORIO EXTRAORDINARIO

1. Para rendir prueba dentro del territorio de la República, pero fuera del territorio jurisdiccional del tribunal en que se sigue el juicio.
2. Para rendir prueba fuera del territorio de la República.

Debe distinguirse ambas, por ser distinta la manera de tramitar su solicitud y la caución que

debe rendirse. El término probatorio extraordinario corresponde al aumento de la tabla de emplazamiento, y corre inmediatamente luego del término probatorio ordinario. Es decir, para su cómputo, se cuentan los 20 días del ordinario, y luego inmediatamente se le agregan los días que corresponden según la tabla de acuerdo al lugar en que haya de rendirse la diligencia de prueba.

Cuando es acogida la solicitud de término extraordinario, sólo puede rendirse prueba en las localidades para las cuales ha sido concedido.

TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE TÉRMINO PROBATORIO EXTRAORDINARIO

El aumento extraordinario para rendir prueba deberá solicitarse antes de vencido el término ordinario, determinando el lugar en que dicha prueba debe rendirse.

Requisitos de la solicitud:

1. Para rendir prueba dentro del territorio de la República, pero fuera del territorio jurisdiccional del tribunal: Se concede por el sólo hecho de pedirse, salvo que exista justo motivo para creer que se pide maliciosamente con el afán de demorar el juicio.
2. Para rendir prueba fuera del territorio de la República: No se concede por el solo hecho de solicitarse, hay que acompañar antecedentes que hagan verosímil la existencia de medios probatorios en el extranjero o la existencia de testigos que pueden deponer sobre el asunto controvertido.

Providencia y tramitación que recae en la solicitud del término extraordinario

1. Para rendir prueba dentro del territorio de la República, pero fuera del territorio jurisdiccional del tribunal: Con citación. Si la contraparte se opone, se genera un incidente, que el tribunal debe resolver.
2. Para rendir prueba fuera del territorio de la República: Con audiencia. Se genera un incidente con la sola presentación. Es necesario que el tribunal falle el incidente, haya o no existido oposición de parte.

Otorgamiento de caución:

1. Para rendir prueba dentro del territorio de la República, pero fuera del territorio jurisdiccional del tribunal: No se exige caución para la posible indemnización de la contraparte.
2. Para rendir prueba fuera del territorio de la República: Depósito en la cuenta corriente del tribunal de una cantidad que no baje de medio sueldo vital ni supere los dos sueldos vitales, para que sirva de caución.

IV. TÉRMINO PROBATORIO ESPECIAL O TÉRMINO ESPECIAL DE PRUEBA

La regla general es que el término ordinario corre ininterrumpidamente, sin que se suspenda, salvo en que todas las partes de común acuerdo lo soliciten al tribunal. Hay diversas situaciones en que no es posible rendir la prueba, sin culpa de las partes, contemplándose distintas situaciones en las cuales el tribunal puede dar lugar a términos especiales de prueba:

1. Entorpecimiento que imposibilita la recepción de la prueba durante el probatorio, sea absoluto o en un lugar determinado. Se debe reclamar del obstáculo en el momento de presentarse o dentro de los 3 días siguientes. El término especial durará el número de días que dure el entorpecimiento.
2. Acogimiento de la apelación subsidiaria de la resolución que resolución que recibe la causa a prueba y que agrega o modifica uno o más hechos fijados por ella.
3. Término especial para rendir prueba de testigos iniciada oportunamente: se solicita un término especial para examinar a los testigos que no alcanzaron a ser examinados dentro del término ordinario. Se debe reclamar dentro del término ordinario o dentro de los 3 días siguientes a su vencimiento.
4. Término especial por inasistencia del juez de la causa: el secretario certifica este hecho y con el mérito de dicho certificado el tribunal fija nuevo día para la recepción de la prueba.

CAPÍTULO IX: PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA PRUEBA

1. ESCRITOS DE OBSERVACIONES A LA PRUEBA

Vencido el término de prueba, y dentro de los 10 días siguientes, las partes podrán hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera. La importancia de este escrito radica en que en él se recapitulan metódicamente los hechos en que las partes fundan sus pretensiones, la prueba que a cada uno se refiere y las razones que se aducen para demostrar el derecho. Ellos no son usa pieza fundamental del procedimiento y su no presentación no acarrea sanción, sino sólo una inferior defensa.

2. AGREGACIÓN DE LA PRUEBA

No será motivo para suspender el curso del juicio ni será obstáculo para la dictación del fallo el hecho de no haberse devuelto la prueba rendida fuera del tribunal, o el de no haberse practicado alguna otra diligencia de prueba pendiente, a menos que el tribunal, por resolución fundada, la estime estrictamente necesaria para la acertada resolución de la causa.

En todo caso, si dicha prueba se recibiera por el tribunal una vez dictada la sentencia, ella se agregará al expediente para que sea considerada en segunda instancia, si hubiere lugar a ésta.

3. LA CITACIÓN PARA OÍR SENTENCIA

3.1. OPORTUNIDAD, RECURSOS Y OMISIÓN

Puede dictarse en dos oportunidades:

1. Luego de evacuado el trámite de la dúplica: En caso que el demandado se allane, no controvierta los hechos invocados por el demandante o cuando las partes pidan que se falle el pleito sin más trámite. Esta resolución es apelable, por cuanto explícita o implícitamente niega el trámite de la recepción de la causa a prueba.
2. Luego de vencido el término para hacer observaciones a la prueba: Se notificará por el estado diario esta resolución. Se trata de una resolución inapelable, únicamente impugnable por el recurso de reposición que debe basarse en un error de hecho y deducirse dentro de tercero día. La resolución que resuelve la reposición es inapelable.

3.2. EFECTOS

Con la resolución que cita para oír sentencia queda cerrado el debate y la causa queda en estado de fallo. Después de ella, por regla general, no se admiten escritos ni pruebas de ninguna especie.

La sentencia definitiva deberá pronunciarse dentro de 60 días desde que la causa ha quedado en estado de sentencia, 162 inciso 3º. Si no la dicta, es amonestado por la Corte de Apelaciones respectiva y si nuevamente no la dicta, incurre en pena de suspensión hasta por 30 días.

PETICIONES QUE SE ADMITEN UNA VEZ CERRADO EL PROCESO

Excepcionalmente el inciso 2º del 433 permite que, ya citadas las partes para oír sentencia, se admitan las siguientes peticiones:

1. Incidentes sobre nulidad de lo obrado: debe fundarse en vicios que anulan todo el proceso o en la falta de una circunstancia esencial para la ritualidad o marcha del juicio. Se ha visto limitado, porque sólo puede impetrarse dentro de 5 días, desde que aparezca o se acredite que quien deba reclamar la nulidad tuvo conocimiento del vicio, a menos que se trate de la incompetencia absoluta del tribunal.
2. Decretar una o más medidas para mejor resolver del 159. Es precisamente esta la oportunidad para que se dicten, siendo facultativo en todo caso para el tribunal su dictación.
3. Solicitud de precautorias: El actor puede solicitar alguna o algunas de las medidas precautorias que contempla el 290. Muchas veces la medida precautoria será la única forma de asegurar el resultado de la acción.

Además de los casos señalados por el legislador, con posterioridad a la citación para oír sentencia es posible que se formulen otras peticiones y que se realicen otras actuaciones:

1. Impugnar documentos públicos, privados y traducciones de éstos: Si el plazo contemplado para este efecto venciere luego de la citación para oír sentencia
2. Acumulación de autos, privilegio de pobreza, desistimiento de la demanda y conciliación.

CAPÍTULO X: LAS MEDIDAS PARA MEJOR RESOLVER

Diligencias probatorias establecidas en la ley y que puede decretar de oficio el tribunal, luego de dictada la resolución citación pata oír sentencia, con el fin de acreditar o esclarecer alguno de los hechos que configuran el conflicto, para la adecuada decisión de éste.

El sujeto al que le corresponde exclusivamente decretarlas es al tribunal, siendo uno de los casos en los cuales se aplica con más fuerza el principio inquisitivo. Las solicitudes de las partes no pueden considerarse más que sugerencias al tribunal. Ello, porque el período de prueba se encuentra cerrado, con lo cual ha precluído su derecho para generar prueba en el proceso. Además, la función de estas medidas es precisamente “mejor resolver”, y la resolución es tarea de los tribunales.

OPORTUNIDAD

Sólo dentro del plazo para dictar sentencia, es decir, dentro de los 60 días siguientes a la citación para oír sentencia. Es una excepción a que los plazos concedidos para que el tribunal realice actuaciones no tengan carácter fatal. Si no se realizan dentro de este plazo, se tendrán por no decretadas.

MEDIDAS PARA MEJOR RESOLVER

I. **AGREGACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO QUE SE ESTIME NECESARIO PARA ESCLARECER EL DERECHO DE LOS LITIGANTES**

Al no distinguir la ley, se podrán tratar de instrumentos públicos y privados, se encuentren en poder de una parte o de terceros.

II. **CONFESIÓN JUDICIAL DE CUALQUIERA DE LAS PARTES**

Debe versar sobre hechos que se consideren (a) de influencia en la cuestión y (b) que no resulten probados. Este caso es particular porque se trata de una confesión judicial provocada por el tribunal y no la contraparte.

III. **LA INSPECCIÓN PERSONAL DEL OBJETO DE LA CUESTIÓN**
IV. **INFORME DE PERITOS**
V. **LA COMPARECENCIA DE TESTIGOS QUE HAYAN DECLARADO EN EL JUICIO**

Para que aclaren o expliquen sus dichos obscuros o contradictorios (sólo respecto de los que hayan declarado, y sólo con el objeto de aclarar sus dichos).

VI. **LA PRESENTACIÓN DE CUALESQUIERA OTROS AUTOS QUE TENGAN RELACIÓN CON EL PLEITO**

Además de las medidas enumeradas en el 159, el tribunal puede decretar a remisión de alguna prueba rendida fuera del tribunal y que no hubiere sido agregada al proceso, o la realización de una prueba pendiente, siempre que lo estime necesaria para la adecuada resolución de la causa.

PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO

Deben cumplirse dentro del plazo de 20 días desde la notificación de la resolución que las decrete. Si no se cumple dentro de ella, se tienen por no decretadas y el tribunal deberá dictar sentencia sin más trámite.

HECHOS NUEVOS Y TÉRMINOS ESPECIALES DE PRUEBA

Si en la práctica de alguna medida para mejor resolver aparece de manifiesto la necesidad de esclarecer nuevos hechos indispensables para dictar sentencia, podrá el tribunal abrir un término especial de prueba, no superior a 8 días, que será improrrogable y limitado a los puntos que él designe.

Si las partes requieren rendir prueba de testigos, la presentación de la lista debe hacerse dentro de los 2 primeros días. En contra de esta resolución que abre el término especial cabe la apelación, debiendo concederse en el sólo efecto devolutivo.

TÉRMINO DEL JUICIO ORDINARIO EN PRMERA INSTANCIA

El modo normal de terminar el Juicio Ordinario en primera es la sentencia definitiva. Se entiende que una sentencia resuelve un asunto cuando ella se pronuncia sobre todas las acciones y excepciones interpuestas por las partes en tiempo y forma. Sin embargo, existen otros medios anormales de ponerle fin:

1. Conciliación
2. Avenimiento
3. Desistimiento
4. Abandono del procedimiento
5. Transacción
6. Compromiso

CAPÍTULO XII: ASPECTOS GENERALES DE LA PRUEBA

1. CONCEPTO DE PRUEBA

Dentro de todo conflicto pueden distinguirse dos clases de elementos: de hecho y de derecho. Así, el 254 N° 4 CPC establece que la demanda debe contener la exposición clara de los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya; el 309 N° 3 CPC señala que la *contestación* de la demanda debe contener las excepciones a oponer y la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan. Las discrepancias de las partes versan sobre los hechos que integran la pretensión y las excepciones, razón por la cual el proceso deberá especificar cuáles son los hechos.

La gran mayoría de los procesos tienen por objeto la reconstitución de los hechos y no el de discernir acerca de los asuntos relacionados con el mero derecho. La determinación de los hechos, es tan o más importante que la determinación del derecho aplicable.

1.1. LA FUNCIÓN DE LA PRUEBA EN RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL CONFLICTO

Las normas jurídicas contienen dos elementos: un supuesto de hecho y una consecuencia. Las normas jurídicas existen o no, independiente de que las partes las aduzcan, y la conformidad de las partes no puede crear las normas.

Por regla general, se presume que el juez conoce el derecho, pero en ciertos casos se estima que no puede imponérsele este deber (costumbre y derecho extranjero), por lo cual la ley acude a la necesidad de que las partes prueben su contenido. Con los hechos ocurre lo contrario. El juez debe partir de las afirmaciones que hagan las partes, sin poder utilizar sus conocimientos privados. Si así los utilizara, se vulnerarían dos principios fundamentales: imparcialidad del juez y contradicción de las partes.

Los hechos no afirmados al menos por una parte, no existen para el juez y los hechos afirmados por ambos, no pueden ser desconocidos. Los hechos que una parte afirma y que la otra no admite son los controvertidos, deberán probarse en el proceso para que el juez pueda llegar a la consecuencia jurídica impuesta por la parte y pedida por la norma.

Por lo anterior, se afirma que la importancia de la prueba se encuentra en dos puntos principales:
1. Eficacia de los derechos materiales
2. Instrumento a través del cual el juez entra en contacto con la realidad extraprocesal.

ETIMOLOGÍA: Deriva de *probus*: bueno, recto, honrado. Así, lo que resulta probado es bueno, correcto, auténtico.
La Corte Suprema se refirió a esto: “Probar es producir un estado de certeza en la mente de una o varias personas respecto de la existencia de un hecho o de la verdad o falsedad de una proposición”.

Puede consistir en:
1. Procedimiento de demostración: Son las partes las que realizan la actividad ante el tribunal para los efectos de fijar la existencia de ciertos hechos. Aplicación del principio dispositivo y en especial la presentación de parte.
2. Procedimiento de investigación: Es el tribunal el que realiza la actividad de fijar los hechos necesarios para solucionar el conflicto. Aplicación del principio inquisitivo y en particular su manifestación de investigación judicial.

1.2. FUNCIÓN DE LA PRUEBA

Se han formulado tres teorías:
1. **Establecer la verdad**: La prueba tiene por objeto establecer en el proceso la verdad respecto de la forma en que ocurrieron los hechos. No es aceptable, pues es posible

acreditar hechos no verdaderos, no obstante que formen el convencimiento del juez.
2. **Formar el convencimiento**: La prueba tiene por objeto formar el convencimiento o la certeza subjetiva del juez acerca de los hechos del proceso. La verdad es una cuestión objetiva y ontológica.
3. **Fijación de hechos:** La prueba tiene como fin la fijación de los hechos en el proceso.

1.3. LA PRUEBA Y EL DEBIDO PROCESO

Dentro de la historia fidedigna de la Constitución Política de la República no se enumeraron las condiciones de éste, pero se dejó constancia de que su contenido mínimo incluía, dentro de sus presupuestos la posibilidad de aportar pruebas. El contenido mínimo de este derecho estaría formado por:
1. Recepción de la causa a prueba
2. Existencia de un término probatorio o audiencia para producirla
3. Proposición de las partes de todas las fuentes de prueba de las cuales dispongan
4. Admisión de la prueba propuesta válidamente
5. Admisión de la prueba practicada
6. Derecho a intervención de todas las partes
7. Valoración de la prueba por el tribunal.

PRIMERA CARGA QUE TIENEN LAS PARTES EN RELACIÓN CON LOS HECHOS: AFIRMACIÓN

1. El demandante debe señalar los hechos que configuran su pretensión: 254 N° 4 CPC: “exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya”.
2. El demandado tiene la carga de afirmar los hechos que configuran sus excepciones: 309 N° 3 CPC: exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan.
3. El demandado puede oponer como excepción dilatoria la ineptitud de libelo cuando la exposición del demandante no sea clara.
4. 465 CPC: En juicio ejecutivo, las excepciones también exigen claridad y precisión de los hechos y los medios de prueba para acreditarlos.
5. 551 CPC: Querellas posesorias, indican la exigencia de señalar los hechos que importan la turbación o molestia y los medios de prueba para acreditarlos.
6. 170 CPC y AA sobre forma de las sentencias: Requieren de la exposición de las consideraciones de hecho.

SEGUNDA CARGA: LAS PARTES EN EL PROCESO DEBEN SOBRELLEVAR LA CARGA DE LA PRUEBA

En el proceso civil los hechos sobre los cuales se debe desplegar la actividad probatoria son los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que se determinan en la resolución que recibe la causa a prueba, una vez que el tribunal estudia las afirmaciones fácticas que las partes hacen en el período de la discusión.

1.4. EL OBJETO DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL.

Habiendo determinado qué son los hechos, es necesario determinar cuáles de estos hechos son los que deben ser probados. No todos los hechos son tema de prueba dentro de un proceso, sino que ella dice relación con los hechos que integran el conflicto y que no han sido aceptados por las partes, es decir, los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.

El principal problema en materia probatoria no dice relación con la determinación del objeto de la prueba, sino con el sujeto que tiene la carga de acreditar los hechos.

El objeto de la prueba está claramente establecido en el 318 CPC: Concluidos los trámites que deben preceder a la prueba, ya se proceda con la contestación expresa del demandado o en su rebeldía, el tribunal examinará por sí mismo los autos y si estima que hay o puede haber controversia sobre algún hecho substancial y pertinente en el juicio, recibirá la causa a prueba y fijará en la misma resolución los hechos substanciales controvertidos sobre los cuales deberá recaer.
Sólo podrán fijarse como puntos de pruebas los hechos substanciales controvertidos en los

escritos anteriores a la resolución que ordena recibirla.

Este 318 es trascendental, en los siguientes aspectos:
1. La resolución que recibe la causa a prueba, además de fijar los hechos que constituyen el objeto de la misma, ordena la realización de un trámite que es esencial dentro del procedimiento.
2. Establece claramente qué es lo que constituye el tema sobre el cual debe recaer la prueba en sede civil: hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos.
3. Permite abrir el término probatorio.

El objeto de la prueba se genera a través de los escritos que las partes presentan durante el período de discusión: demanda, contestación, réplica, duplica, además de los relativos a la reconvención, en caso de que proceda. Como excepción, el 321 acepta que se rinda prueba sobre hechos acaecidos con posterioridad al período de discusión: ampliación de la prueba cuando dentro del término probatorio ocurre algún hecho substancialmente relacionado con el asunto que se ventila. Asimismo, es admisible la ampliación a hechos verificados y no alegados antes de recibirse la causa a prueba, con tal que jure el que los aduce que sólo entonces han llegado a su conocimiento.

La ley no ha definido los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Sí lo ha hecho la jurisprudencia:

Hecho sustancial: Aquel que integra en forma tan esencial el conflicto que sin su prueba no se puede adoptar resolución alguna.

Hecho pertinente: Aquel que, sin integrar esencialmente el conflicto, se vincula a él y es necesario para la resolución. La prueba de este hecho coadyuva a la dictación del fallo. Generalmente la sustancialidad y la pertinencia van unidas, teniendo importancia la distinción, sólo cuando el hecho pertinente no es sustancial.

Hecho controvertido: Aquel respecto del cual existe discrepancia entre las partes acerca de la existencia o de la forma que él ha acaecido.

1.5. LOS HECHOS QUE NO REQUIEREN DE PRUEBA PARA SER ESTABLECIDOS EN EL PROCESO

II. HECHOS CONSENTIDOS POR LAS PARTES
III. HECHOS EVIDENTES
IV. HECHOS NOTORIOS
V. HECHOS PRESUMIDOS
VI. HECHOS NEGATIVOS

I. HECHOS CONSENTIDOS POR LAS PARTES

Cuando se produce un allanamiento o reconocimiento de los hechos en el proceso civil, generalmente, se deberán omitir los trámites de conciliación obligatoria y el período probatorio, debiendo las partes ser citadas para oír sentencia. No procede el llamado a conciliación obligatoria en proceso civil en el caso que menciona el 313 CPC, cuando se ha verificado allanamiento, reconocimiento de los hechos o cuando se solicita por las partes que se falle el proceso sin rendición de prueba.

Cuando el demandado se allana a los hechos o no los contradice, el tribunal manda a oír sentencia, una vez evacuado el traslado de la réplica (Igual citación se dispondrá cuando las partes pidan que se falle el pleito sin más trámite). En virtud del principio de la economía procesal no se justifica la recepción de la causa a prueba, dado que carece de sentido recibirla para establecer hechos de los cuales las partes están de acuerdo. Sin perjuicio de lo anterior, y no obstante que el allanamiento y la admisión de los hechos eliminen la necesidad de la prueba, no es posible confundir ambos, debido a sus distintos alcances:
1. Allanamiento: Acto de disposición del demandado mediante el cual éste se somete lisa y llanamente a la pretensión del actor. *Comprende el reconocimiento de los fundamentos de*

hecho y de derecho invocado por el adversario. Si el allanamiento es *parcial*, se recibirá la causa a prueba respecto de los hechos sobre los cuales no recae el allanamiento. Se dictará Sentencia definiiva parcial.

2. Hechos consentidos, admitidos o no controvertidos: *Se aceptan los hechos expuestos por el actor, pero no las consecuencias jurídicas* que el actor pretende configurar. El 313 reconoce ambas situaciones.

PARALELO ALLANAMIENTO VS. ADMISIÓN DE HECHOS

EL ALLANAMIENTO.	LA ADMISION DE HECHOS.
Acto exclusivo del demandado.	Acto que puede provenir de ambas partes en el proceso.
Se refiere tanto a los hechos como al fundamento jurídico de la pretensión.	Sólo se refiere a los hechos y no a los fundamentos jurídicos de la pretensión..
El mandatario judicial requiere de facultades ordinarias o especiales de conformidad al inc. 2° del art. 7° del C.P.C.	El mandatario judicial no requiere de facultades ordinarias o especiales de conformidad al inc. 2° del art. 7° del C.P.C.
Tiene como finalidad que se dicte una sentencia estimatoria de la demanda.	Tiene como finalidad sólo que se establezca en el proceso el hecho reconocido.

II. **HECHOS EVIDENTES**

Se vincula con el progreso de la ciencia en el momento en que ocurre el hecho. No requiere ser probado por estar incorporado al acervo cultural del juez:: "*conocimientos científicos generalmente entendidos*". Se relacionan con las máximas de la experiencia: normas de valor general, independientes del caso específico, pero que, extraídas de cuanto ocurre generalmente en múltiples casos, puede aplicarse en todos los otros de la misma especie. Sin embargo, la doctrina ha aceptado que no es improcedente la prueba para destruir un hecho evidente.

III. **HECHOS NOTORIOS**

Son aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión. El derecho canónico afirmaba "Lo notorio no requiere de prueba".

Elementos del hecho notorio:

1. Se trata de una circunstancia fáctica
2. El acontecimiento de este hecho forma parte del acervo cultural de una comunidad o de parte de ella.
3. Las características que configuran el hecho notorio deben concurrir al momento de producirse la decisión.

IV. **HECHOS PRESUMIDOS**

Las presunciones pueden estar contempladas por la propia ley (legales) o es el propio tribunal el que las deduce (judiciales).

Elementos de las presunciones:

1. Hecho conocido o base: siempre deberá encontrarse probado en el proceso.
2. Elemento lógico, actividad racional que se realiza a partir del hecho conocido para unirlo con el desconocido.
3. Hecho presumido: Aquél que era desconocido y que como consecuencia de los elementos anteriores pasa a ser determinado.

De acuerdo a los artículos 1712 y 47 CC, las presunciones se clasifican en:

1. **Legales:** El legislador establece el hecho presumido partiendo del hecho base.

a. **Presunciones legales de derecho**: No es posible rendir prueba para los efectos de destruir el hecho presumido. Siempre será necesario rendir prueba para acreditar el hecho base o premisa. Acreditado el hecho base, se excluye toda prueba respecto del hecho presumido. Es inútil la prueba que es contraria al hecho presumido y la que es favorable, por encontrarse establecido. Ejemplos, 76 y 706 CC (concepción y mala fe en error en materia de derecho). Se excluyen en materia penal.
b. **Presunciones simplemente legales:** Es posible rendir prueba en contrario para los efectos de destruir el hecho presumido. Siempre será necesario probar el hecho base. A diferencia de la presunción de derecho, en éstas, es posible rendir prueba con el fin de destruir el hecho presumido. La prueba podrá recaer tanto sobre el hecho base como sobre el hecho presumido. Ejemplo, 706 CC (poseedor es reputado dueño)

2. **Judiciales**: El juez efectúa la labor, son aquellos hechos que deduce el juez de ciertos antecedentes que constan en el proceso. No nacen en forma independiente como medio de prueba, sino que el tribunal las construye de pruebas presentadas:
   a. CC: 1712, para constituir plena prueba las presunciones judiciales deben ser graves, precisas y concordantes, es decir, deben ser dos o más.
   b. CPC: 426 inc. 2º, una sola presunción puede constituir plena prueba cuando, a juicio del tribunal, tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar su convencimiento.

El ámbito de aplicación de las presunciones judiciales es muy amplio, ya que la única limitación es que no puede probarse mediante la presunción judicial los actos o contratos que requieren solemnidad (gran importancia para probar el dominio sobre inmuebles no inscritos).

V. HECHOS NEGATIVOS

Es necesario distinguir:

1. Simple negativa o negativa general del demandado respecto de los fundamentos de hecho de la pretensión deducida. La negación general de los hechos implica que la carga de la prueba se radique exclusivamente en el sujeto activo. Es lo que ocurre cuando hay rebeldía.
2. Negación de uno o más hechos aislados respecto de la pretensión deducida: En estos casos es discutido si es necesaria la prueba, ya que muchas veces bajo el velo de una negativa, se oculta una afirmación decisiva. Así, se ha señalado que para determinar cuáles hechos negativos se encuentran excluidos, habrá que distinguir:
   a. Las negaciones indefinidas de carácter absoluto o sustancial: Negándose un hecho, no se encierra ninguna afirmación contraria. Así, “no hay petróleo en mi predio”, “no soy hermano de Juan”
   b. Negaciones formales ilimitadas en el espacio y en el tiempo. “Nunca ha existido un hombre de 3 metros”
   c. Negaciones formales, que a pesar de ser limitadas en tiempo y espacio, contienen una afirmación implícita no susceptible de probarse. “No he salido de Chile en los últimos 10 años” Se afirma que se ha estado en Chile durante ese lapso

1.6. LA CARGA DE LA PRUEBA

Carga que incumbe a una parte de suministrar la prueba de un hecho controvertido, mediante su propia actividad, si quiere evitar la pérdida del proceso

1.6.1. LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN NUESTRO DERECHO

1698 CC: Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. Es una norma limitada, ya que sólo se refiere a la existencia o extinción de la obligación: hechos constitutivos y hechos extintivos.

La doctrina ha hecho una clasificación de los hechos, más completa que la del CC:

1. Constitutivos: Generan la obligación.
2. Invalidativos: Generan la nulidad de la obligación.
3. Convalidativos: Hechos posteriores que sanean un vicio de nulidad.
4. Impeditivos: Producen la nulidad o inexistencia de la obligación desde su inicio.
5. Extintivos: Extinguen la obligación en todo o parte.

Los *hechos constitutivos y los convalidativos* deben ser acreditados en el proceso por la parte a la que le favorece la existencia de los mismos, siendo por regla general el demandante. *Invalidativos, impeditivos y extintivos* deben ser probados por la parte a quien favorece la concurrencia de alguno de dichos hechos, que generalmente será el demandado.

Las normas de la carga de la prueba se aplican a aquellos hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos. No será necesaria la rendición de prueba por no concurrir el requisito de la controversia:

1. Allanamiento de la demanda por el demandado
2. Demandado no controvierte en materia sustancial y pertinente las afirmaciones del demandante
3. Cuando las partes piden que se falle el pleito “sin más trámite”.

El 318 CPC da a entender que debe recibirse la causa a prueba no sólo cuando hay una controversia actual, sino cuando potencialmente puede llegar a haberla: “si estima que hay o puede haber controversia”

2. PROCEDIMIENTO PROBATORIO

Dentro de todo procedimiento probatorio, es posible distinguir 4 etapas:

1. Proposición de la prueba: Informe al tribunal de los medios de prueba de que intentarán valerse las partes, solicitando asimismo que los acepte.
2. Admisión de la prueba: Autorización del tribunal para que la prueba ofrecida se realice. El tribunal obra como contralor, en distintos sentidos:
   a. Oportunidad
   b. Pertinencia: Generalmente se efectúa en relación a la lista de testigos y la prueba confesional.
   c. Admisibilidad: generalmente se controla en la sentencia definitiva. Hay excepciones en que se controla durante el curso del procedimiento: ej. Rechazo de oficio de los testigos afectos a notorias inhabilidades.

El tribunal debe velar porque toda providencia probatoria se cumpla previa resolución del tribunal notificada a las partes “Toda diligencia probatoria debe practicarse previo decreto del tribunal que conoce de la causa, notificado a las partes”.

3. Ejecución de la prueba: Rendición material de la prueba dentro del término probatorio.
4. Ponderación o apreciación de la prueba: Actividad del tribunal necesaria para adquirir la certeza respecto de los hechos, es decir, su convicción. Por regla general, se hace la ponderación en la sentencia definitiva. Excepcionalmente se pondera en las interlocutorias de primera clase pronunciadas dentro del procedimiento.

2.1. CONCEPTO DE APRECIACIÓN Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA

A pesar de que se han usado como sinónimos, hoy en día se afirma que existe entre ambos conceptos una relación de género a especie. La *apreciación* comprende dos actividades intelectuales:

1. Interpretación: Resultado que se desprende de cada una de las pruebas rendidas. No puede existir norma legal que lo señale.
2. Valoración: Una vez que se determina el alcance de la prueba por la interpretación, debe el juez proceder a determinar el valor que debe atribuirse a cada medio para formar su convicción acerca de los hechos. Respecto a la determinación del valor de cada medio de prueba, se han establecido en doctrina diversos sistemas de valoración de la prueba.

2.2. LOS SISTEMAS PROBATORIOS (VALORACIÓN DE LA PRUEBA)

Son aquellos destinados a determinar la eficacia de los diversos medios de prueba. Su función básica es:

1. Determinar el valor de un determinado medio de prueba
2. Exclusión de un medio de prueba para acreditar un hecho
3. Valoración comparativa entre las diversas pruebas rendidas

Según el sujeto que establece las reglas que determinan el valor de la prueba y la oportunidad en que ello se verifica, es posible distinguir:

I. **SISTEMA DE VALORACIÓN LEGAL**, apriorística y extrajudicial (prueba formal). Se efectúa anticipadamente por el legislador el criterio que debe seguir el tribunal para ponderar la prueba.

II. **SISTEMA DE VALORACIÓN JUDICIAL** o a posteriori (prueba racional), distinguiendo:
   a. Sistema de la sana crítica
   b. Sistema de la libre convicción

Los principios de valorización de la prueba van ligados a otros principios formativos del procedimiento:

1. El orden consecutivo discrecional, inmediación y la oralidad conducen a la aplicación del sistema de la libre convicción.
2. El orden consecutivo legal, la mediación y la protocolización conducen normalmente a la aplicación del sistema de prueba legal o tasada y en ciertos casos al sistema de la sana crítica, si concurre también la inmediación.

Son, como todos los principios, sólo preeminencia de un sistema sobre otro, sin que por regla general exista una exclusión absoluta de uno de los sistemas. Son criterios de valoración de la prueba:

1. **Sistema de la libre o íntima convicción**: Remisión al convencimiento que el juez se forma de los hechos en casos excepcionales en los cuales la prueba escapa normalmente al contralor de la justicia, por convicción adquirida por la prueba de autos, sin la prueba de autos o contra la prueba de autos. El juez no está sometido a medios, procedimientos ni reglas de valoración. Se busca a toda costa la certeza histórica-judicial No existe como fin la socialización de la sentencia. Como su nombre lo indica el juez tiene absoluta libertad para apreciar y valorar la prueba. Se le ha criticado porque se puede llegar al fallo por simples apreciaciones subjetivas, sin que la prueba tenga mayor trascendencia y además, por la dificultad de controlar por el superior el mérito del fallo dictado.

2. **Sistema de la prueba legal:** Se efectúa una imputación anticipada en la norma de una medida de eficacia. Es el opuesto al sistema de la libre convicción. Se busca la certeza histórica-legal. El juez sólo deberá aplicar la norma que el legislador indica para apreciar cierta prueba. Se caracteriza por la existencia de leyes reguladoras de la prueba: conjunto de disposiciones que dentro de un sistema probatorio, y fundamentalmente dentro del sistema de la prueba legal o tasada, establecen los medios de prueba utilizables por las partes y aceptables por el juez, su valor, la forma en que las partes deben llevarlos a cabo y la manera como el tribunal debe apreciarlos o ponderarlos.

3. **Sistema de la sana crítica:** Remisión a criterios de lógica y de experiencia, por acto valoratorio del juez. Surge como una respuesta frente a los extremos a los cuales se puede llegar con los 2 anteriores. Se trata de un sistema de valoración libre de la prueba, pero teniendo presente que dicha libertad no implica facultad para formar la convicción de un modo subjetivamente arbitrario. La sana crítica se basa en la aplicación de 2 principios:
   a. El juez debe actuar de acuerdo a las reglas de la lógica
   b. El juez debe actuar aplicando las reglas de la experiencia (conjunto de juicios fundados sobre la observación de lo ocurrido comúnmente y que pueden formularse en abstracto por toda persona de nivel mental medio).

2.2.1. DIFERENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS

SANA CRÍTICA, LIBRE CONVICCIÓN, LEGAL TASADA

Límite en la apreciación: En la Sana Crítica, hay reglas objetivas de los principios lógicos y las máximas de la experiencia. En la Libre Convicción no existen límites objetivos, pudiendo el juez determinar libremente los motivos de su razonamiento. En la prueba legal tasada, los límites son legales.

Se entrega al juez la labor de valorizar la prueba, sobre la base de las máximas de la

experiencia y de la lógica El juez valoriza la prueba, sin existencia de límites. El legislador tasa la prueba.

2.3. SISTEMA CHILENO EN MATERIA PROBATORIA CIVIL

Se trata de un sistema de prueba legal o tasada, con algunas atenuaciones, razón por la cual en doctrina se le denomina prueba legal incompleto o imperfecto. El hecho de que sea un sistema de prueba legal, se demuestra en la existencia de leyes reguladoras de la prueba, que se encargan de establecer:

1. Medios de prueba: Los artículos 1698-2 CC y 341 CPC se encargan de establecerlos.
2. Procedimientos de rendición: Se regula respecto de cada medio de prueba.
3. Oportunidad de rendirla. Existencia de ciertas instancias para rendir la prueba, siendo generalmente el término probatorio. También se establece la oportunidad para las medidas para mejor resolver.
4. Valor probatorio de cada uno de los medios, considerando las diversas situaciones que pueden concurrir respecto de cada uno de ellos.
5. Apreciación y ponderación que debe hacer el tribunal. De las diversas normas relativas a la prueba, dentro del procedimiento civil, es posible señalar un orden que casi invariablemente debe seguir el tribunal para valorar la prueba que pueda haberse producido en el expediente:
   a. Examinar si existe disposición legal que contempla un medio de prueba específico para que él, por sí solo excluyendo los demás, permita dar por establecido un hecho. Generalmente se configura por la solemnidad del acto o contrato.
   b. Examinar si la ley excluye un determinado medio de prueba.
   c. Examinar si el hecho que se intenta dar por establecido está o no asistido por una presunción de derecho.
   d. Examinar si el hecho que se intenta dar por establecido está o no asistido por una presunción simplemente legal.
   e. Examinar si existe confesión de una o ambas partes en el pleito sobre hechos personales. Por regla general, se debe dar por establecido el hecho cuando exista esta clase de confesión.
   f. Agotada la aplicación de las pautas anteriores, el tribunal debe entrar a valorizar comparativamente los distintos medios de prueba:

Diferencia en la calidad de las pruebas o son de distinto valor probatorio:

1. Debe darse por establecido el hecho de acuerdo al mérito del medio de prueba al que se atribuye por la ley mayor valor.
2. Si es un mismo medio de prueba, pero de distinta calidad, debe darse por establecido el hecho que acredita el de mayor calidad.
3. Si se trata de medios de igual valor y calidad, pero de distinto número, debe darse por establecido el hecho según el medio de prueba de mayor número.
4. Si son de igual valor probatorio, calidad y número, el tribunal debe tener por no establecido el hecho a través de esos medios.

Existen pruebas contradictorias de igual valor probatorio: 428 CPC se aplica cuando:

1. Existan 2 o más pruebas contradictorias
2. Sean de igual valor probatorio
3. La ley no resuelve el conflicto en forma expresa

Dijimos más arriba que el sistema del procedimiento civil es de prueba legal o tasada, pero con algunas atenuaciones:

1. Disposiciones que establecen la apreciación de la prueba en conciencia – sana crítica (durante el último tiempo se reemplazan las expresiones):
   a. Juicios de mínima cuantía
   b. Procedimiento de arrendamiento de Bienes raíces urbanos
   c. Procedimiento ante los jueces de policía local
2. Disposiciones que permiten al tribunal valorar los medios de prueba conforme a la sana crítica
   a. Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria del dictamen de peritos en conformidad a

las reglas de la sana crítica.

b. 429 CPC en relación a la prueba testimonial destinada a invalidar una escritura pública
c. 384 Nos. 3 y 5 en relación a la prueba testimonial

3. Disposición que permite al tribunal efectuar la apreciación comparativa entre medios de prueba de igual valor probatorio, cuando no existe norma que resuelva el conflicto. 428 CPC: las que estima más conforme a la verdad.

CAPÍTULO XII: LOS MEDIOS DE PRUEBA

1. LOS MEDIOS DE PRUEBA EN GENERAL

Son todos los instrumentos, cosas o circunstancias en las cuales el juez encuentra los motivos de su convicción frente a las proposiciones de las partes.

CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

Los criterios de clasificación derivan de los sistemas probatorios o dicen relación al contacto entre el juez y el hecho:

1) **SEGÚN EL CONTACTO DEL JUEZ CON LA PRUEBA: DIRECTAS, INDIRECTAS**
   a. Directas: Permiten al tribunal formarse su convicción por la observación propia y directa del hecho, primando la inmediación (la inspección personal del Tribunal es el único caso de prueba directa de en Chile).
   b. Indirectas: El tribunal se forma su convicción a través de otros hechos o de dichos de terceros (ej. prueba testimonial y pericial)
2) **SEGÚN EL MOMENTO EN QUE SE ORIGINA: PREVIAS, CIRCUNSTANCIALES**
   a. **Preconstituidas**: Existen antes del juicio y tienen una eficacia jurídica potencial (ej. instrumentos)
   b. **Circunstanciales**: Nacen o se producen durante el juicio (ej. Prueba testimonial)
3) **SEGÚN SU EFICACIA: PLENA PRUEBA, SEMI PLENA**
   a. Que producen plena prueba: Aquellos medios que reuniendo los requisitos legales, por si solos permiten dar por acreditado un hecho (la confesión acerca de hechos personales del confesante: es la prueba más plena en materia civil)
   b. Que no producen plena prueba o de prueba semi plena: Son aquellos medios que por si solos no permite acreditar los hechos sino que requiere para ello de otras pruebas. Ej. Todas aquellas que sirven de base para una presunción judicial.
4) **SEGÚN SU RELACIÓN CON EL CONFLICTO**:
   a. **Pertinentes:** Dicen relación con el asunto controvertido y sobre los cuales debe recaer la prueba.
   b. **Impertinentes:** No dicen relación con el asunto controvertido, razón por la cual no serán objetos de prueba.
5) **SEGÚN LOS EFECTOS QUE PRODUCE EN EL TRIBUNAL**:
   a. **Idóneas**: Llevan al tribunal a adquirir la certeza acerca de un hecho que configura el conflicto.
   b. **Ineficaces**: no llevan al tribunal a adquirir la certeza acerca de un hecho.

LOS MEDIOS DE PRUEBA EN PARTICULAR

2. LA PRUEBA INSTRUMENTAL.

Para los que le otorgan un sentido amplio al concepto de documento, éste sería toda representación material destinada a reproducir una manifestación del pensamiento, dentro del cual no sólo caben las representaciones escritas denominadas instrumentos, sino que también los otros documentos de carácter no instrumental como son las radiografías, cuadros, dibujos, cintas, etc.

En Chile, el concepto de documento es sinónimo al de instrumento, debido a que sólo se encarga nuestro legislador, debido a la influencia del *Code*, de regular los documentos como representaciones escritas, sin otorgarles el carácter de instrumentos a las demás manifestaciones del pensamiento. Es más, el propio texto positivo utiliza como expresiones sinónimas las de instrumentos y documentos. Tomando en cuenta el carácter estricto o restrictivo de nuestra legislación, podemos afirmar que documento o instrumento es todo escrito en que se consigna algo. Es de gran trascendencia la prueba instrumental porque no merece los reparos de la testimonial: “La escritura es un testigo que difícilmente se corrompe”.

Sin embargo, es un medio de prueba escaso, porque generalmente los conflictos no quedan en

un documento, salvo en el juicio ejecutivo, en el que se requiere como presupuesto la existencia de un título.

CARACTERÍSTICAS

1) Es prueba preconstituida.
2) Es indirecto.
3) Generalmente produce plena prueba, cuando reúne los requisitos que el legislador establece (otorgamiento con las solemnidades legales, en el caso del instrumento público; o haber sido reconocido, en el caso del privado).

CLASIFICACIÓN:

1. **SEGÚN EL MOTIVO DE SU OTORGAMIENTO:**
   a. ***Ad Probationem*:** (o por vía de prueba) Generados específicamente para dar cuenta de la existencia de un acto. Si el acto jurídico no es solemne y se deja constancia de él en un documento escrito, se está extendiendo en un documento que solo tendrá efectos de carácter probatorio, por lo cual se pueden también usar todos los otros medios de prueba enunciados por el legislador. Si no se otorga, el acto no dejará de ser válido, sino que sólo faltará este medio de prueba para acreditarlo.
   b. ***Ad Solemnitatem***: (o por vía de solemnidad) Generados para la validez del acto jurídico. Se trata de documentos que constituyen elementos de la esencia del acto jurídico. En este caso, la nulidad o falta del documento otorgado por vía de solemnidad no sólo afecta al medio de prueba, sino que genera la nulidad del acto o contrato, el que no podrá ser acreditado por ninguno de los otros medios que establece la ley.

2. **SEGÚN SU RELACIÓN CON EL ACTO O CONTRATO:**
   a. **Fundantes:** Son aquellos de los cuales emana directamente la pretensión o excepción hecha valer en juicio.
   b. **Probatorios:** No acreditan directamente las razones o motivos inmediatos de la pretensión o excepción hecha valer, sino que sólo pretenden justificar su existencia.

Esta distinción se hacía en virtud del antiguo 255 CPC, que exigía acompañar los documentos fundantes a la demanda y la contestación de la demanda, pero hoy no se contempla.

3. **SEGÚN LA NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTRUMENTO**
   a. **Público o auténtico**: 1699 CC, Es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. Dentro del género de instrumento público, se encuentra una especie que es la EP, cuyo elemento distintivo es que el funcionario competente es un Notario, y que la solemnidad esencial además de lo indicado en los 404 a 414 COT, es su incorporación en el protocolo o registro público.
   b. **Privado:** Documentos escritos, otorgado sin solemnidad alguna. Esta clasificación importa desde distintos puntos de vista, siendo los principales:

3.1.1. EL INSTRUMENTO PÚBLICO

Aquel autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. A partir de la definición legal, podemos inferir sus requisitos:

1. Debe encontrarse autorizado por funcionario público: En algunos casos se discute la procedencia del error común en relación a funcionarios inhábiles.
2. El funcionario público que lo otorga debe ser competente: Es necesario que el funcionario:
   a. Sea aquél determinado por la ley para autorizar o dar fe del instrumento público.
   b. El funcionario debe actuar dentro del territorio que la ley le hubiere fijado para desempeñar sus funciones.
3. Debe ser otorgado con las solemnidades legales: Para determinar si un instrumento público cumple con estas solemnidades, es preciso examinar la legislación que regula cada una de las especies de instrumento público, ya que la ley no ha regulado uniformemente las distintas naturalezas de aquellas.

Algunas especies de instrumentos públicos son los certificados de dominio vigente, de hipoteca y gravámenes y de prohibiciones e interdicciones otorgados por el Conservador de Bienes Raíces; la copia de la demanda que se entrega al notificar; la escritura pública otorgada por Notario u Oficial del Registro Civil competente con las solemnidades legales; partidas o certificados de nacimiento, matrimonio y defunción que otorga el Registro Civil.

3.1.1.1. LA ESCRITURA PÚBLICA.

Escritura pública es “el instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades que fija esta ley, por el competente Notario, e incorporado a su protocolo o registro público”, 403 COT.

Requisitos de la escritura pública

1. Ser otorgada por competente notario. Éstos son auxiliares de la administración de justicia, debiendo existir uno al menos en cada territorio jurisdiccional de JL. Finalmente, el Notario no puede intervenir autorizando las escrituras públicas que contengan disposiciones o estipulaciones en *favor suyo, de su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos*. La escritura pública que hubiere sido autorizada con este vicio adolecerá de nulidad, 412 COT.
2. Ser otorgada con las solemnidades legales.
3. Ser incorporada al protocolo o registro público del notario que la extiende: Todo notario deberá llevar un protocolo, el que se formará insertando las escrituras en el orden numérico que les haya correspondido en el repertorio. Esas escrituras originales son las que constituyen la matriz de la escritura pública, en la cual aparecen las firmas del notario y de las partes. Además, el notario puede otorgar a las partes cuantas copias se soliciten de la escritura otorgada. Actualmente, constituye título ejecutivo cualquier copia autorizada de escritura pública y no sólo la primera copia de ella como ocurría con anterioridad.

3.1.1.2. DOCUMENTOS PROTOCOLIZADOS E INSTRUMENTOS PRIVADOS AUTORIZADOS ANTE NOTARIO

La sola intervención de un notario que concurre en estos dos tipos de instrumentos, no permite otorgarles a éstos el carácter de escrituras públicas, debido a que no se dan en ellos cumplimiento a todos los requisitos señalados anteriormente para encontrarnos en presencia de una escritura pública.

1. Documentos o instrumentos protocolizados: La protocolización es agregar un documento al final del registro de un notario, a pedido de quién lo solicite. La protocolización no transforma al instrumento privado en público. En la práctica, la protocolización se realiza levantando un acta que firma el solicitante y el notario en la que se indica el contenido del documento y sus indicaciones esenciales. Esta acta es un instrumento público, pero el instrumento privado no deja ser privado. Mediante la protocolización se obtienen las siguientes ventajas:
   a. El documento adquiere fecha cierta, respecto de terceros.
   b. Los instrumentos establecidos en el 420 COT pasan a valer como públicos (testamentos cerrados y abiertos en la forma legal; testamentos abiertos solemnes en hojas sueltas siempre que se protocolicen, a más tardar, al día siguiente de su otorgamiento; testamentos menos solemnes no autorizados, previo decreto judicial; actas de oferta de pago; instrumentos otorgados en el extranjero).
   c. Conservación de los documentos
2. Instrumento privado autorizado ante notario: La sola autorización no es suficiente para transformarlo en instrumento público, pero existirá un testigo preconstituido y abonado de su existencia en caso de ser objetado en juicio. Sin embargo, en ciertos documentos la autorización de la firma del otorgante en un instrumento privado autorizado por notario produce el efecto que la ley le otorga mérito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo. En el caso de los títulos de crédito, la autorización los transforma en títulos ejecutivos pero no en instrumentos públicos.

3.2. LA OPORTUNIDAD LEGAL PARA RENDIR LA PRUEBA INSTRUMENTAL.

ANTES DEL PROCEDIMIENTO: A través de las medidas prejudiciales probatorias.

CONJUNTAMENTE CON LA DEMANDA: El actor puede acompañar los documentos a la demanda y en tal caso el demandado tiene para objetarlos el término de emplazamiento, lo cual implica que la objeción se hará en la contestación de la demanda, usualmente en un otrosí del escrito de contestación de la demanda o de las excepciones dilatorias, pero nada impediría que se haga en documento separado.

DURANTE EL PROCEDIMIENTO: Se pueden acompañar en cualquier estado del juicio, *hasta el vencimiento del término probatorio en la primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia*, 348, 433. Si los documentos se acompañan en 2ª instancia, en el momento preciso de la vista de la causa, ésta no se suspende. El tribunal, no puede fallarla mientras no se ha vencido el plazo para que la contraparte formule las observaciones a estos documentos.

DESPUÉS DE LA OPORTUNIDAD PROCESAL: Como medida para mejor resolver, el tribunal determinará que documentos se acompañarán.

3.1.1.2. DOCUMENTOS EN LENGUA EXTRANJERA

Para acompañarlos al proceso, puede optar por una de las siguientes alternativas:
1. Acompañarlos sin la correspondiente traducción: el tribunal dispondrá que el instrumento se traduzca por el perito que él designe, a costa del que lo presenta, sin perjuicio de lo resuelto por las costas.
2. Acompañarlos con su traducción: Valdrá, salvo que la contraparte exija que sea revisada dentro del plazo de 6 días.

3.3. INSTRUMENTOS PÚBLICOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO Y SUS EFECTOS EN CHILE

17 CC: La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento (CPC). La forma se refiere a las formalidades externas y la autenticidad al hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en los tales instrumentos se exprese.
Es decir, para que el documento otorgado en el extranjero tenga valor en Chile, es necesario que:
1. La forma de se ajuste a la legislación del país en el cual se extendió el instrumento.
2. Que se acredite la autenticidad del mismo. Nuestro legislador, respecto de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero, ha establecido tres trámites esenciales para equipararlos u homologarlos a los instrumentos públicos nacionales:
   a. Legalización: Es el trámite mediante el cual se establece la autenticidad del documento otorgado en el extranjero. Recae en los siguientes puntos:
      i. Que en los documentos conste el carácter de públicos,
      ii. Que conste la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado. Esta autenticidad se obtiene mediante el atestado (testimonio prestado por altas autoridades) otorgado por alguno de los funcionarios establecidos en el 345 CPC.
   b. Traducción: Se volverá sobre ella.
   c. Protocolización

3.4. FORMA DE ACOMPAÑAR LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS AL JUICIO

Si bien no se establece expresamente en el CPC, por interpretación de diversas normas del mismo código, se ha establecido que los documentos, por regla general, deben acompañarse "*con citación*".

En consecuencia, para los efectos de tenerse por acompañado un instrumento público al proceso, es necesario que la parte presente un escrito que dirá en la suma “Acompaña

documento, con citación". Siendo un trámite esencial, si es omitido, podrá ser casada en la forma.

3.5. VALOR PROBATORIO DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS

Esto se encuentra regulado en los artículos 1700 y 1706 CC.

1. 1700 CC: El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados. En esta parte no hace plena fe sino contra los otorgantes. Las obligaciones y descargos contenidos en él hacen plena prueba respecto de los otorgantes y de las personas a quienes se transfieran dichas obligaciones y descargos por título universal o singular.
2. 1706 CC: El instrumento público o privado hace fe entre las partes aun en lo meramente enunciativo, con tal que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato. En términos generales, los instrumentos públicos gozan de una presunción de autenticidad, por cuanto son otorgados por un ministro de fe, reforzado por la sanción del 208 CP.

3.6. PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DEL INSTRUMENTO PÚBLICO

Dada la intervención de un funcionario público competente en su otorgamiento, el instrumento público lleva envuelta una verdadera presunción de autenticidad.

Elementos de la autenticidad

1. Que se haya otorgado realmente el instrumento por las personas que aparecen en el instrumento
2. Que se haya autorizado por el funcionario que se señala en el instrumento
3. Que las declaraciones que hubieren prestado las partes a su otorgamiento sean las que el instrumento consigna.

En virtud de de esta presunción, si se acompaña al juicio instrumento público, la contraparte para destruirlo debe tener un papel activo.

3.7. LA IMPUGNACIÓN DE UN INSTRUMENTO PÚBLICO

Es la actividad destinada a lograr la destrucción o refutación de la fe probatoria de éstos. Se pueden impugnar por tres causas:

1. LA NULIDAD DEL INSTRUMENTO.

El instrumento público, debe cumplir con los requisitos del 1699: funcionario público competente y solemnidades legales. El incumplimiento de estos requisitos (funcionario incompetente o no cumplir con las solemnidades legales) acarrea la nulidad. La EP requiere ser otorgada por notario competente, con las solemnidades legales e incorporada al protocolo o registro público.

La omisión de cualquiera de los requisitos establecidos para los instrumentos públicos y para la escritura pública en particular, genera la nulidad absoluta del mismo, privándola de todo valor probatorio, salvo que se encuentre firmada por las partes y no constituya la solemnidad del acto o contrato. 1701 inc. 2º: Fuera de los casos indicados en este artículo, el instrumento defectuoso por incompetencia del funcionario o por otra falta en la forma, valdrá como instrumento privado su estuviere firmado por las partes.

Es importante *distinguir la nulidad del acto y del instrumento*. Sin embargo, en el caso de los actos solemnes, el acto mismo se confunde con el instrumento público, por lo que si se obtiene la nulidad del instrumento público consecuencialmente también será nulo el acto o contrato solemne.

La nulidad del instrumento se puede probar por todos los medios de prueba que señala la ley, incluyendo la prueba de testigos, sin que rijan las limitaciones del 1708 a 1711, por tratarse de acreditar hechos materiales y no actos o contratos.

2. LA FALTA DE AUTENTICIDAD O FALSEDAD MATERIAL DEL INSTRUMENTO

El instrumento público falso es el que no ha sido realmente otorgado, el que no ha sido autorizado por el funcionario u otorgado por las personas que en él se expresa; o que las declaraciones que consigna no corresponden a las efectuadas por las partes al otorgarse el instrumento.

La situación del instrumento falso es distinta de la del instrumento nulo. Por ejemplo, una Escritura Pública otorgada por notario incompetente es un instrumento público auténtico pero nulo.

Las partes para acreditar la falta de autenticidad de un instrumento público pueden valerse de todos los medios de prueba que contempla la ley, incluida la testimonial, sin que rijan las limitaciones del 1708 y siguientes, por no tratarse de actos o contratos.

3.8. PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN DE UN INSTRUMENTO PÚBLICO

POR VÌA PRINCIPAL

Consiste en iniciar un juicio completo que recae sobre la nulidad, simulación o falta de autenticidad del instrumento público. Debiera ser juicio ordinario de mayor cuantía, toda vez que no hay procedimiento especial y el asunto no susceptible de apreciación pecuniaria.

INCIDENTAL

Cualquiera que sea el estado del juicio en que se acompañe el instrumento público, debe impugnarse en un plazo de tres días, generándose el incidente con la parte que impugna. Algunos sostienen que la vía incidental se puede utilizar para alegar cualquiera de las causales, en tanto que para otros, solo se puede utilizar para alegar falta de autenticidad, toda vez que las otras dos deben alegarse en juicio ordinario.

3.9. EL INSTRUMENTO PRIVADO

Todo escrito que deja constancia de un hecho, otorgado por los particulares sin intervención del funcionario público en el carácter de tal.

Por regla general, se requiere que esté firmado por el otorgante.
Aun cuando no se acepte la tesis que sostiene que la firma es de la esencia de los documentos privados, existen casos en que la suscripción es de la esencia tanto para la existencia como para la validez (ej. Letra de cambio, cheque y pagaré).

AUTENTICIDAD

La gran diferencia con los instrumentos públicos, es que los instrumentos privados no están amparados por la presunción de veracidad que reviste a los primeros, y en consecuencia requieren ser reconocidos en juicio por la parte contra quien se presenta, o se haya mandado a tener por reconocido en los casos y con los requisitos prevenidos por la ley. Los instrumentos privados no hacen fe por sí mismos. Mientras no sea reconocido o se pruebe que es auténtico, el instrumento privado carece de todo valor probatorio.

RECONOCIMIENTO

El reconocimiento de los instrumentos privados se encuentra expresamente regulado en el 346 CPC, el que distingue varios casos:

1. **Reconocimiento expreso**: Se contiene en dos números. Los instrumentos privados se tendrán por reconocidos:
   a. Artículo 346 N° 1 CPC: Cuando así lo ha declarado en el juicio la persona a cuyo nombre aparece otorgado el instrumento o la parte contra quien se hace valer.
   b. Artículo 346 N° 2 CPC: Cuando igual declaración se ha hecho en instrumento público o

en otro juicio diverso.

2. **Reconocimiento tácito**: (Artículo 346 N° 3 CPC) Cuando puestos en conocimiento de la parte contraria, no se alega su falsedad o falta de integridad dentro de los seis días siguientes a su presentación, debiendo el tribunal, para este efecto, apercibir a aquella parte con el reconocimiento tácito del instrumento si nada expone dentro de dicho plazo.

Los motivos para objetar el documento privado son 1) la falta de autenticidad (se crea uno que no existe o se altera uno existente) y 2) la falta de integridad (falta alguna de sus partes).

Para que juegue el mencionado apercibimiento es necesario que al presentarse el escrito se solicite clara y expresamente que se tenga por acompañado el documento y que se tenga por reconocido si no fuere objetado dentro de 6º día por los motivos de falsedad o falta de integridad. Es necesario que el tribunal en la resolución que lo tiene por acompañado indique igualmente el apercibimiento.

En caso de acompañarse el documento con la demanda, se tendrá todo el término de emplazamiento. Si se hubiera citado a las partes para oír sentencia en 1ª instancia o se hubiere visto la causa, ello no impide que se puedan presentar escritos impugnando los instrumentos privados, en caso que estuviere pendiente el plazo.

Si la contraparte objeta el documento se genera el incidente correspondiente, siendo el juez quien debe resolver en definitiva si es auténtico o no. El reconocimiento tácito no se aplica nunca respecto de instrumento privado emanado de 3º, sino sólo respecto del instrumento privado emanado de parte.

El reconocimiento expreso del instrumento privado que emana de 3º se produce por medio de su concurrencia al juicio en calidad de testigo, reconociendo allí la integridad y autenticidad del instrumento privado.

3. **Reconocimiento judicial:** (Artículo 346 N° 4 CPC) Cuando se declare la autenticidad del instrumento por resolución judicial. Debemos recordar que lo que deberá acreditarse en caso de objeción, será la autenticidad del instrumento privado y quien tiene la carga de probar es la parte que presenta el instrumento privado y no aquella que lo objeta por falsedad.

El 346 No. 4 sólo habla de objeción por falta de autenticidad y no por integridad. Si se objeta por falta de integridad, no es posible que desaparezca, pero se requiere para tenerlo por reconocido si se hubiere objetado por falta de integridad que se falle el incidente que ella genere de acuerdo a las reglas generales de los incidentes.

3.10. ACOMPAÑAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS AL JUICIO

La ley no indica disposiciones expresas. Se debe distinguir:

1. Instrumentos privados emanados de terceros: Con citación
2. Instrumento privado emanado de las partes: Con conocimiento y bajo el apercibimiento señalado en el 346 No. 3

El apercibimiento: La parte dispone de un plazo de 6 días para formular observaciones al documento acompañado. Si no formula observaciones, opera el reconocimiento tácito, quedando reconocido por el sólo ministerio de la ley sin necesidad de que se dicte resolución alguna.

Otro sector de la doctrina considera que es necesario que se dicte una resolución posterior. Maturana cree improcedente la exigencia de una resolución judicial, atendido el carácter fatal del plazo para objetar. De exigir una resolución judicial, estaríamos transformándolo en un reconocimiento judicial. Nada obsta a que se dicte la resolución, la cual tendrá únicamente un carácter meramente declarativo.

CAUSALES DE IMPUGNACIÓN DEL DOCUMENTO PRIVADO

1. **Falta de autenticidad:** No ser otorgado en la forma y por quien(es) aparecen otorgándolos.
2. **Falta de integridad**: No ser completos.

VALOR PROBATORIO DEL INSTRUMENTO PRIVADO.

1. EMANADOS DE PARTE

Si el instrumento privado emanado de parte no es reconocido o mandado tener por reconocido por alguna de las vías del 346, no tiene valor alguno.

El instrumento privado reconocido o mandado a tener por reconocido, tiene el mismo valor probatorio que el instrumento público respecto de las partes que lo hubieren reconocido o se ha mandado tener por reconocido.

Con respecto a terceros, algunos sostienen que el instrumento privado carece de todo mérito probatorio, ya que el 1702 CC, se refiere sólo a su valor respecto de las partes; y en consecuencia respecto de los terceros carecería de valor.

2. EMANADOS DE UN TERCERO

La jurisprudencia ha señalado que “para que los documentos privados emanados de terceros tengan valor probatorio en juicio, es indispensable que quienes los han emitido declaren como testigos en el juicio mismo, reconociéndolos en cuanto a su procedencia y dando fe de la verdad de su contenido”.

Es decir, el documento pasa a formar parte de la testimonial y tiene el valor que la ley le asigna a ésta.

FECHA DEL INSTRUMENTO PRIVADO

Respecto de las partes: Tiene la fecha que en él se indica, pero sólo cuando se ha reconocido o mandar tener por reconocido.

Respecto de terceros: Tendrá fecha cierta desde que se produzca alguna de las circunstancias del 1703 CC: La fecha de un instrumento privado no se cuenta respecto de terceros sino desde:

1. El fallecimiento de alguno de los que le han firmado
2. Desde el día en que se ha copiado en un registro público
3. Desde el día en que conste haberse presentado en juicio
4. Desde el día en que el funcionario competente haya tomado razón de él o lo haya inventariado en carácter de tal

EL COTEJO DE LETRAS

Consiste en comprobar si la letra del documento que se pone en duda es la misma que la de un documento indubitado, o sea, de un instrumento del cual no hay menor duda de que es auténtico.

Procedencia: Procede siempre que se niegue por la parte a quien perjudique o se ponga en duda la autenticidad de un instrumento privado o la de cualquier instrumento público que carezca de matriz. En caso que el instrumento público posea matriz, procede el cotejo instrumental

Procedimiento: Si se objeta un documento privado por falta de autenticidad, es menester que la parte que lo presenta proceda a probar su autenticidad. Por el contrario, en caso de objetarse uno público, que carece de matriz, la parte que formula la objeción es la que debe solicitar el cotejo, porque se presume auténtico.

Para proceder al cotejo de letras hay que indicar el o los instrumentos indubitados con que

deberá hacerse el cotejo. 352, se considerarán indubitados para el cotejo:
1. Los instrumentos que las partes acepten como tales, de común acuerdo;
2. Los instrumentos públicos no tachados de apócrifos o suplantados; y
3. Los instrumentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida de conformidad a los números 1 y 2 del 346 (por tanto no pueden usarse como indubitados los que hayan sido reconocidos tácitamente o judicialmente).

Los peritos que cotejarán las letras serán designados, siendo generalmente calígrafos. Además del peritaje, el tribunal debe proceder por sí mismo a la comprobación después de oír a los peritos, sin que sea obligatorio el dictamen de éstos. El cotejo de letras no constituye prueba suficiente, pero puede servir de base para una presunción judicial.

ESPECIES DE INSTRUMENTOS PRIVADOS EN EL Código Civil (CC):

1. Asientos, registros y papeles domésticos: Se dirigen a la propia información y uso privado de su dueño para llevar el curso de los negocios. Interviene una persona que los firma y escribe. 1704 CC:
   a. Están destinados a hacer prueba en contra de la persona que los lleva y no a su favor
   b. Para que se produzca esta prueba es necesario que ella se haga valer por una persona distinta de la que lleva estos documentos.
   c. Hacen prueba sólo respecto de los hechos que aparezcan con toda claridad en ellos.
   d. Su mérito probatorio es indivisible: harán fe tanto en lo que favorece a la persona que los hace valer en su favor como en lo que le favorezca a aquel que los lleva.
2. Notas escritas o firmadas por el acreedor en una escritura. 1705, no requiere firma para tener valor probatorio. Puede consistir en una nota escrita o firmada por el acreedor a continuación, al margen o al dorso de una escritura que siempre ha estado en su poder; o en una nota escrita o firmada por el acreedor, a continuación, al margen o al dorso del duplicado de una escritura, encontrándose dicho duplicado en poder del deudor.

   Estas notas están destinadas a hacer prueba en contra del acreedor, una vez que se haya reconocido ella por éste. Igualmente tiene un mérito probatorio indivisible: cuando el deudor quiere favorecerse de ella, deberá igualmente aceptar lo que resulte desfavorable.

4. LA PRUEBA DE CONFESIÓN

4.1. GENERALIDADES

REGLAMENTACIÓN

1. CC: 1713
2. CPC: 385 a 402

CONCEPTO

Reconocimiento expreso o tácito que hace una de las partes en su perjuicio respecto de los hechos controvertidos, sustanciales y pertinentes.

REQUISITOS PARA ENCONTRARNOS FRENTE A LA CONFESIÓN COMO MEDIO DE PRUEBA:

1. **DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD EXENTA DE VICIOS, QUE EMANA DE UNA DE LAS PARTES DEL PROCESO** capaz para materializarlo dentro de él. El CPC sólo regula específicamente el *error de hecho como vicio que afecta a la confesión*, permitiendo su revocación en el 402. Respecto de la *fuerza y del dolo* cabe aplicar las normas generales

   Es necesario que la declaración emane de una de las partes del proceso o de sus apoderados. Los terceros, que no son parte en el juicio, declaran como testigos, no confiesan.

   Debe tratarse de una persona capaz aquella que preste la confesión. El mandatario judicial

puede comparecer por la parte a la cual representa, a fin de absolver posiciones, siempre que:

a. Tenga facultad especialmente conferida (7 inc. 2º CPC);
b. No se haya solicitado que sea la parte quien debe comparecer personalmente a absolverlas.
c. El mandatario judicial, sea que tenga conferida o no la facultad especial, está obligado a absolver posiciones acerca de hechos personales de él mismo.

2. **EL RECONOCIMIENTO DEBE RECAER SOBRE HECHOS PRECISOS Y DETERMINADOS, QUE SEAN TRASCENDENTES PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO**. La confesión versa sobre hechos y no sobre el derecho. Puede recaer sobre:
    a. Hechos personales de la parte que la presta
    b. Hechos no personales de la parte que la presta.

3. **EL RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS DEBE PERJUDICAR A LA PARTE QUE FORMULA LA DECLARACIÓN**. Es un requisito de la escencia que el reconocimiento de los hechos debe perjudicar a la parte que confiesa. Si se aceptara lo contrario, se estaría aceptando la posibilidad de crearse propia prueba. Hace fe en contra de quien la presta, pero no en su favor.

4. **EL RECONOCIMIENTO DEBE EFECTUARSE CON LA INTENCIÓN CONCIENTE Y DIRIGIDA DEL CONFESANTE DE RECONOCER UN HECHO QUE LE PERJUDICA**. Este requisito es conocido como animus confitenti: intención consciente y dirigida del confesante en orden a reconocer un determinado hecho que le perjudica y favorece al contendor. Es especialmente importante respecto de la confesión judicial espontánea y de la extrajudicial, ya que no toda declaración de la parte puede considerarse una confesión si concurre el factor intencional mencionado.

LIMITACIONES A LA ADMISIBILIDAD DE LA CONFESIÓN COMO MEDIO DE PRUEBA

De los artículos 1713 CC y 385 del CC es posible sentar que la regla general es que la confesión se admite como medio de prueba para acreditar todos los hechos que configuran un conflicto, a menos que exista una disposición legal o un principio jurídico que la excluya como medio de prueba.

4.2. CLASIFICACIONES DE LA CONFESIÓN

I. SEGÚN ANTE QUIEN SE PRESTA

1. **Confesión judicial**: Aquella que se presta ante el tribunal que conoce de la causa o ante el exhortado en que se delegó competencia.
2. **Confesión extrajudicial:** Aquella que se presta fuera del proceso en el cual se invoca, sea en un juicio diverso o fuera de juicio. La confesión judicial y la extrajudicial tienen diverso valor probatorio.

II. SEGÚN COMO SE GENERA LA CONFESIÓN

1. Espontánea: Se produce sin requerimiento de parte.
2. Provocada: se produce a requerimiento de parte a través del procedimiento de la absolución de posiciones o del tribunal en el caso de las medidas para mejor resolver.

La confesión provocada debe ser obtenida conforme a las normas procedimentales legales, lo que no sucede con la espontánea que se puede prestar por la parte en cualquier escrito o actuación.

III. SEGÚN COMO SE VERIFICA

1. **Expresa**: Aquella que se verifica en términos categóricos y explícitos
2. **Tácita o ficta**: Aquella que no se verifica en términos formales y explícitos, sino que se produce en virtud de haberse dado las condiciones que la ley establece para que el tribunal

la de por establecida en el procedimiento de absolución de posiciones.

Sólo tiene importancia para examinar los requisitos que deben reunirse en su generación, pero ambas tienen igual valor probatorio, en conformidad al 400.

IV. SEGÚN COMO SE EXPRESA

1. Verbal: Oralmente ante testigos
2. Escrita: Aquella respecto de la cual se deja constancia en un instrumento.

La importancia de la distinción radica en la forma que debe ser acreditada: si es necesaria la rendición de prueba de testigos y ella es verbal sólo podrá acreditarse cuando sea admisible ese medio de prueba.

V. SEGÚN LA INICIATIVA Y LA FINALIDAD

1. **Iniciativa de parte:**
   a. Como medida prejudicial propiamente tal, para los efectos de preparar la entrada en juicio. 273 No. 1
   b. Como medida prejudicial probatoria, 284. Destinada a obtener una confesión judicial provocada respecto de una persona que se teme se ausente del país y con el fin de hacerse valer con posterioridad en un proceso de cognición.
   c. Como medio de prueba durante el curso de un juicio, con el fin de acreditar dentro del proceso hechos personales o no personales del confesante
   d. Como gestión preparatoria de la vía ejecutiva (434 No.5) con el fin de procurarse a través de la confesión judicial a prestarse en la gestión preparatoria de un título ejecutivo que le permita deducir con posterioridad una demanda ejecutiva.
2. **Iniciativa del tribunal**: Como medida para mejor resolver, 159 No. 2

VI. SEGÚN LOS HECHOS SOBRE LOS CUALES RECAE

1. Confesión acerca de hechos personales del confesante
2. Confesión acerca de hechos no personales del confesante

Según lo establecido en el 1713 CC y en el 402 CPC, la jurisprudencia ha declarado que “sólo cuando la confesión se refiere a un hecho personal del confesante no procede recibir prueba para acreditar lo contrario”

VII. SEGÚN SU CONTENIDO

1. **Confesión pura y simple**: El confesante niega o afirma categóricamente el hecho controvertido sin agregaciones o modificaciones de ninguna especie.
2. **Confesión calificada**: El confesante reconoce categóricamente el hecho controvertido, pero le agrega algún hecho o circunstancia que viene a alterar su naturaleza jurídica.
3. **Confesión compleja**: El confesante reconoce el hecho material acerca del cual se le interroga, pero le agrega otros hechos enteramente desligados del primero (compleja de 1º grado) o bien ligados o modificatorios del mismo (compleja de 2º grado).

Importancia: divisibilidad de la confesión.

VIII. SEGÚN SU DIVISIBILIDAD

1. **Divisible:** Pueden separarse los hechos que perjudican al confesante de aquellos que le son favorables.
2. **Indivisible**: No pueden separarse de ella los hechos que perjudican al confesante de aquellos que le favorecen.

Regla general en Chile: indivisibilidad de la confesión. Algunos ejemplos:
1. Confesión pura y simple y calificada: indivisible
2. Compleja de 1º grado: Siempre divisible
3. Compleja de 2º grado: Divisible, cuando se acredite la falsedad de las circunstancias

agregadas por el confesante que modifican o alteran el hecho confesado.

4.3. CONFESIÓN JUDICIAL

Es aquella que se presta en el juicio en el cual ella es invocada como medio de prueba.

Puede ser espontánea. Sin embargo, la que tiene mayor trascendencia en el proceso por su regulación es la confesión judicial provocada, la cual se puede generar por el mecanismo de la absolución de posiciones.

El 385 del CPC reconoce a cada parte del proceso el derecho a solicitar de la contraria, que comparezca a absolver posiciones sobre hechos pertenecientes al mismo juicio, sin perjuicio de lo que decrete el tribunal como medida para mejor resolver.

INICIATIVA PARA QUE SE PRESTE ABSOLUCIÓN DE POSICIONES

1. De parte: Se puede pedir por una parte como:
   a. Medida prejudicial propiamente tal
   b. Medida prejudicial probatoria
   c. Dentro del proceso y una vez contestada la demanda como medio de prueba
2. Del tribunal: Como medida para mejor resolver

OPORTUNIDAD PROCESAL PARA SOLICITAR LA CONFESIÓN JUDICIAL PROVOCADA

I. COMO MEDIDA PREJUDICIAL PROPIAMENTE TAL O COMO MEDIDA PREJUDICIAL PROBATORIA

Como medida prejudicial propiamente tal.

Es propia del demandante y tiene por objeto preparar la entrada al juicio

Como medida prejudicial probatoria.

Es común al futuro demandante y al futuro demandado, teniendo como fundamento el temor en un breve período de la ausencia de la futura contraparte.

En ambos casos es solicitada con anterioridad a la interposición de la demanda en el proceso.

II. COMO MEDIO DE PRUEBA DURANTE EL JUICIO

En 1ª instancia: En cualquier estado del juicio, desde que se encuentre contestada la demanda y hasta el vencimiento del término probatorio. Se puede ejercer hasta por 2 veces en 1ª instancia, pero en caso de alegarse hechos nuevos durante el curso del juicio puede exigirse una vez más.

En 2ª instancia: En cualquier estado de la 2ª instancia, hasta antes de la vista de la causa. Se puede ejercer este derecho 1 vez, pero en caso de alegarse hechos nuevos durante el curso del juicio puede exigirse una vez más.

En cualquier instancia en que se ejerza este derecho, la formulación de la solicitud que se formule para este efecto no suspende el curso del procedimiento.

III. COMO MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER

Es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1. Que la confesión judicial recaiga sobre hechos que el tribunal considere de influencia para la cuestión, es decir, que los considere trascendentes para la adecuada resolución del conflicto
2. Que los hechos mencionados no se encuentren probados en el proceso.

No es procedente que mediante esta medida para mejor resolver el tribunal mejore la posición de una de las partes que no ha hecho valer sus derechos en forma oportuna.

PERSONAS QUE PUEDEN SOLICITAR QUE SE ABSUELVAN POSICIONES

Todo litigante está obligado a absolver posiciones cuando lo exija su contendor. Es decir, es un derecho que puede ser exigido por el demandante y por el demandado. Además, pueden intervenir en el proceso los terceros coadyuvantes y los excluyentes, pudiendo el primero solicitar posiciones a la parte contraria a la cual coadyuva y los segundos, a cualquiera de las partes al ser ambos oponentes a su pretensión dentro del proceso.

PERSONAS QUE DEBEN ABSOLVER POSICIONES EN EL PROCESO

Deben absolver posiciones las partes del proceso: demandante, demandado y toda clase de terceros. Las posiciones deben ser absueltas por las partes en forma personal o a través de sus representantes legales si fueran personas jurídicas o incapaces. Recordar que el mandatario judicial puede absolver posiciones cuando tiene poder especial y cuando no se solicita la comparecencia personal de la parte.

Preguntas asertivas: son aquellas en las cuales se afirma el acaecimiento de un hecho determinado. Ej. Para que diga el absolvente cómo es efectivo que el día X se encontraba en la ciudad Y.
Preguntas interrogativas: Aquellas en las cuales se indaga acerca del acaecimiento de un determinado hecho. Ej. Diga el absolvente donde se encontraba el día X.
Es posible formular una pregunta asertiva e interrogativa. Ej. Diga el absolvente cómo es efectivo que el día X se encontraba en la ciudad Y. En el evento que lo negare, diga el absolvente en qué lugar se encontraba en dicho día.

TRIBUNAL ANTE EL CUAL SE RINDE LA ABSOLUCIÓN DE POSICIONES

1. Absolvente tiene su residencia en el lugar del juicio: Conocerá de la absolución el tribunal que sustancia el proceso.
2. El absolvente reside fuera del territorio jurisdiccional del tribunal que conoce de la causa, pero dentro del territorio de la República: a través del exhorto, conoce el tribunal del territorio donde reside el absolvente.
3. El absolvente reside fuera del territorio de la República: Ante el respectivo agente diplomático o consular chileno del lugar donde reside el absolvente.

OBLIGACIONES DEL ABSOLVENTE

1. **COMPARECER**: Excepcionalmente se encuentran exentas de la obligación de comparecer, las personas enumeradas en el 389 CPC (PR, Min., Senadores, Diputados, Intendentes, miembros de la CS y CAA, Arzobispo, entre otros) y los que por enfermedad o cualquier otro impedimento calificado por el tribunal se hallen en imposibilidad de comparecer a la audiencia en que hayan de prestar declaración. Asimismo, están exentas las mujeres, en caso que el tribunal estime prudente eximirlas de esta asistencia. Es menor el número de personas exentas de la obligación de comparecer a absolver posiciones que aquellas exentas de la obligación de comparecer como testigos, sin que se contemple autorización previa para los funcionarios del Poder Judicial.
   El procedimiento para que estas personas presten declaración, consiste en que el juez se trasladará a la casa de ellas o comisionará al secretario para ello. En los colegiados se comisiona a uno de los ministros o al secretario. Si se encuentra fuera del territorio jurisdiccional alguna de estas personas se comisiona al juez por exhorto y éste puede designar que el secretario realice la diligencia. No puede comisionarse al secretario cuando la parte haya solicitado que se preste ante el tribunal.

   En consecuencia, a diferencia de lo que ocurre con la prueba testimonial, en la confesión los eximidos de comparecer no pueden dar respuesta a las posiciones mediante informe u oficio.
2. **ABSOLVER LAS POSICIONES**: A diferencia de lo que ocurre con la testimonial, no existen causas de exención para rendir la confesión.
3. **DECIR LA VERDAD**: Existe dicha obligación, toda vez que el absolvente presta juramento. Sin embargo, la infracción a este deber no tiene sanción penal, puesto que el perjurio está configurado respecto de los testigos y no comete el delito el que miente en causa propia. En

todo caso el no decir la verdad, puede considerarse:

a. Regulación de las costas
b. Apreciación comparativa de las pruebas, con el fin de determinar cuál se encuentra más conforme a la verdad.

CITACIÓN DEL ABSOLVENTE

La resolución que da lugar a la solicitud de absolución de posiciones debe notificarse por cédula al mandatario judicial, quien deberá hacerlo comparecer.

A la primera audiencia, puede ser que el absolvente no comparezca, en cuyo caso dicha falta será certificada por el Receptor, siendo él el ministro de fe competente para actuar en la diligencia. Esta inasistencia a la 1ª audiencia convocada, no tiene sanción alguna en nuestra legislación.

En este caso (de inasistencia) es necesario que la parte interesada en que se practique la gestión, deberá presentar un nuevo escrito solicitando que se cite al absolvente por 2ª vez bajo el apercibimiento del 394 CPC. Es importante que tanto la solicitud contenida en este 2º escrito como la resolución que le da lugar indiquen el apercibimiento del 394, para que éste opere.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA EN LA CUAL SE ABSUELVEN LAS POSICIONES

El absolvente, frente a la citación a absolver posiciones, puede adoptar tres actitudes:

1. **Comparecer y absolver las posiciones**, dando derechamente respuesta a las preguntas que se le formulan
2. **Comparecer y negarse a declarar o dar respuestas evasivas respecto a las preguntas que se le formulan**
3. **No comparecer a la audiencia fijada para absolver posiciones**.

El Ministro encargado de autorizar la diligencia: Receptor. Sujetos que pueden asistir a la audiencia: Además del receptor, deben encontrarse en la diligencia:

1. El juez o el secretario del tribunal si se hubiese podido comisionar a éste
2. Absolvente
3. Parte que solicitó la diligencia, y su procurador y abogado
4. El procurador y abogado del absolvente

Juramento: Antes de ser interrogado el absolvente, deberá prestar juramento de decir la verdad en la forma señalada para la testimonial.
Declaración: Luego del juramento, se procede a abrir el sobre en el cual se contienen las posiciones a las cuales el absolvente debe dar respuesta. El absolvente o su abogado pueden objetar preguntas que no cumplan los requisitos legales, generándose un incidente que debe ser resuelto por el tribunal para poder llevar a cabo la diligencia.

Formulada la pregunta, el absolvente procederá inmediatamente a prestar la declaración de palabra y en términos claros y precisos. Si el confesante es sordo o sordomudo, puede escribir su confesión delante del tribunal o del ministro de fe, o en su caso se aplica el 382.

Si se trata de hechos personales, deberá prestarse afirmándolos o negándolos. Puede, sin embargo, el tribunal admitir la excusa de olvido de los hechos, en casos calificados, cuando ella se funde en circunstancias verosímiles y notoriamente aceptables. En todo caso el confesante puede añadir las circunstancias necesarias para la recta y cabal inteligencia de lo declarado.

El interrogado puede solicitar un plazo razonable para consultar sus documentos antes de responder, y el tribunal se lo otorgará siempre que haya fundamento plausible para pedirlo y lo estime indispensable o consienta en ello el contendor. Esta resolución es inapelable.

Quien solicita la absolución de posiciones, además de presenciar las declaraciones, puede hacer al tribunal las observaciones que estime conducente para aclarar, explicar o ampliar las preguntas que han de dirigírsele. Además puede, antes que termine la diligencia y luego de prestada la declaración, pedir que se repita si en las respuestas dadas existe algún punto oscuro o dudoso que aclarar.

De las declaraciones del absolvente debe dejarse constancia escrita, conservándose en cuanto sea posible las expresiones de que se haya valido reducidas al menor número de palabras. De ellas se debe dar lectura y levantar un acta en la misma forma establecida para la testimonial, la que deberá ser suscrita por el juez, el ministro de fe, el absolvente y las demás personas que hubieren concurrido.

4.4. CONFESIÓN TÁCITA

Recordemos que la confesión puede generarse a través de la absolución de posiciones cuando se producen alguna de las situaciones siguientes:

1. Comparece el absolvente y responde derechamente. Sea que comparezca a la 1ª o 2ª citación, nos encontramos ante una confesión provocada y expresa. Si de las respuestas del absolvente a las preguntas que se le formulan, no se desprende ningún reconocimiento expreso de los hechos, se habrá llevado a cabo el mecanismo de la absolución de posiciones, pero de éste no se genera confesión alguna como medio de prueba.
2. Comparece el absolvente a la audiencia fijada por el tribunal y se niega a declarar o da respuestas evasivas. Se le aplicarán las sanciones del 394 CPC, cuando se niega a declarar, esto es, cuando adopta una actitud que importa no formular declaración alguna; o cuando de respuestas evasivas, esto es, cuando no contesta derechamente las preguntas formuladas.

   Para los efectos de que se produzca la confesión tácita, es necesario que la parte solicite al tribunal que declare evasivas las respuestas formuladas y que el tribunal dicte una resolución teniendo a la parte por confesa respecto de las preguntas asertivas. No procede que el tribunal lo declare de oficio. Si las respuestas evasivas se dan respecto de las preguntas interrogativas, no procede que se tenga por confeso tácitamente respecto de ellas, debido a que no contienen afirmación alguna sobre los hechos. En tal caso, los tribunales pueden imponer al litigante rebelde una multa que no baje de medio sueldo vital ni exceda de un sueldo vital i arrestos hasta por 30 días, sin perjuicio de exigirle la declaración. Si la otra parte lo solicita, podrá también suspenderse el pronunciamiento de la sentencia hasta que la confesión se preste.

3. No comparece el absolvente a la 2ª citación que se hubiere formulado bajo el apercibimiento del 394: Será necesario para que opere la confesión ficta:
   a. Efectuarse la 2ª citación
   b. 2ª citación con apercibimiento del 394
   c. Absolvente no comparece a la 2ª citación
   d. Certificación en el proceso, de la no comparecencia del absolvente a la 2ª citación
   e. Que la parte presente un escrito al tribunal solicitando que se tenga por confeso al absolvente respecto de las preguntas formuladas en forma asertiva
   f. Que el tribunal dicte una resolución teniendo al absolvente por confeso respecto de las preguntas formuladas en forma asertiva. En caso que sean interrogativas, no cabe la confesión tácita, sino aplicar el 394 inc. 2º. Por tanto, nunca procede la confesión tácita respecto de las preguntas interrogativas.

4.5. VALOR PROBATORIO DE LA CONFESIÓN

I. CONFESIÓN EXTRAJUDICIAL

VERBAL: Sólo se admite cuando sea admisible la prueba de testigos y en tal caso, puede ser base de una presunción judicial.
ESCRITA: Valor de la prueba instrumental.
PRESTADA EN PRESENCIA DE LA PARTE QUE LA INVOCA: Presunción grave para acreditar los hechos confesados.
PRESTADA ANTE JUEZ INCOMPETENTE, PERO QUE EJERZA JURISDICCIÓN: Presunción grave.
PRESTADA EN OTRO JUICIO DIVERSO: presunción grave para acreditar los hechos confesados.

En los casos en que se estime como presunción grave, podrá constituir plena prueba, cuando a juicio del tribunal tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para su convencimiento.

PRESTADA EN OTRO JUICIO DIVERSO, SEGUIDO ENTRE LAS MISMAS PARTES QUE LITIGAN: Puede dársele el mérito de prueba completa, habiendo motivos poderosos para estimarlo así.

II. **CONFESIÓN JUDICIAL**

Bien sea expresa o tácita; espontánea o provocada, produce los mismos efectos de acuerdo a lo prescrito en los 399 y 400 CPC. El legislador más que atender a la forma en que ella se expresa o produce, se preocupa de establecer los hechos acerca de los cuales ella prueba:

1. **Confesión judicial acerca de hechos personales**: Tiene valor de plena prueba, en virtud de lo dispuesto en el 1713 CC: La confesión que alguno hiciere en juicio por sí, o por medio de apoderado especial, o de su representante legal, y relativa a un hecho personal de la misma parte, producirá plena fe contra ella, aunque no haya un principio de prueba por escrito; salvo los casos comprendidos en el artículo 1701, inc. 1º y los demás que las leyes exceptúen. 402 CPC: No se recibirá prueba alguna contra los hechos personales claramente confesados por los litigantes en el juicio. “A confesión de parte relevo de prueba”.

   Un sector de la doctrina señala que la confesión de parte sobre hechos personales prima sobre cualquier medio de prueba, debiéndose optar por ella, cada vez que existan pruebas contradictorias. Hay otro sector de la doctrina, que basado en el 428 CPC, señala que frente a una confesión judicial acerca de los hechos personales cabe no dar por acreditado los hechos que en ella se reconoce si existen otros medios de prueba de igual valor que se encuentren más conformes con la verdad.

2. **Confesión judicial acerca de hechos no personales**: El 1713 CC no se refería a esta materia. El vacío es llenado por el 399 inc. 2º: Si los hechos confesados no son personales del confesante o de la persona a quien representa, producirá también prueba la confesión. Por tanto, la confesión judicial acerca de hechos no personales produce plena prueba, pero hay que destacar que no se aplica el 402 inc. 1º, razón por la cual siempre será posible rendir prueba en contrario.

4.6. REVOCABILIDAD DE LA CONFESIÓN

La confesión judicial (tanto de hechos personales como no personales), una vez prestada en juicio es irrevocable, es decir, el confesante una vez prestada la confesión no podrá con posterioridad retractarse de ella o dejarla sin efecto. Excepcionalmente, el legislador permite revocar la confesión si alega haber padecido error de hecho y ofrece probar dicha circunstancia.

Deberá rendirse dicha prueba dentro del término ordinario y si éste ha expirado, el tribunal podrá abrir uno especial.

4.7. DIVISIBILIDAD DE LA CONFESIÓN

El CPC establece como regla general la indivisibilidad de la confesión, aunque sin un carácter absoluto. 401: En general el mérito de la confesión no puede dividirse en perjuicio del confesante. Indivisibilidad de la confesión: la confesión debe aceptarse íntegramente y tal como la hace el confesante, sin que sea admisible admitir una parte de ella y rechazar en su perjuicio otra parte, salvo las excepciones que establece la ley.

Esto emana del hecho que nadie puede obtener una prueba de su contrario, sino aceptándola como éste la ha producido, lo que es conforme a la equidad y a la buena fe. Para determinar si una a una confesión se le aplica la indivisibilidad, se procedió a clasificarla en:

1. **Confesión pura y simple**: Se niega o afirma categóricamente el hecho controvertido, sin efectuar agregaciones o modificaciones de ninguna especie: indivisible.
2. **Confesión calificada**: El confesante reconoce el hecho controvertido, pero le atribuye una distinta calificación jurídica que restringe o modifica sus efectos: es indivisible.

3. **Confesión compleja de 1º grado o inconexa**: Aquella en la cual el confesante reconoce el hecho controvertido, pero le agrega otro u otros hechos desligados e independientes del primero destinados a destruir o modificar sus efectos: 401 No. 1: Podrá, sin embargo, dividirse: 1º Siempre que comprenda hechos diversos enteramente desligados entre sí. Los nuevos hechos desligados agregados deberán ser probados por su parte. Por ello, se trata de una confesión divisible, sin necesidad de que se rinda prueba alguna por quien quiere valerse de la confesión.
4. **Confesión compleja de 2º grado o conexa**: El confesante reconoce el hecho controvertido, pero le agrega otro u otros hechos ligados y dependientes del destinados a destruir o modificar sus efectos: 401 No. 2: Podrá, sin embargo, dividirse: 2º Cuando, comprendiendo varios hechos ligados entre sí o que se modifiquen los unos a los otros, el contendor justifique con algún medio legal de prueba la falsedad de las circunstancias que, según el confesante, modifican o alteran el hecho confesado. Requiere para que se produzca la divisibilidad de la confesión, la prueba de la falsedad de los hechos ligados que se hubieren agregado por el confesante.

   Por tanto, la regla general es que la confesión compleja de 2º grado sea indivisible, salvo que se rinda prueba por aquel que se quiere valer de la confesión, para probar la falsedad del hecho ligado agregado, recayendo la carga de la prueba para probar la falsedad, no en el confesante, sino en quien desea valerse de la confesión. En caso que la confesión sea indivisible deberá considerarse íntegramente, tanto en lo que favorece al confesante, como en lo que lo perjudica. En caso que la confesión sea divisible, podrán considerarse los que perjudican al confesante, desechándose los que lo favorecen.

5. LA PRUEBA TESTIMONIAL

5.1. GENERALIDADES

TESTIGO: Es la persona que, habiendo tenido presumiblemente conocimiento de un hecho que ha caído bajo la acción de sus sentidos, es llamado luego para prestar declaración en juicio acerca del mismo.

REQUISITOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA QUE UNA PERSONA TENGA EL CARÁCTER DE TESTIGO

1. Debe tratarse de un TERCERO INDIFERENTE dentro del proceso: Es decir, no pueden actuar como testigos las partes directas, sean originarias o derivadas; así como tampoco los terceros interesados, ya sean coadyuvantes, independientes o excluyentes

2. Debe declarar sobre HECHOS PRECISOS: Debe tratarse de hechos y no de cuestiones jurídicas Es necesario que recaiga sobre hechos ciertos, precisos y determinados. No cabe que se conviertan en opiniones, ya que éstas les corresponde emitirlas a los peritos. En el proceso penal, el testigo puede declarar no sólo acerca de lo presenciado por sus sentidos, sino también acerca de lo que deduce de acuerdo con sus conocimientos

3. Debe conocer los hechos por haberlos percibido por sus PROPIOS SENTIDOS O EL DICHO DE OTRO: Es esencial dentro de la prueba testimonial la percepción sensorial: el testigo debe señalar al tribunal la forma como pudo llegar a tomar conocimiento de los hechos acerca de los cuales declara.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL

1. Es circunstancial y no preconstituida, produciéndose en el curso del pleito.
2. Desde el punto de vista legal, debería primar la inmediación y rendirse ante y a través del juez. Sin embargo, en la práctica, prima la mediación, puesto que la prueba se rinde ante el receptor. El juez actúa sólo para resolver los incidentes generados.
3. Es un medio de prueba indirecto, sin que el juez tenga acceso al hecho que se trata de probar. El testigo declara sobre hechos ya acaecidos.

4. Puede tener el carácter de plena o semi plena, según si concurren o no los requisitos legales.
5. Es eminentemente formalista, encontrándose minuciosamente regulada en la ley.

CLASIFICACIONES DE LOS TESTIGOS

I. **SEGÚN LA FORMA EN QUE LOS TESTIGOS CONOCIERON LOS HECHOS**

1. **Testigos presenciales**: Estuvieron física y mentalmente presentes en el momento en que acaecieron los hechos.
2. **Testigos de oídas**: Conocieron los hechos a través del dicho de una de las partes o de terceros.
3. **Testigos instrumentales**: Aquellos que intervienen en la suscripción de un documento acreditando la veracidad de la firma de los otorgantes.

II. **SEGÚN LAS CALIDADES O CIRCUNSTANCIAS SOBRE LOS HECHOS QUE DECLAREN LOS TESTIGOS**

1. **Testigos contestes**: Aquellos que están de acuerdo en el hecho y sus circunstancias esenciales.
2. **Testigos singulares**: Aquellos que están de acuerdo en el hecho, pero difieren sobre las circunstancias esenciales que lo rodearon. La singularidad puede ser:
   a. Diversificativa: Los testigos declaran sobre hechos diversos, que no son excluyentes ni diversificativos entre sí.
   b. Acumulativa: Los testigos declaran sobre hechos sucesivos que se complementan.
   c. Adhesiva u obstativa: Lo declarado por un testigo está en contraposición a lo señalado por otro.

III. **SEGÚN SU CAPACIDAD PARA DECLARAR EN JUICIO**

1. **Testigos hábiles**: Aquellos que reúnen todos los requisitos legales para que su declaración produzca efectos por no encontrarse afectos por una inhabilidad establecida por la ley. Son la regla general, ya que toda persona es capaz de declarar en juicio mientras la ley no establezca su inhabilidad.
2. **Testigos inhábiles:** Aquellos que no reúnen los requisitos legales para que su declaración tenga valor en juicio, por encontrarse afectos a una inhabilidad legal y haberse declarado ésta por el tribunal. La forma de hacer valer las inhabilidades es la tacha de testigos, la cual generalmente es resuelta por el tribunal en la sentencia definitiva.

La importancia de la clasificación de los testigos, dice relación con el valor probatorio: el máximo es el establecido respecto de los testigos contestes, presenciales y hábiles, los cuales pueden llegar a constituir plena prueba.

LIMITACIONES A LA PRUEBA TESTIMONIAL

La prueba testimonial siempre ha sido mirada con desconfianza por parte de nuestro legislador. Esto se debe entre otras razones a que depende mucho de las condiciones subjetivas del testigo, a que puede ser conseguida mediante dádivas, entre otras. Bello así lo deja establecido en el Mensaje del Código Civil, hablando de la llamada “prostitución del juramento”. Las limitaciones que respecto a la prueba testimonial establece el CC, son:

I. NO ES PROCEDENTE LA PRUEBA DE TESTIGOS PARA PROBAR UN ACTO O CONTRATO QUE HAYA DEBIDO CONSTAR POR ESCRITO.

1708 CC, deben constar por escrito:
1. Obligaciones que emanan de actos y contratos solemnes cuya solemnidad consiste en el otorgamiento de un instrumento público o privado. 1701 y 1682.
2. Actos o contratos que contienen la entrega o promesa de entrega de una cosa que valga más de 2 unidades tributarias. 1709 inc. 1º, según Alessandri, debe interpretarse ampliamente, incluyendo todos los actos y contratos que dan lugar a una obligación de dar, hacer o no hacer una cosa. Sin embargo, la jurisprudencia ha sentenciado que la limitación

no es aplicable para los efectos de acreditar por medio de la testimonial los hechos naturales y los simples hechos humanos, como ocurre con los delitos y cuasidelitos.

II. PARA ACREDITAR LA ADICIÓN O ALTERACIÓN DE LO EXPRESADO EN UN ACTO O CONTRATO

1709 inc. 2º: No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere de modo alguno lo que se exprese en el acto o contrato, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes, o al tiempo o después de su otorgamiento, aun cuando en algunas de estas adiciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcance a la referida suma.

Estas limitaciones se aplican:
1. Aún cuando se limite la demanda a la suma de 2 UT si la cosa es de superior valor;
2. Aún cuando se demanda parte o resto de un crédito por una suma inferior a 2 UTM, si ella proviene de un crédito que debió haberse consignado por escrito.

INICIATIVA EN LA PRUEBA TESTIMONIAL

1. **DE PARTE**: Es trascendental, siendo la única fuente de la cual podrá rendirse esta prueba, ya que la iniciativa del tribunal se encuentra supeditada a la de parte:
   a. Como medida prejudicial probatoria
   b. En el curso del juicio
2. **DEL TRIBUNAL**: como medida para mejor resolver: 159 No. 5 CPC

I. **COMO MEDIDA PREJUDICIAL PROBATORIA DE TESTIGOS**

Se trata de una medida común que puede solicitar tanto el futuro demandado como el futuro demandante. Se decreta cuando existen impedimentos graves en virtud de los cuales pudiere hacerse imposible la posterior rendición de prueba. El solicitante cuando pide esta medida, debe indicar los puntos sobre los cuales declara el testigo, siendo el tribunal el que califica la procedencia de las preguntas. 286 CPC.

Para practicar esta diligencia, se dará previamente conocimiento a la persona a quién se trata de demandar, sólo cuando se halle en el lugar donde se expidió la orden o donde deba tomarse la declaración; y en los demás casos se procederá con intervención del defensor de ausentes.

II. **COMO MEDIO DE PRUEBA EN EL CURSO DEL JUICIO**
III. **COMO MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER**

Múltiples limitaciones:
1. El juez sólo puede decretarla luego de citadas las partes a oír sentencia y dentro del plazo para pronunciar ésta.
2. El juez al decretarla sólo puede exigir la presencia de los testigos que ya hayan declarado en juicio.
3. El juez cita a los testigos sólo y con el único objeto que aclaren sus dichos contradictorios y oscuros.

Por lo anterior, si es que no existe iniciativa de parte es imposible que haya prueba testimonial, puesto que el tribunal sólo puede citar a los testigos que hayan comparecido y declarado en el proceso, con el sólo fin de aclarar sus dichos contradictorios u oscuros.

OPORTUNIDAD PROCESAL PARA HACER VALER LA PRUEBA DE TESTIGOS

Antes del juicio, y durante. Veremos cómo se realiza *durante* el proceso.

EN 1ª INSTANCIA: sólo puede rendirse dentro del término probatorio, siempre que se cumplan las formalidades exigidas por la ley. Hay que tener presente los casos de ampliación de la prueba (321) y la existencia de términos especiales vinculados a la prueba testimonial (340)

EN 2ª INSTANCIA: 207 hace prácticamente ilusoria la prueba testimonial en 2ª. Este artículo requiere para que proceda la testimonial en 2ª instancia, la concurrencia copulativa de los

siguientes requisitos:

1. Que sea decretada la prueba testimonial como medida para mejor resolver. Es una medida para mejor resolver distinta de la establecida en el 159 y es muy difícil que se decrete de oficio por el tribunal, salvo que alguna de las partes tome la iniciativa, porque sólo en este caso se puede conocer la existencia de esos testigos.
2. Que no haya sido posible rendir la testimonial en 1ª instancia
3. Que la testimonial recaiga sobre hechos que no figuren en la prueba rendida
4. Que tales hechos sean a juicio del tribunal estrictamente necesarios para la acertada resolución del juicio.

OBLIGACIONES DE LOS TESTIGOS

I. **COMPARECER ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA**

Toda persona, cualquiera que sea su estado o profesión, está obligada a declarar y a concurrir a la audiencia que el Tribunal señale con este objeto. Cuando se exija la comparecencia de un testigo a sabiendas de que inútil su declaración podrá el tribunal imponer a la parte que la haya exigido una multa.

Los testigos que residan fuera del territorio jurisdiccional del tribunal en que se sigue el juicio, no tienen obligación de comparecer al tribunal que sigue el juicio, sino que la diligencia se delegará por medio de exhorto al tribunal de la residencia del testigo.
Excepcionalmente no están obligados a comparecer al tribunal a prestar declaraciones como testigos, las personas indicadas en el art. 361 del CPC (pueden declarar en el domicilio que fijen dentro del territorio jurisdiccional del tribunal): PR, Senadores, Diputados, Min., miembros de la CS y de CAA, JL, autoridades eclesiásticas, religiosos, mujeres cuando les cause molestia según su estado o posición, enfermos. Si bien no están obligados a comparecer, si lo están a declarar y a decir la verdad.

Los miembros y Fiscales de las CS y CAA, y los JL, no declararán sin previo permiso de la CS (miembro o fiscal de la misma) o de la CAA. El permiso se prestará siempre que no parezca que sólo se trata de establecer una causal de recusación respecto del juez citado como testigo.

No están obligados a declarar ni a concurrir a la audiencia judicial, los chilenos o extranjeros que gocen en el país de inmunidad diplomática. Estas personas pueden declarar por informe, si consienten en ello.

II. **PRESTAR DECLARACIÓN**

Toda persona, cualquiera sea su estado o profesión, está obligada a declarar (…). Excepcionalmente, no se encuentran obligadas a declarar las personas que indica el 360, por las razones siguientes:

1. **Secreto profesional**: eclesiásticos, abogados, escribanos, procuradores, médicos, matrona, sobre hechos comunicados confidencialmente con ocasión de su estado, profesión u oficio. No es sólo un derecho, sino también un deber cuya omisión importa la comisión de un delito. Asimismo se consagra en Código de Ética de los Abogados. Es un deber “que perdura en lo absoluto, aún después de que les haya dejado de prestar sus servicios”. El límite de este deber se encuentra cuando el abogado es acusado de cometer un delito o cuando se revela la intención de cometerlo.
2. **Parentesco:** Cónyuge, parientes consanguíneos hasta el 4º grado y 2º afines, ascendientes, descendientes, hermanos, pupilos por guardadores.

Estas excepciones son para declarar, pero no para comparecer. Deben comparecer e invocar la exención de declarar ante el juez.

III. **DECIR LA VERDAD**

Antes de prestar la declaración, el testigo debe jurar, en los términos del 363. En el proceso penal, todo testigo, antes de comenzar su declaración, prestará juramento o promesa de decir la verdad sobre lo que se le preguntare, sin ocultar ni añadir nada de lo que pudiere conducir al esclarecimiento de los hechos. En el Derecho contemporáneo, se rechaza la inclusión de fórmulas religiosas en los juramentos de testigos.

Si el testigo falta a la verdad en sus declaraciones, contraviniendo el juramento prestado, comete el delito de falso testimonio en causa civil o delito de falso testimonio en causa penal. Hay que distinguir la declaración falsa de la equivocada.

DERECHOS DE LOS TESTIGOS

1. Ser citado para prestar declaración en un día preciso y determinado
2. Que se le paguen los gastos que importa su comparecencia por la persona que lo presenta, 381. Debe reclamarse en un plazo de 20 días desde que se le toma la declaración. Si hay desacuerdo, el tribunal lo resuelve sin forma de juicio y sin recurso.

CAPACIDAD PARA SER TESTIGO

Todos son hábiles, salvo aquellos que la ley declare inhábiles para ser testigos en juicio. El legislador distingue dos clases de inhabilidades: absoluta y relativa.

I. **INHABILIDAD ABSOLUTA**

Los inhábiles absolutamente para ser testigos, no pueden declarar en ninguna clase de juicio. Se establecen como inhábiles absolutamente por la falta de capacidad mental para percibir los hechos o comunicarlos (1 al 5) o por la concurrencia de antecedentes que hagan dudar de la buena fe u honestidad del testigo (6 al 9).

No son hábiles para declarar como testigos:
1. Los menores de catorce años. Podrán, sin embargo, aceptarse las declaraciones sin previo juramento y estimarse como base para una presunción judicial, cuando tengan discernimiento suficiente;
2. Los que se hallen en interdicción por causa de demencia
3. Los que al tiempo de declarar, o al de verificarse los hechos sobre que declaran, se hallen privados de la razón, por ebriedad u otra causa
4. Los que carezcan del sentido necesario para percibir los hechos declarados al tiempo de verificarse éstos;
5. Los sordos o sordomudos que no puedan darse a entender claramente;
6. Los que en el mismo juicio hayan sido cohechados, o hayan cohechado o intentado cohechar a otros, aun cuando no se les haya procesado criminalmente;
7. Los vagos sin ocupación u oficio conocido; (no se refiere al cesante, según nuestra jurisprudencia).
8. Los que en concepto del tribunal sean indignos de fe por haber sido condenados por delito; y
9. Los que hagan profesión de testificar en juicio.

II. **INHABILIDAD RELATIVA**

Los inhábiles relativamente para ser testigos pueden declarar en todos los juicios, salvo en aquellos que la ley los declare inhábiles. Las razones de establecer estas inhabilidades son de parentesco, dependencia, interés en el pleito, amistad o enemistad:

Son también inhábiles para declarar:
1. El cónyuge y los parientes legítimos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de la parte que los presenta como testigos
2. Los ascendientes, descendientes y hermanos ilegítimos, cuando haya reconocimiento del parentesco que produzca efectos civiles respecto de la parte que solicite su declaración;
3. Los pupilos por sus guardadores y viceversa;
4. Los criados domésticos o dependientes de la parte que los presente. Se entenderá por dependiente, para los efectos de este artículo, el que preste habitualmente servicios retribuidos al que lo haya presentado por testigo, aunque no viva en su casa;
5. Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio;
6. Los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto;
7. Los que tengan íntima amistad con la persona que los presenta o enemistad respecto de la

persona contra quien declaren. La amistad o enemistad deberán ser manifestadas por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias.

Las inhabilidades que menciona este artículo no podrán hacerse valer cuando la parte a cuyo favor se hallan establecidas, presente como testigos a las mismas personas a quienes podrán aplicarse dichas tachas.

PARALELO ENTRE LA INHABILIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA

El hecho de distinguirse entre una y otra no dice relación con el valor probatorio, toda vez que si se acoge una u otra, se priva de valor a las declaraciones. La importancia radica en:

1. Determinación del momento y forma en que el tribunal puede pronunciarse acerca de la inhabilidad: El *juez puede repeler de oficio*, aún sin que se haga valer tacha alguna, al testigo que adolece de alguna notoria inhabilidad absoluta. En caso de ser relativa, se le toma la declaración, aunque sea notoria, pronunciándose el tribunal sobre ella en la sentencia definitiva.
2. La purga de las tachas: Las causales de inhabilidad absoluta, no se purgan, cualquiera sea la actitud de las partes en el proceso. La relativa puede purgarse cuando ambas partes presentan testigos afectos a las mismas inhabilidades.
3. Las inhabilidades relativas son renunciables. Incluso procede la renuncia tácita cuando no se haga valer en el plazo legal.

FORMA DE MATERIALIZAR LA INICIATIVA DE PARTE PARA RENDIR LA PRUEBA TESTIMONIAL

1. PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE TESTIGOS Y LA MINUTA DE PUNTOS DE PRUEBA

Quien pretenda rendir la testimonial, tiene una doble carga:

a. Presentar una lista de testigos, en la cual se contiene la individualización de las personas que van a declarar.
b. Señalar los puntos sobre los que van a declarar las personas individualizadas.

Oportunidad

Desde la primera notificación de la resolución que recibe la causa a prueba, y hasta el quinto día de la última, cuando no se pidió reposición. Si se pidió reposición, dentro de los 5 días siguientes a la notificación por el estado diario de la resolución que se pronuncie sobre la última reposición.

En los incidentes y en el juicio sumario: Debe ser presentada dentro de los dos primeros días del término probatorio.

En las querellas posesorias: El querellante debe incluir en la presentación de su querella la lista de testigos. El querellado debe presentar la lista de testigos antes de las 12 del día que preceda al designado para la audiencia.

En el juicio de mínima cuantía: Debe presentarse en la audiencia de contestación o dentro de los 3 días siguientes a la notificación que reciba la causa a prueba.

REQUISITOS DE LA LISTA DE TESTIGOS

Debe indicarse el nombre, apellido, domicilio, profesión u oficio. La indicación del domicilio debe contener los datos necesarios a juicio del juzgado, para establecer la identificación del testigo. Un testigo mal individualizado es una inhabilidad general, la contraparte puede oponerse a que dicho testigo declare. Debe tratarse de una omisión que impida individualizar al testigo.

EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE TESTIGOS

No existe limitación en cuanto al número de testigos que pueden incluirse en la lista, debido a que la limitación se establece sólo respecto a los testigos que efectivamente la parte presentará

a declarar. En todo caso, por regla general, sólo podrán declarar las personas señaladas en la lista de testigos: 372 inc. 2º. En caso de no presentarse lista de testigos, no habrá prueba testimonial en el proceso.

Ante quien se presenta la lista de testigos y tribunal ante el cual declaran

Debe presentarse ante el tribunal que conoce de la causa, siendo ante éste generalmente donde declararán los testigos. En caso de que hayan de declarar testigos que residen fuera del territorio jurisdiccional que conoce de la causa, se practica el examen por el tribunal que corresponda, a quien se le remite copia de los puntos de prueba.

Es la residencia del testigo la que determina cuál será el tribunal delegado al que se le remite el exhorto. Éste exhorto deberá contener no sólo la solicitud y la resolución que da lugar a él, sino también fotocopia autorizada de los principales escritos del período de discusión, de la resolución que recibe la causa a prueba, de la lista de testigos y de la minuta de puntos de prueba, a fin de que le tribunal resuelva la incidencia que se les presente. Las resoluciones que dicte el tribunal exhortado, se notifican ante el mismo tribunal, según lo ha dicho la jurisprudencia. Excepción: en las querellas posesorias no procede el interrogatorio por exhorto a los testigos, siendo sólo el tribunal que posee la competencia propia el que hará la diligencia.

MINUTAS DE PUNTOS DE PRUEBA

La resolución que recibe la causa a prueba fija los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, teniendo las partes la opción de desglosarlos en puntos de prueba sobre los cuales se rendirá la testimonial.

Sanción por la no presentación de la minuta

Se trata de una materia discutida:

1. La no presentación de la lista de testigos acarrea la imposibilidad de rendir de la prueba testimonial, y siendo iguales las normas que se refieren a la presentación de la lista de testigos y minuta de puntos de prueba, la sanción debiera ser la no rendición de la prueba testimonial.
2. La jurisprudencia del último tiempo ha dicho que la sanción por falta de minuta es que los testigos declaran sobre hechos que fija la resolución que recibe la causa a prueba, sin desglosarlo en puntos.

AUDIENCIA EN QUE SE RINDE LA PRUEBA TESTIMONIAL

Es necesario que las partes sepan cuándo debe rendirse la testimonial, debiendo para ello el Tribunal, fijar día y hora para realizar la audiencia. Se puede fijar en la misma resolución que recibe la causa a prueba o en una posterior. La jurisprudencia ha señalado que dicha mención es esencial. El tribunal, atendido el número de testigos y el de los puntos de prueba, señalará una o más audiencias para el examen de los que se encuentren en el departamento. Procurará también, en cuanto sea posible, que todos los testigos de cada parte sean examinados en la misma audiencia.

Si las partes no tienen seguridad de que los testigos concurran, es conveniente que aseguren su comparecencia, a través de la citación judicial. Tiene gran importancia, ya que si el testigo no comparece habiendo sido citado judicialmente, estaremos en caso de impedimento de prueba testimonial, lo que autoriza solicitar para su rendición un término probatorio especial.

Citación judicial: Siempre que lo pida alguna de las partes, mandará el tribunal que se cite a las personas designadas como testigos en la forma establecida por el artículo 56, indicándose en la citación el juicio en que debe prestarse la declaración y el día y hora de la comparecencia. El testigo que legalmente citado no comparezca podrá ser compelido por medio de la fuerza a presentarse ante el tribunal que haya expedido la citación, a menos que compruebe que ha estado en imposibilidad de concurrir. Si compareciendo se niega sin justa causa a declarar, podrá ser mantenido en arresto hasta que preste su declaración. Todo lo cual se entiende sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda afectar al testigo rebelde (delito de no

colaboración con la justicia).

La citación se puede solicitar al presentar la lista de testigos o luego, pero hasta antes de la audiencia de prueba. El tribunal siempre deberá decretar la citación judicial.

SISTEMAS DE DECLARACIÓN

1. Sistema de libre expresión: Los testigos declaran libremente todo lo que saben respecto de los hechos.
2. Sistema de la declaración dirigida: los testigos declaran al tenor de las preguntas formuladas por el tribunal o las partes.
3. Sistema ecléctico o mixto: Los testigos declaran libremente todo lo que saben sobre los hechos, y luego son interrogados por el tribunal y las partes.

El procedimiento civil acoge el sistema de la declaración dirigida, debiendo los testigos limitarse a dar respuestas a las preguntas formuladas por el juez y las partes.

MATERIALIZACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL

1. Contratación de un Receptor para que actúe como Ministro de Fe

Si lo anterior no es posible, se puede solicitar al tribunal que designe a un ministro de fe que actúe como receptor ad-hoc. Esta facultad está prohibida ejercerla a los Jueces de Letras dependientes de la Corte de Apelaciones de Santiago. El Secretario del Tribunal no tiene intervención alguna en esta diligencia, y jamás puede suplir al receptor.

2. Juramento

Antes de examinar a cada testigo, se le hará prestar juramento al tenor de la fórmula establecida en el 363. Es esencial dicho juramento, salvo respecto de la declaración de menores de 14 años que tengan discernimiento suficiente. La omisión del juramento genera la nulidad de la testimonial rendida en éste.

3. Orden y medidas que deberá adoptar el tribunal para que declaren los testigos

Los testigos de cada parte son interrogados separada y sucesivamente, declarando primero los del demandante, sin que puedan presenciar unos las declaraciones de los otros. El tribunal puede adoptar las medidas necesarias para evitar que los que vayan declarando puedan comunicarse con los que no lo hayan hecho.

Además, el tribunal procurará, cuando sea posible, que todos los testigos de la misma parte sean examinados en la misma audiencia. En todo caso la declaración constituye un solo acto que no puede interrumpirse sino por causas graves y urgentes.

4. Forma de prestarse la declaración por los testigos

De acuerdo a la ley los testigos serán interrogados personalmente por el juez, y si el tribunal es colegiado, por uno de sus ministros a presencia de las partes y de sus abogados, si concurren al acto. En la práctica, el juez no procede a interrogar, sino que las preguntas las formula el Receptor conforme a la minuta de puntos de prueba o a la resolución que recibe la causa a prueba si no existe minuta.

Los testigos deben responder de una manera clara y precisa a las preguntas que se les hagan, expresando la causa por qué afirman los hechos aseverados. No se les permitirá llevar escrita su declaración.

Si el testigo no supiere el idioma castellano, será examinado por medio de un intérprete mayor de dieciocho años, quien prometerá bajo juramento desempeñar bien y fielmente el cargo. Por conducto del intérprete se interrogará al testigo y se recibirán sus contestaciones, las cuales serán consignadas en el idioma del testigo, si éste no entendiere absolutamente el castellano. En tal caso, se pondrá al pie de la declaración la traducción que de ella haga el intérprete.

Si el testigo fuere sordo, las preguntas le serán dirigidas por escrito; y si fuere mudo, dará por escrito sus contestaciones.
Si no fuere posible proceder de esta manera, la declaración del testigo será recibida por intermedio de una o más personas que puedan entenderse con él por medio de la lengua de señas, por signos, o que comprendan a los sordos o sordomudos. Estas personas prestarán previamente el juramento de que trata el inc. primero.

Cada parte tendrá derecho para dirigir, por conducto del juez, las interrogaciones que estime conducentes a fin de establecer las causales de inhabilidad legal que puedan oponerse a los testigos, y a fin de que éstos rectifiquen, esclarezcan o precisen los hechos sobre los cuales se invoca su testimonio.

En caso de desacuerdo entre las partes sobre la conducencia de las preguntas resolverá el tribunal y su fallo será apelable sólo en lo devolutivo. Sólo pueden oponerse las tachas, antes de que los testigos presten declaración.

Una vez que concluyen las preguntas de tacha, la parte que no presenta al testigo debe proceder a formular la tacha pertinente, si no lo hace precluye su derecho de hacer valer la inhabilidad posteriormente. De la tacha formulada, se confiere traslado al que presenta el testigo. Éste puede adoptar 2 actitudes: a) pedir que se omita la declaración del testigo y que se reemplace por la de otro testigo hábil que figure en la nómina respectiva; o b) solicitar el rechazo de la tacha formulada, lo que no impedirá el examen del testigo tachado y será resuelta en la sentencia definitiva.

5. Interrogación al testigo

Comienza con las preguntas del juez (receptor en la práctica) sobre los puntos de prueba fijado, pudiendo exigir a los testigos que rectifiquen, esclarezcan o precisen las aseveraciones hechas. Existe un derecho para la parte que lo presenta para repreguntarle, es decir, para dirigirle por conducto del juez (receptor), las preguntas pertinentes para que el testigo aclare, complemente, rectifique, esclarezca o precise los hechos sobre los cuales invoca su testimonio. Luego, nace el derecho para quien no lo presenta para formular contrainterrogaciones por conducto del juez.

Según la jurisprudencia, la repregunta y la contrainterrogación son trámites esenciales para la validez de la prueba testimonial. Las partes tienen el derecho de oponerse a las preguntas que formula el tribunal o la parte contraria, ya sea por ser éstas improcedentes o inductivas. Cuando una de las partes se opone, se le da traslado a la otra parte, y en caso de desacuerdo, resuelve el tribunal, siendo dicha resolución apelable en el solo efecto devolutivo. A la oposición a la formulación de una incidencia, se le da la tramitación de un incidente.

6. Las declaraciones se consignarán por escrito, conservándose en cuanto sea posible las expresiones de que se hayan valido el testigo, reducidas al menor número de palabras 370.

Después de leídas por el receptor en alta voz y ratificadas por el testigo, serán firmadas por el juez, el declarante, si sabe, y las partes, si también saben y se hallan presentes, autorizándolas un receptor, que servirá también como actuario en las incidencias que ocurran durante la audiencia de prueba.

Es esencial la autorización del funcionario, conforme a los requisitos generales de las actuaciones judiciales.

NÚMERO DE TESTIGOS QUE PUEDE PRESENTAR A DECLARAR CADA PARTE

Serán admitidos a declarar solamente hasta seis testigos, por cada parte, sobre cada uno de los hechos que deban acreditarse. Se ha discutido si se refiere a cada uno de los hechos señalados en la resolución que recibe la causa a prueba o a los señalados en la minuta de prueba. Se opta por entender que se refiere a la resolución que recibe la causa a prueba, porque cada vez que la ley quiso referirse a la minuta, lo hizo en forma expresa.

En caso de presentarse más, se considera a los primeros 6 que declaren, según la jurisprudencia. En las querellas posesorias (y en los procedimientos especiales de arrendamiento): máximo de 4 testigos.

LAS TACHAS

Medio procesal de hacer valer la inhabilidad que afecta a los testigos.

SUJETO ACTIVO

Es la parte en contra de la cual se ha presentado a declarar el testigo. Se renuncia tácitamente a hacerla valer cuando se deja transcurrir la oportunidad procesal para hacerla valer. Se renuncia expresamente cuando a pesar de conocerse la causal, no se hace valer. La inhabilidad se hace valer respecto del testigo de la contraparte y no contra la contraparte.

OPORTUNIDAD PARA HACER VALER LAS TACHAS

1. **Testigos comprendidos en la lista de testigos:** Se debe hacer valer en el período que media desde la presentación de la lista y hasta antes de comenzar el testigo a prestar su declaración. En el instante en que empieza la declaración del testigo precluye el derecho de hacer valer la tacha. En la práctica, se tacha al testigo en la misma audiencia de prueba, sin perjuicio de poder tacharse antes de dicha audiencia, por medio de un escrito.
2. **Testigos que no figuran en la lista, pero admitidos a declarar**. Se amplía, comprendiendo los dos días siguientes al examen del testigo.

FORMULACIÓN DE LAS TACHAS

Se pueden formular interrogantes que se estimen convenientes y según las respuestas de los testigos, se podrá apreciar si concurre una causal de inhabilidad. La forma de tachar al testigo es invocando alguna de las causales de inhabilidad de los 357 y 358 CPC y señalando con claridad y precisión los hechos que la configuran.

EFECTOS DE LAS TACHAS

La formulación de la tacha puede producir los siguientes efectos:
1. Opuesta la tacha y antes de declarar el testigo, podrá la parte que lo presenta pedir que se omita su declaración y que se reemplace por la de otro testigo hábil de los que figuran en la nómina respectiva.
2. La parte que presenta el testigo en caso de duda sobre la tacha formulada puede oponerse a ella y optar por insistir en que éste deponga, en cuyo caso se admitirá que preste declaración el testigo, quedando la tacha para ser resuelta en la SD.
3. El Tribunal puede repeler de oficio la declaración de un testigo que aparezca notoriamente comprendido en alguna de las causales de inhabilidad absoluta. Esta resolución es apelable en el solo efecto devolutivo.

TRAMITACIÓN DE LAS TACHAS

Se tramitan como incidentes en el mismo acto y en forma verbal. Se traducen en escuchar a la contraparte. En caso de que los hechos en que se funda la tacha no queden reconocidos con las declaraciones del testigo. El tribunal puede otorgar la posibilidad de rendir prueba sobre tacha. Las resoluciones que ordenan recibir prueba sobre las tachas, son inapelables.

Por regla general, la prueba de las tachas se rinde dentro del término probatorio, pero si éste se encuentra vencido, o no es suficiente lo que resta, se ampliará para este solo efecto hasta completar 10 días, pudiendo solicitarse el término extraordinario para rendir prueba fuera del territorio jurisdiccional.

TACHAS DE TESTIGOS DE TACHAS

Puede ocurrir que como medio de probar las tachas se presenten testigos. Respecto de esos testigos, es posible que se formulen tachas, pero en tal caso, no se admitirá prueba de testigos para probar las tachas formuladas respecto de los testigos de tachas

DÓNDE Y CÓMO SE RESUELVE LA TACHA

El tribunal generalmente, se pronuncia sobre las causales de tachas en la parte resolutiva de la sentencia definitiva. Sin embargo, esta parte de la sentencia que resuelve las tachas, no tiene carácter de sentencia definitiva, sino de interlocutoria (injertada en una definitiva), razón por la cual respecto de esta parte no procede el recurso de casación en la forma.

VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL

Hay que tomar en cuenta las limitaciones de los 1708 a 1711 CC, en primer lugar. Luego, existen varias normas que regulan el valor probatorio, distinguiendo según la calidad del testigo

1. Artículo 357 N° 1 CPC, declaración de testigo menor de 14 años: Puede servir de base para una presunción judicial, siempre y cuando tuviere discernimiento suficiente.
2. Artículo 383 CPC, declaración de un testigo de oídas: puede constituir base de presunción judicial. Cuando estas declaraciones se refieren a lo que el testigo oyó decir de las partes son válidas siempre que sirvan para esclarecer el hecho de que se trata.
3. Artículo 384 CPC, declaraciones de los testigos presenciales:
   a. Un testigo imparcial y verídico: Constituye presunción judicial cuyo mérito se aprecia conforme al 426 CPC (puede llegar a constituir plena prueba cuando sea grave y precisa). Este testigo debe ser hábil, que dé razón de sus dichos y conteste con otras pruebas.
   b. Dos o más testigos: Si estos testigos están contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales, no siendo tachados, han sido legalmente examinados y han dado razón de sus dichos, su declaración podrá constituir prueba plena, cuando no haya sido desvirtuada por otra prueba en contrario.
   c. Declaraciones contradictorias entre los testigos de una y otra parte: Se prefiere a aquellos que incluso en menor número, parezca que dicen la verdad por estar mejor instruidos, o por ser de mejor fama, más imparciales y verídicos, o por halarse sus declaraciones más conformes con otras pruebas del proceso. “Los testigos se pesan no se suman”.

      Si los testigos de ambas partes son de igual calidad, imparcialidad y veracidad, se tendrá por cierto lo que declaren el mayor número. Si los testigos son de igual calidad y número, de tal modo que la sana razón no pueda inclinarse a dar más crédito a los unos que a los otros, tendrán igualmente por no probado el hecho.
   d. Testigos presentados por una parte que declaran en contra de lo sostenido por la parte que los presenta: Se suman a los de la parte contraria. (ejemplo del principio de adquisición procesal). La jurisprudencia ha señalado que los tribunales tienen un alto grado de discrecionalidad para apreciar el valor probatorio de la testimonial. Se manifiesta por tanto, uno de los casos en que sin llegar al sistema de la libre convicción, estaríamos en un sistema de sana crítica.

6. EL INFORME DE PERITOS

Consiste en la opinión emitida en un proceso, por una persona que posee conocimientos especiales en una ciencia o arte, acerca de un hecho sustancial, pertinente y controvertido o de alguna circunstancia necesaria para la adecuada resolución de un asunto.

PERITO: Tercero extraño al juicio que posee conocimiento especial de alguna ciencia, técnica o arte y que en virtud de ello le es requerida su opinión por el tribunal respecto de un hecho

controvertido en el proceso o de algún punto de derecho extranjero.

FUNCIONES DEL PERITO

Mediante sus conocimientos profesionales ayuda al tribunal en la estimación de una cuestión probatoria, de tres maneras diferentes:

1. Informando al tribunal los principios generales fundados en la experiencia, los resultados de su ciencia
2. Comprueba hechos que únicamente pueden ser comprendidos y juzgados en virtud de conocimientos especiales
3. Extrae conclusiones que sólo pueden colegirse en virtud de tales comprobaciones, de acuerdo a reglas científicas.

PARALELO ENTRE TESTIGO Y PERITO

1. **Requisitos:** El testigo requiere no estar afecto a inhabilidad, el perito, además, tener conocimiento de la ciencia, arte o técnica y no estar afecto a causal de implicancia o recusación.
2. **Momento en que conoce de los hechos:** El testigo conoce de los hechos con anterioridad al juicio, razón por la cual se afirma que no son fungibles. El perito, conoce de los hechos con motivo del juicio. Se dice que son fungibles, por poder emitir informes por medio de cualquier otra persona que posea la misma calidad en cuanto a los conocimientos.
3. **Contenido del juramento**: El de los testigos consiste en decir la verdad de lo que se le va a preguntar. El de los peritos consiste en desempeñar fielmente el cargo encomendado.
4. **Declaraciones sobre derecho**: El testigo nunca declara acerca del derecho. El perito puede informar acerca del derecho extranjero.
5. **Función en el proceso:** El testigo tiene una función pasiva, como objeto, siendo examinado. El perito tiene una función activa en el proceso, como sujeto examinando.

En el proceso penal es posible distinguir:

1. Testigo: Sin estar excluido de esa posición por su papel procesal de otro tipo, debe dar a conocer sus percepciones sobre los hechos ante el juez por medio de una declaración.
2. Testigo perito: Personas que declaran sobre lo que ellos han observado con motivo de su conocimiento profesional especial.
3. Perito: Aquella persona que ayuda al fiscal o al tribunal, en virtud de poseer conocimientos de los principios científicos o de las reglas del arte u oficio, para apreciar algún hecho o circunstancia relevante de una causa criminal.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PERICIAL

1. Es circunstancial: Se origina y verifica a través del juicio.
2. Es mediata: No existe un contacto directo entre le tribunal y los hechos.
3. Se aprecian su valor probatorio conforme a las normas de la sana crítica en el proceso civil.

PROCEDENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL

I. **PROCEDENCIA OBLIGATORIA**

Se oirá informe de peritos en todos aquellos casos en que la ley así lo disponga, ya sea que se valga de estas expresiones o de otras que indiquen la necesidad de consultar opiniones periciales. Ej. Cuando se dice que debe resolverse un asunto en juicio práctico.

Cuando la ley ordene que se resuelva un asunto en juicio práctico o previo informe de peritos, se entenderán cumplidas estas disposiciones agregando el reconocimiento y dictamen pericial en conformidad a las reglas de este párrafo, al procedimiento que corresponda usar, según la naturaleza de la acción deducida. Algunos casos en que se establece como obligatorio:

1. 314 CC: Calificación de la edad de un sujeto.
2. 848 CC: Servidumbre de tránsito
3. 657 CPC: Adjudicación o licitación de los bienes comunes en juicio de partición.
4. 865: Inventario solemne

Sanción por la omisión de la prueba pericial obligatoria: Nulidad del procedimiento. Se basaría en la causal de casación en la forma constituida por la omisión de una diligencia probatoria que acarrea indefensión. 768 No. 9 en relación con 785 No. 3.

II. PROCEDENCIA FACULTATIVA DE LA PRUEBA PERICIAL

Podrá también oírse el informe de peritos:
1. Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos especiales de alguna ciencia o arte
2. Sobre puntos de derecho referentes a alguna legislación extranjera.

Los gastos y honorarios que en estos casos se originen por la diligencia misma o por la comparecencia de la otra parte al lugar donde debe practicarse, serán de cargo del que la haya solicitado; salvo que el tribunal estime necesaria la medida para el esclarecimiento de la cuestión, y sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva sobre pago de costas. El tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar que previamente se consigne una cantidad prudencial para responder a los gastos y honorarios referidos.

La resolución por la cual se fije el monto de la consignación será notificada por cédula al que solicitó el informe de peritos. Si dicha parte deja transcurrir diez días, contados desde la fecha de la notificación, sin efectuar la consignación, se la tendrá por desistida de la diligencia pericial solicitada, sin más trámite. Respecto al informe sobre derecho extranjero, se ha señalado que sólo dice relación con la prueba de la existencia y texto de ese derecho, mas no con su alcance, cuestión que es privativa de los tribunales chilenos.

INICIATIVA PARA RENDIR LA PRUEBA PERICIAL

1. **De parte**
   a. Como medida prejudicial probatoria: es una medida común al futuro demandante y al futuro demandado y el requisito específico de procedencia es que exista peligro inminente de un daño o perjuicio o se trate de hechos que puedan fácilmente desaparecer.
   b. Durante el curso del juicio: en 1ª instancia debe solicitarse que se decrete el informe pericial dentro del término probatorio. En 2ª no es procedente su solicitud (207).
2. **Del tribunal**
   a. Durante el curso del juicio: Excepcionalmente se faculta al tribunal para que el reconocimiento de peritos sea decretado de oficio en cualquier estado del juicio y no sólo dentro del término probatorio, como las partes.
   b. Como medida para mejor resolver: 159 No. 4. Excepcionalmente, esta medida para mejor resolver es apelable en el solo efecto devolutivo si es decretada por el tribunal de 1ª instancia.

REQUISITOS PARA SER PERITO

Las partes de común acuerdo pueden designar a quien estimen pertinente como peritos. Ante la falta de acuerdo de las partes en la persona del perito, el perito que se designe por el tribunal, debe cumplir los siguientes requisitos:
1. Ser persona hábil para testificar en el juicio en el cual se emitirá opinión, lo cual implica no estar afecto a causales de tacha.
2. Tener título profesional expedido por autoridad competente, si la ciencia o arte respectiva se encuentra reglamentada por la ley y hay en el territorio jurisdiccional dos o más personas tituladas que puedan desempeñar el cargo (Las CAA tienen nóminas de peritos para evacuar informes en las distintas materias). Estos dos requisitos pueden ser obviados por acuerdo de las partes.
3. Los peritos no deben estar afectados por causales de implicancia o de recusación establecidas para los jueces y que pudieren serles aplicables.

PROCEDIMIENTO PARA DESIGNAR PERITO

Las normas de designación de peritos son especialmente trascendentes ya que se aplican de la misma forma a los nombramientos de árbitros y de partidores de bienes.

Presentada la solicitud, o decretada de oficio la diligencia, el tribunal cita a las partes a una audiencia, fijando día y hora, mediante resolución que debe ser notificada por cédula (en los casos de designación de árbitros y partidores, será notificada personalmente, por tratarse de la 1ª resolución.), a fin de proceder a lo siguiente:

1. Designar al perito;
2. Determinar el número de peritos;
3. Determinar las calidades, aptitudes o títulos que debe poseer;
4. Determinar los puntos sobre los cuales debe recaer el informe.

Si las partes llegan a acuerdo en cuanto a los puntos antes enunciado, se estará a lo convenido. A falta de acuerdo, lo cual se presume cuando no asisten todas las partes a la audiencia, será el tribunal quien resolverá sobre los puntos esenciales, con la sola limitación de no poder designar como perito a ninguna de las dos primeras personas que hayan sido propuestas por cada parte.

Cuando el nombramiento lo haga el tribunal, lo hará de entre los peritos de la especialidad de que se trate que figuren en las listas del 416 bis. La resolución se notificará a las partes, quienes podrán reclamar alguna incapacidad legal dentro de 3º día. Vencido el plazo sin observaciones, se entiende aceptado.

Las listas de peritos se proponen cada dos años por las CAA, previa determinación del número que en su concepto precisa el territorio de que se trate. En octubre del final del bienio, estas listas pasan a la CS, que formará las definitivas, agregando o eliminando nombres sin expresión de causa. Para integrar la lista se abre concurso público, el que está regulado por el Auto Acordado de 10/8/2007.

Se debe notificar al perito designado para que declare si acepta el cargo. Se notifica por cédula, por ser un 3º extraño. Si el perito acepta el cargo, debe declararlo así y prestar juramento de desempeñarlo con fidelidad. Esta declaración de aceptación del cargo, debe hacerse verbalmente o por escrito, en la notificación o dentro de los 3 días inmediatos, dejándose constancia.

Si el tribunal es quien designó al perito y éste no acepta, el tribunal nombrará a otro, sin que sea necesario hacer todo el procedimiento nuevamente.

GASTOS Y HONORARIOS DEL PERITO

.

La regla general es que los gastos y honorarios que se originen sean de cargo de la parte que haya solicitado la medida, salvo que el tribunal estime necesaria la medida para el esclarecimiento de la cuestión.

El tribunal puede ordenar que previamente se consigne una cantidad prudencial para responder de los gastos y honorarios. Se notifica por cédula al que la solicitó, y si no efectúa la consignación dentro del plazo de 10 días, se tendrá por desistida la diligencia pericial solicitada, sin más trámite.

VALOR PROBATORIO:

En materia, civil, el valor probatorio del informe pericial se aprecia conforme a las reglas de la sana crítica, de conformidad a lo dispuesto en el 425 CPC

7. LA INSPECCIÓN PERSONAL DEL TRIBUNAL

Examen que el tribunal realiza por sí mismo de hechos o circunstancias materiales controvertidas en el pleito para adquirir convicción acerca de su verdad o exactitud.

ELEMENTOS

1. Los hechos que se acreditan a través de este medio de prueba son sólo los apreciados directamente por el tribunal.
2. Sólo puede ser utilizada para apreciar circunstancias o hechos materiales

CARACTERÍSTICAS

1. Es directo: es de la esencia que los hechos que van a acreditarse sean apreciados directamente por el tribunal, rigiendo plenamente la inmediación, y sin que pueda realizarse a través de 3º.
2. Es circunstancial, ya que se genera dentro del proceso y nunca a través de conocimientos personales del juez anteriores al proceso.
3. Constituye plena prueba, cuando cumple los requisitos legales.
4. Aparte de ser un medio de prueba común a todos los procedimientos, se constituye en ciertos casos en una diligencia obligatoria legal dentro de algunos procedimientos. Ej. Denuncia de obra ruinosa.

CLASIFICACIÓN

I. SEGÚN LA FORMA EN QUE SE PRACTICA

1. Extrajudicial: Se realiza fuera del proceso sin que exista resolución judicial que la ordene, careciendo de todo valor probatorio.
2. Judicial: Se realiza por el tribunal previa resolución judicial dictada en el proceso y notificada a las partes. Este es el medio de prueba que regula la ley y que concurriendo los requisitos legales, hace plena prueba.

II. SEGÚN EL SUJETO QUE LA ORIGINA

1. Iniciativa legal: Asuntos en que la ley manda a la inspección personal del tribunal. Ej. Denuncia de obra ruinosa.
2. Iniciativa de parte:
   a. Como medida prejudicial probatoria: Común al demandado y demandante futuros. Se decretará por peligro inminente de un daño o perjuicio o cuando se trate de hechos que puedan fácilmente desaparecer.
   b. Durante el juicio: No se señala la oportunidad para que las partes soliciten la diligencia. Por ello, se debe aplicar el 327 inc. 1º: debe ser solicitada por las partes dentro del término probatorio. En 2ª no procede, en virtud del 207.
3. Iniciativa del Tribunal:
   a. Durante el curso del juicio: Cuando el tribunal lo estime necesario.
   b. Como medida para mejor resolver: 159 No. 3

PROCEDENCIA DEL MEDIO DE PRUEBA

1. En todos los casos en que la ley establece su realización en forma perentoria (recae en hechos o circunstancias materiales controvertidas en el pleito).
2. En todos los casos en que sea necesario acreditar las circunstancias materiales mediante el examen directo por el tribunal, pero en este caso la procedencia se encuentra entregada a la apreciación del tribunal.

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A EFECTO LA INSPECCIÓN PERSONAL DEL TRIBUNAL

Pueden las partes pedir en un escrito solicitando que se lleve a cabo la diligencia, señalando los hechos materiales que se pretenden sean constatados por el tribunal a través de ella y la razón

por la cual se considera necesaria la diligencia. Cuando la parte considere que en el acto del reconocimiento se deben oír informes de peritos, y lo decretará el tribunal si, a su juicio, esta medida es necesaria para el éxito de la inspección y ha sido solicitada con la anticipación conveniente.

Si el tribunal estima necesaria la inspección personal, dictará resolución fijando día y hora para practicarla, con la debida anticipación, a fin de que puedan concurrir las partes con sus abogados. En la práctica se notifica por el estado, aunque podría sostenerse que debería notificarse por cédula.

Las partes deben costear los gastos de la inspección. La parte que haya solicitado la inspección depositará antes de proceder a ella, en manos del secretario del tribunal, la suma que éste estime necesaria para costear los gastos que se causen. Cuando la inspección sea decretada de oficio u ordenada por la ley, el depósito se hará por mitad entre demandantes y demandados.

Existe una calificada excepción al principio de la territorialidad: la inspección podrá verificarse aún fuera del territorio señalado a la jurisdicción del tribunal. Es una facultad del tribunal, razón por la cual nada priva al tribunal de delegarlo por exhorto. Se llevará a efecto la inspección con la concurrencia de las partes y peritos que asistan, o sólo por el tribunal en ausencia de aquéllas. Si el tribunal es colegiado, podrá comisionar para que practique la inspección a uno o más de sus miembros.

De la diligencia de inspección se levantará acta, en la cual se expresarán las circunstancias o hechos materiales que el tribunal observe, sin que puedan dichas observaciones reputarse como una opinión anticipada sobre los puntos que se debaten. Podrán también las partes pedir, durante la diligencia, que se consignen en el acta las circunstancias o hechos materiales que consideren pertinentes.

VALOR PROBATORIO DE LA INSPECCIÓN PERSONAL DEL TRIBUNAL.

La inspección personal constituye prueba plena en cuanto a las circunstancias o hechos materiales que el tribunal establezca en el acta como resultado de su propia observación.

Para que produzca plena prueba, por tanto, es necesario que:
1. La inspección personal recaiga sobre hechos o circunstancias materiales
2. Esos hechos o circunstancias materiales sean asentados de acuerdo a las observaciones del tribunal.
3. Que se haya dejado constancia de ellos en el acta.

8. LAS PRESUNCIONES

Empleo por la ley o por el tribunal de hechos o antecedentes conocidos para deducir o inferir de ellos hechos desconocidos sustanciales, pertinentes y contradictorios del proceso.

VINCULACIÓN CON LOS INDICIOS:

Para algunos, indicio y presunción serían lo mismo, utilizándose la expresión presunción en derecho civil e indicio en derecho penal. Para otros, indicio es lo que no llega a ser una verdadera presunción simple. Para otros, indicio es el hecho base y la presunción es la inferencia que se realiza a partir del hecho base

ELEMENTOS DE LAS PRESUNCIONES

1. Hecho base o circunstancia conocida
2. Elemento Lógico o actividad racional
3. Hecho presumido, que era desconocido, y que como consecuencia del juego de los elementos anteriores pasa a ser determinado.

CLASIFICACIÓN DE LAS PRESUNCIONES

I. SEGÚN QUIEN LAS ESTABLECE

1. Legales: El legislador establece el hecho presumido, partiendo del hecho base.
2. Judiciales: El juez efectúa dicha labor.

II. DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE RENDIR PRUEBA EN CONTRA DEL HECHO PRESUMIDO LEGALMENTE

1. De derecho: Acreditado el hecho base, no es posible rendir prueba para los efectos de destruir el hecho presumido.
2. Simplemente legales: Acreditado el hecho base, es posible rendir prueba para los efectos de destruir el hecho presumido. Se trata de un caso en que se altera la carga de la prueba.

LAS PRESUNCIONES JUDICIALES

Son aquellos hechos desconocidos que deduce el juez de ciertos antecedentes que constan en el proceso.

1712 inc. final CC, para que una presunción judicial constituya plena prueba deben ser graves, precisas y concordantes, es decir, deben ser dos o más, por emplearse términos plurales. El CPP no las regula, debido a que las presunciones judiciales son propias de un sistema de prueba legal.

BASES DE LAS PRESUNCIONES JUDICIALES

Son creadas por el propio juez, aunque muchas veces es el propio legislador en la ley el que establece la base sobre la cual se ha de constituir la presunción judicial. Ej. 357 no. 1 respecto a la declaración del menor de 14 años. La base de la presunción judicial la constituyen los hechos no probados en forma plena por las partes.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS PRESUNCIONES JUDICIALES

Es muy amplio, con la sola limitación de no poder probarse por medio de presunciones judiciales los actos o contratos que no puedan acreditarse por los hechos o circunstancias que sirven de base a la presunción. La amplitud de la aplicación de las presunciones judiciales, está dada porque los contratos solemnes se prueban por la solemnidad.

VALOR PROBATORIO DE LAS PRESUNCIONES

El CC exige que sean:
1. **Graves:** Aparecer claramente configurada de los hechos que le sirven de base
2. **Precisas**: Carentes de toda vaguedad o difusión.
3. **Concordantes**: armónicas y no contradictorias entre sí.

El CPC modifica al CC: 426 inc. 2º, una sola presunción puede constituir plena prueba cuando, a juicio del tribunal, tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar su convencimiento.

La jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la construcción de la presunción judicial y la determinación de gravedad y precisión son facultades privativas de los jueces de fondo, quedando al margen del control de casación. Sin perjuicio de las demás circunstancias que, en concepto del tribunal o por disposición de la ley, deban estimarse como base de una presunción, se reputarán verdaderos los hechos certificados en el proceso por un ministro de fe, a virtud de orden de tribunal competente, salvo prueba en contrario.

Igual presunción existirá a favor de los hechos declarados verdaderos en otro juicio entre las mismas partes.

9. LOS MODERNOS MEDIOS DE PRUEBA

Con posterioridad a la dictación del CPC, la técnica ha ido generando nuevos medios de prueba, que no se encuentran contemplados en la enumeración realizada en la ley. Teniendo un uso masivo estos medios, es imprescindible su análisis.

I. LAS FOTOCOPIAS

Constituyen un medio de uso habitual en la sociedad, pero produce un cierto grado de desconfianza por cuanto es fácil producir montajes y fraudes. Para analizarlas, es menester distinguir si se refiere a un instrumento público o a uno privado.

Fotocopia de instrumento público

Para determinar si una fotocopia puede ser considerada instrumento público es necesario analizar los diversos números del 342 y ver si podrían subsumirse dentro de alguno de éstos.

1. 342 N° 1, los documentos originales. Si el instrumento se extiende a través de una fotocopia y es suscrita por el funcionario autorizante será un documento original, salvo que la ley hubiere establecido la forma material de exteriorizarse esa manifestación de voluntad y no se contemple dentro de ella la fotocopia. Respecto a la escritura pública, atendido el 405 COT, su matriz no es posible que sea otorgada mediante una fotocopia.
2. 342 N° 2, las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriben para que hagan fe respecto de toda persona o, a lo menos, respecto de aquella contra quien se hacen valer. En este caso, si la fotocopia del instrumento público se encuentra firmada de puño y letra por el funcionario competente tendrá ella el carácter de instrumento público en juicio. Cabe recordar que los 37 y 197 CPC demuestran que el legislador otorga a las fotocopias de un instrumento público original debidamente certificadas en cuanto a su autenticidad, el carácter de instrumento público en juicio.

Respecto a las escrituras públicas, el 422 establece que las copias podrán ser fotocopiadas, expresándose que son testimonio fiel de su original, llevando la fecha, firma y sello del funcionario autorizante. Quien debe dar esas copias es el notario autorizante, el que lo subroga o sucede o el archivero a cuyo cargo esta el protocolo respectivo. En ese caso, tendrá el carácter de instrumento público en juicio.

Hay que analizar, por último si es o no es instrumento público la fotocopia autorizada por un Notario de la copia de una escritura pública otorgada ante otro notario, el notario puede certificar que una fotocopia corresponde al original o copia autorizada que se le exhibe, pero en dicho caso no la convierte en instrumento público.

3. 342 N°3: Las copias que, obtenidas sin estos requisitos, no sean objetadas como inexactas por la parte contraria dentro de los tres días siguientes a aquel en que se dio conocimiento de ellas. En este número se comprende las fotocopias.
4. 342 N°4: Las copias que, obtenidas en el caso del número anterior, sean cotejadas y halladas conforme con sus originales o con otras copias que hagan fe respecto de la parte contraria.

Fotocopia de instrumento privado

Un instrumento privado, para ser tal, requiere (1703, 1704 y 1705 CC) de estar escrito o firmado por la persona a quien se atribuye. En consecuencia, con un criterio estrictamente legalista, una fotocopia de un instrumento privado no reviste el carácter de tal, porque en sí misma no se encuentra escrita ni firmada. No obstante, como el CPC no exige para su reconocimiento que éstos se encuentren firmados, no existiría inconveniente para que respecto de la fotocopia opere el reconocimiento de parte, expreso o tácito, siempre que se trate de un documento emanado de ella.

El problema se presenta en caso de impugnación: si la fotocopia es objetada carecerá de valor probatorio, puesto que no se podrá verificar el reconocimiento judicial al no haber forma de hacer entre la fotocopia impugnada y un original indubitado el cotejo de letras correspondiente. Así lo han acordado los peritos calígrafos.

II. LA GRABACIÓN MECÁNICA DE LA VOZ

El timbre de voz es propio de cada persona y permite la determinación del sujeto que la emite. La voz se asimilaría a la firma puesto que el timbre de aquélla es un atributo personalísimo de cada persona, e inimitable.

En las nuevas legislaciones se ha admitido la grabación de la voz humana como un medio de prueba autónomo, siempre que haya sido reconocido por la parte a quien perjudica, y si es negada la autenticidad debe procederse a su comprobación pericial. En Chile no, pero puede ser subsumido dentro de la prueba confesional -si es reconocido por la parte- y pericial -si fuere negado. Este criterio respecto a que es necesario un reconocimiento de la grabación para que tenga valor probatorio se encuentra contemplado en el 330 CPP.

Finalmente, cabe añadir que las grabaciones ilícitas y subrepticias deben ser excluirse absolutamente del proceso.

III. MICROCOPIA

La ley 18.845 de 03.11.1989 estableció el sistema de la microcopia o micrograbación de documentos. Debe entenderse por microforma cualquier alternativa de formatos de películas fotográficas, microfilmes u otros elementos análogos que contengan imágenes de documentos originales como producto del proceso de microcopia o micrograbado y que sean susceptibles de ser reproducidos.

El método que se emplee debe garantizar la duración, indelebilidad, integridad, legibilidad y fidelidad de las microformas. Para establecer su valor probatorio hay que distinguir entre:

1. Microformas de documentos pertenecientes a la administración pública y registros públicos. Para estos documentos, el proceso de microcopia debe hacerse en presencia del funcionario encargado del archivo o registro respectivo, quien actuará como ministro de fe. El proceso debe comprender un acta de apertura, en el cual se dejará constancia de la fecha de la diligencia, del ministro de fe, quien deberá certificar el estado de conservación de los documentos originales; y un acta de cierre, emanada del ministro de fe. La impugnación de la microforma y sus reproducciones se sujetan a las normas de la impugnación de los documentos, sirviendo como medio de prueba de autenticidad e integridad, las actas ya mencionadas.

   El valor probatorio de las microformas, si son hechas conforme a la ley, será el mismo del documento original. Sin embargo, si los originales no hubieren sido destruidos y existiere disconformidad entre éstos y sus microcopias, se estará al documento original.
2. Microformas pertenecientes a archivos privados. Éstas tendrán el mismo mérito que los documentos originales, siempre y cuando:
   a. La microcopia haya sido efectuada por alguna persona o entidad inscrita en el registro respectivo y que cumplan con las formalidades de la ley.
   b. Se otorgue acta de apertura y cierre emanada de un ministro de fe. Las letras de cambio, pagarés a la orden, cheques, certificados de depósitos y cualquier título de crédito o inversión, sólo podrán hacerse valer invocando el instrumento original, sin perjuicio de las disposiciones que autoricen la obtención de un segundo ejemplar en los casos de extravío, hurto o pérdida del original.

Destrucción de documentación. Todo este proceso de microformas tiene por objeto permitir la destrucción de documentación, salvo norma expresa en contrario. Se establecen las siguientes prohibiciones de destrucción:

1. Queda prohibido destruir documentos de valor histórico o cultural, aunque haya sido microcopiado o micrograbado.
2. Mientras estén pendientes los plazos del 200 del Código Tributario, será aplicable lo dispuesto por el 97 N° 16 del mismo cuerpo legal, respecto a la pérdida o inutilización de los libros de contabilidad, aun cuando hayan sido microcopiados.
3. Las entidades sujetas a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema podrán acogerse a las disposiciones de esta ley, previa autorización de dicha Corte .

Sanción penal. La falsificación de microformas y su uso malicioso se castigarán de acuerdo a los párrafos 4 y 5 del Título Cuarto del Libro Segundo del Código Penal.

IV. DOCUMENTO ELECTRÓNICO

La ley N°19.799 de 12.04.2002 estableció el reconocimiento de este tipo de documentos: documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

Para los efectos de esa ley, se definen una serie de conceptos, como: electrónico, certificado de firma electrónica, certificador de servicios de certificación, documento electrónico, firma electrónica, firma electrónica avanzada y titular o usuario.

DOCUMENTO ELECTRÓNICO: Toda representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada de un modo idóneo para permitir su uso posterior.

De acuerdo a los conceptos señalados en la mencionada ley, existen tres tipos de documentos electrónicos:

1. Documentos electrónicos que no contengan firma.
2. Documentos electrónicos que contengan firma electrónica simple. En este caso, las partes acuerdan usar una firma que permita al receptor de un documento identificar al menos formalmente a su autor, sin que concurra un certificador.
3. Documentos electrónicos que contengan firma electrónica avanzada. En este caso, en cambio, la firma es certificada por un prestador acreditado, la cual ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría.

ALCANCE DE LA UTILIZACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA

La regla general establecida es que los actos o contratos celebrados y suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel. La firma electrónica se mirará como firma manuscrita para todos los efectos legales.
Esta regla, sin embargo, no tendrá aplicación respecto de ciertos actos o contratos:

1. Aquellos en que la ley exija una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante documentos electrónico.
2. Aquellos en que la ley requiera la concurrencia personal de alguna de las partes.
3. Aquellos relativos al derecho de familia.

Asimismo, esta regla general no tendrá aplicación respecto de los actos y contratos y documentos expedidos por órganos del Estado:

1. Aquellos en que la CPR o la ley exija una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante documento electrónico
2. Aquellos en que la ley requiera la concurrencia personal de la autoridad o funcionario que deba intervenir en ellas.

Sin perjuicio de lo anterior, los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada (4), y los actos, contratos y documentos de los órganos del Estado, para que tengan la calidad de instrumento público o surtan los efectos propios de éste, deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada.

VALOR PROBATORIO

Los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada. Respecto del valor probatorio de los documentos electrónicos presentados en juicio como medio de prueba, existen las siguientes normas:

1. Los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público y se encontraren suscritos mediante firma electrónica avanzada, tendrán el carácter de instrumento público y se les aplicarán las reglas generales que regulan el valor probatorio de estos documentos;
2. Los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento privado y hayan sido

suscritos mediante firma electrónica avanzada, tendrán el mismo valor probatorio de un instrumento público y se les aplicarán las reglas generales que regulan el valor probatorio de estos documentos;

3. Los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento privado y hayan sido suscritos mediante una firma electrónica simple o no contengan firma electrónica, tendrán el valor probatorio que corresponda según las reglas generales, esto es, son instrumentos privados que para poseer valor probatorio deberán ser reconocidos en las formas previstas por la ley, por no encontrarse amparados por la presunción de autenticidad.

PROCEDIMIENTO

Presentado, el tribunal citará a las partes a una audiencia para el sexto día. De no tener los medios para su adecuada reproducción, deberá prestarlos la parte que lo presentó, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado. Si los documentos no pudieren ser transportados, la audiencia se realizará en el lugar en que se encuentren, a costa del solicitante.

Si el documento es objetado de acuerdo a las reglas generales, el tribunal podrá ordenar una prueba complementaria de autenticidad, a costa de la parte impugnadora, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre las costas. El resultado de la prueba es suficiente para tener el documento por reconocido u objetado, según.

Los peritos que realicen la prueba complementaria se sujetan a lo dispuesto en los artículos 417 a 423. Tratándose de instrumentos privados, y para efectos del 346 Nº 3, se entenderán *puestos en conocimiento* en la audiencia de percepción.

CAPÍTULO XII: LOS INCIDENTES

GENERALIDADES

INTRODUCCIÓN

Durante el curso del procedimiento pueden aflorar cuestiones que sea necesario resolver antes de la decisión final, porque su resolución constituye un medio respecto de ésta. Debido a que dichas cuestiones caen en el medio, entre la comparecencia y el pronunciamiento, se les denominan incidentes o cuestiones incidentales, para distinguirlas de las cuestiones cuya solución constituye la decisión de la causa (cuestiones de mérito).

En el campo de la solución del proceso, se presentan incidentes relativos a diversas cuestiones: al oficio (recusación o competencia, por ejemplo), a las partes (legitimación de las partes, por ejemplo) a las pruebas, a los bienes, a la continencia del proceso, entre otros. Lo que se quiere decir es que durante el curso del procedimiento dirigido a la resolución del conflicto, pueden surgir una variedad de cuestiones accesorias al mismo, las que no lo integrarán, pero se vincularán a él, por lo que necesariamente deben resolverse previamente para poder dictarse la sentencia definitiva.

En los *procedimientos escritos y de lato conocimiento*, la regla general es que se contemple la tramitación y fallo de los incidentes durante el curso del procedimiento, siendo excepcionales los casos en los cuales se contempla por el legislador, la obligatoriedad de resolverlos al dictarse la sentencia definitiva. Corresponde a la regulación que hace el CPC de los incidentes Por su parte, en los *procedimientos orales y concentrados*, la regla general es que los incidentes se deben formular y tramitar conjuntamente con el asunto principal, fallándose tanto los incidentes como la cuestión principal al pronunciarse la sentencia definitiva.

TRAMITACIÓN DE LOS INCIDENTES ORDINARIOS

Se encuentran regulados en el Libro I del CPC, artículos 82 y ss., teniendo gran importancia estas normas por su carácter general y supletorio, aplicándose a falta de norma especial. Para determinar qué normativa se debe aplicar hay que analizar si el incidente que es promovido tiene o no una regulación especial. En caso que la tenga, se regulará por ella y supletoriamente por las normas de los incidentes ordinarios. A falta de norma especial, se aplicará íntegramente la regulación de los incidentes ordinarios.

FORMA DE PROMOVERSE UN INCIDENTE ORDINARIO

Los incidentes se pueden promover durante la tramitación de un juicio de las siguientes maneras:

1. En forma directa, a través de una solicitud o demanda incidental, la que se provee por el tribunal, cuando cumple con los requisitos mediante la dictación del decreto “Traslado”.
2. En forma directa, mediante la solicitud de una actuación judicial que debe ser decretada con audiencia, la cual debe resolverse previa tramitación conforme a las normas de los incidentes.
3. En forma directa, en todos los casos en que el legislador establece que determinadas solicitudes deben ser tramitadas conforme a las normas de los incidentes.
4. Mediante la oposición que se efectúa por una parte a la solicitud de una actuación judicial formulada por la otra que ha sido decretada con citación, en cuyo caso la oposición genera un incidente que debe resolverse para los efectos de poder llevar a cabo la actuación judicial.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO EN QUE SE DEBEN PROMOVER LOS INCIDENTES

En primera instancia: desde la notificación de la demanda hasta que se notifique a las partes la resolución que cita a las partes para oír sentencia. 433 inc. 1º.
En segunda instancia: hasta la vista de la causa. Excepcionalmente, el incidente de nulidad de todo lo obrado, puede hacerse valer dentro del procedimiento con posterioridad a la citación para oír sentencia.

Asimismo, incluso existe un incidente de nulidad de todo lo obrado, que puede hacerse valer durante todo el curso del procedimiento e incluso en el procedimiento incidental de cumplimiento de la sentencia: incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento válido.

OPORTUNIDAD PROCESAL PARA PROMOVER LOS INCIDENTES

1. Si el incidente nace de un hecho *anterior al juicio o coexistente* con su principio: Debe promoverse por la parte antes de hacer cualquiera gestión principal en el pleito.
2. Si el incidente es originado por un hecho que acontezca *durante* el juicio: Debe promoverse tan pronto como el hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva.
3. Si concurren simultáneamente diversas causas para promover incidentes: deberán promoverse todos los incidentes a la vez. Si estos incidentes no se hacen valer en esta oportunidad, serán rechazados de plano por el tribunal, salvo que se trate de un vicio que anule el proceso o que se trate de una circunstancia esencial para la ritualidad o marcha del juicio.
4. El incidente de nulidad procesal: Debe promoverse dentro de los 5 días, contados desde que aparezca o se acredite que quien deba reclamar de la nulidad tuvo conocimiento del vicio, salvo que se trate de la incompetencia absoluta del tribunal.
5. Nulidad de todo lo obrado del rebelde: El rebelde puede promover el incidente de nulidad de todo lo obrado en rebeldía suya por fuerza mayor, dentro de los 3 días contados desde que cesó el impedimento y pudo hacerse valer ante el tribunal que conoce del negocio, 79.
6. Nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento: Sea que no se haya notificado, o ésta fue defectuosa, puede promover nulidad de todo lo obrado dentro de los 5 días contados desde que aparezca o se acredite que el litigante tuvo conocimiento personal del juicio.

Restricciones establecidas por el legislador para la promoción de los incidentes, destinadas a evitar que se utilicen con fines de carácter meramente dilatorios

Basado en el principio formativo de la buena fe, el legislador vela porque los incidentes sean promovidos sólo cuando sean estrictamente necesarios para la resolución de la cuestión principal, buscando evitar uso con fines meramente dilatorios:

1. Establecimiento expreso de una oportunidad y forma específica para hacer valer los diversos incidentes. En caso que se trate de incidentes extemporáneos, el tribunal deberá rechazarlos de plano, salvo que se trate de un vicio que anule el proceso (aplicación del 83) o que se trate de una circunstancia esencial para la ritualidad o marcha del juicio (el tribunal debe ordenar que se practiquen las diligencias necesarias pata que el proceso siga su curso legal).
2. Carácter obligatorio de la condena en costas respecto de la parte que hubiere promovido y perdido un incidente dilatorio. El 144 establece la regla general al determinar que la parte vencida en el incidente, debe ser condenada la pago de las costas, pudiendo el tribunal eximir a la parte del pago de ellas si estima que tuvo motivos plausibles para litigar. En cambio, tratándose de incidentes dilatorios, el tribunal está obligado a condenarlo a la parte que lo promovió y lo perdió, sin que se contemple la facultad para que el tribunal los exima de dichas costas.
3. Consignación previa y obligatoria: Para efectos de promover nuevos incidentes respecto de la parte que hubiere promovido y perdido dos o más incidentes con anterioridad, los cuales nunca revestirán el carácter de previo y especial pronunciamiento debiendo siempre tramitarse en cuaderno separado, 88. Es el tribunal, al desechar el 2º incidente el que fija el monto del depósito (entre 1 y 10 UTM). En caso de ser rechazado el nuevo incidente promovido, se aplicará como multa a beneficio fiscal. El tribunal si observa mala fe puede aumentar hasta el duplo el monto.

Por tanto, la parte que hubiere promovido y perdido 2 o más incidentes, queda sujeta a las siguientes sanciones:

a. Nuevos incidentes sin el depósito se tendrán por no interpuestos: Además se extingue el derecho de promoverlos nuevamente.
b. Todo incidente que requiere depósito se tramita en cuaderno separado, sin afectar el curso de la cuestión principal ni de ninguna otra, sin perjuicio de lo que se pueda resolver en el fallo del incidente respectivo (nunca será de previo y especial pronunciamiento).

La parte que goza de privilegio de pobreza en el juicio no está obligada a efectuar depósito previo alguno. Sin embargo, si interpone nuevos incidentes y ellos son rechazados, el juez puede imponer personalmente al mandatario o al abogado que lo promovió, por vía de pena, una multa a beneficio fiscal de 1 a 10 UTM, si estima que en su interposición ha existido mala fe o el claro propósito de intentar dilatar el proceso. Las resoluciones en cuanto al monto de los depósitos y multas, son inapelables.

EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL LEGISLADOR PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS INCIDENTES

El legislador establece un procedimiento de carácter concentrado, comprendiendo las tres fases de comunes a todo procedimiento: discusión, prueba y fallo. Hay que tener presente que en el procedimiento incidental, la fase de discusión es eventual, pues el legislador faculta al tribunal para rechazarlos de plano, cuestión que no acontece respecto de procedimientos que se deben aplicar pata la cuestión principal. Asimismo, la fase probatoria igualmente es eventual ya que sólo existirá en el evento de que existan hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos respecto del incidente.

I. FASE DE DISCUSIÓN DEL INCIDENTE

El incidente se genera con la solicitud de la parte que lo promueve. Frente a la solicitud de la parte que promueve el incidente, el tribunal puede adoptar distintas actitudes:

1. Rechazarlo de plano: Por inconexo, extemporáneo, o por faltar la consignación.

2. Resolverlo de plano: Sea acogiéndolo o rechazándolo, sin conferir traslado a la otra parte y recibirlo a prueba, cuando su fallo se pueda fundar en hechos que consten en el proceso o sean de pública notoriedad, lo que el tribunal consignará en su resolución.

3. Admitirlo a tramitación: En los casos en que el incidente sea conexo con la cuestión principal, oportunamente promovido, efectuada la consignación cuando proceda, y sin que consten los hechos en el proceso ni sean de pública notoriedad, el tribunal debe proceder a admitirlo a tramitación.

Para estos efectos, el tribunal conferirá traslado a la otra parte por el término de 3 días. Es decir, respecto de la solicitud que promueve el incidente recaerá la resolución “Traslado”. Con ella, se le da la opción a la otra parte para responder a la solicitud de la otra parte que promovió el incidente. Esta resolución que confiere traslado, se trata de un decreto, providencia o proveído, debiéndose notificar por ED. El término de emplazamiento en el procedimiento de los incidentes es de 3 días, plazo que tiene el carácter de legal, fatal, de días discontinuo e improrrogable, y respecto al cual no cabe el aumento de la tabla de emplazamiento. 89: Si se promueve un incidente, se concederán 3 días para responder y vencido este plazo, haya o no contestado la parte contraria, resolverá el tribunal la cuestión, si, a su juicio, no hay necesidad de prueba.

Frente al traslado que se confiere a la parte contraria respecto del incidente, ésta puede adoptar las siguientes actitudes:

1. **Allanarse al incidente promovido o no controvertir los hechos que sirven de fundamento para promoverlo**: No será necesario que se reciba el incidente a prueba y el tribunal debe proceder a dictar la resolución pertinente para su resolución, sea aceptándolo o rechazándolo.
2. **Permanecer inactivo durante el plazo fatal de traslado:** Transcurrido el plazo de 3 días, precluye la facultad de la parte para evacuar traslado, debiendo el tribunal examinar el proceso para los efectos de determinar la procedencia de recibir el incidente a prueba.
3. **Responder**: En el escrito se pueden hacer todas las alegaciones de hecho y de derecho en torno al incidente promovido. El tribunal deberá determinar si procede recibir el incidente a prueba.

II. FASE DE PRUEBA DEL INCIDENTE

La resolución que recibe el incidente a prueba, el término probatorio y la recepción de prueba, se rige por las normas del juicio ordinario, con las siguientes excepciones:

1. Puntos, no hechos: La resolución que recibe la causa a prueba se refiere a los puntos sobre los cuales debe rendirse la prueba y no sobre los hechos sustanciales, pertinentes y

controvertidos como ocurre en el juicio ordinario. Importancia, en la prueba de testigos no procederá presentar la minuta de puntos de prueba, sino sólo la nómina de los testigos.

2. Notificación por el estado: No por cédula como ocurre con en el juicio ordinario.
3. Resolución que recibe la causa a prueba es sentencia interlocutoria de 1er grado o un auto: La naturaleza de la resolución que recibe el incidente a prueba sería una sentencia interlocutoria de primer grado si la resolución que falle el incidente tiene este carácter o de auto, en caso contrario.
4. Recursos: Algunos sostienen que no cabe la apelación, en virtud del 90 inc. final.
5. Duración del probatorio: El término probatorio ordinario en los incidentes es de 8 días (y no de 20)
6. Presentación de lista de testigos: Debe presentarse la nómina de testigos (sin la minuta por lo ya señalado), dentro de los primeros 2 días del término probatorio de los incidentes.
7. Probatorio extraordinario: Para la práctica de diligencias probatorias fuera del lugar en que se sigue el juicio es facultativo para el tribunal concederlo, será por una vez y por motivos fundados por el número de días que estime necesarios, pero sin que pueda exceder de 30 días contados desde que se recibió el incidente a prueba.
8. Fatalidad del probatorio: El término probatorio en los incidentes reviste el carácter de fatal para la proposición y rendición de todos los medios de prueba.
9. Se podrían aplicar los términos probatorios especiales que no aparecen contemplados a propósito de los incidentes, pero que dado su carácter general podrían llegar a tener aplicación.

III. FASE DE FALLO DEL INCIDENTE

No se contempla el trámite de observación a la prueba ni el trámite de citación para oír sentencia. Vencido el término de prueba, háyanla o no rendido las partes, y aun cuando éstas no la pidan, fallará el tribunal inmediatamente o, a más tardar, dentro de tercero día, la cuestión que haya dado origen al incidente.

El tribunal puede dictar las medidas para mejor resolver, debido a su carácter general. Recordar qué ocurre con las costas en los incidentes dilatorios y la naturaleza jurídica de la resolución que resuelve un incidente.